

Este funcionario tiene a su cargo todo lo concerniente al avituallamiento de la ciudad de Roma y la supervisión de la calidad de los víveres que entran en los mercados.

5. Prefecto del erario (praefectus aerari)

Tiene a su cargo la administración del tesoro público y una limitada jurisdicción en los negocios en los que interviene el Fisco.

6. Prefecto de Egipto (praefectus Aegypti) (12)

Ejerce la representación del Príncipe en el gobierno de la provincia de Egipto, considerada de vital importancia.

7. Otros funcionarios imperiales de menor importancia(13)

7.1. Procuradores (procuratores)

Tienen la atribución de administrar el patrimonio personal del Príncipe y el tesoro del Estado.

7.2. Curadores (curatores)

Se les destina la supervisión y cuidado de las vías públicas, distribución de aguas, aspecto edilicio de los edificios públicos y el mantenimiento de las obras y defensas del río Tíber.

7.3. Legados (legati Augusti) (14)

En un principio comienzan siendo lugartenientes militares del Príncipe, confiándoseles luego el gobierno de las provincias que pertenecen a éste.

7.4. Secretarios ministros

Por debajo de los procuradores, curadores y legados existen otros funcionarios creados en tiempos de Claudio que ejercen distintas funciones dentro de la estructura imperial. Éstos son los que están a cargo de las finanzas y contabilidad de la casa imperial (a rationibus); los que tienen la atribución de efectuar los nombramientos dispuestos por el Príncipe y transmitir sus resoluciones, que posteriormente alcanzan importancia con el auge de las "constituciones imperiales", concretamente las "epístolas" (ab epistolis); los que supervisan y ordenan las peticiones y las consultas dirigidas al emperador (a libellis), y los que cumplen el rol de secretarios trabajando junto con el Príncipe y sus juristas (a cognitionibus).

VIII. LAS DINASTÍAS DEL ALTO IMPERIO (27 A.C. - 284 D.C.) (15)

El período que comprende el Alto Imperio es regido por las dinastías Julio-Claudiana (27 a.c.-68 d.c.), Flavia (69-96), Antonina (96-192) y Severa (193-235), originándose luego de esta última la descomposición del sistema, caracterizado por la anarquía. A continuación, de modo cronológico, detallo brevemente la obra de los príncipes de cada dinastía, haciendo especial seguimiento y mención, cuando es el caso, de los principales juristas que se desempeñan durante su gobierno.

1. La dinastía Julio-Claudiana (27 a.C. - 68 d.C.) (16)

Es iniciada por Augusto en el año 27 a.c., perteneciente a la gens iulia (Iulia). Los restantes miembros de la dinastía pertenecen a la citada gens, como así también a la gens Claudia. Ambas mantienen un vínculo parental a través de sus miembros, lo que motiva la denominación "Julio-Claudiana".

1.1. Augusto (Cayo Octavio) (27 a.C. - 14 d.C.)

Rige los destinos del imperio desde el año 27 a.C. Es el padre político del nuevo sistema, como se ha visto anteriormente, quien comienza con la nueva etapa institucional de Roma encausando la transición de la República al Imperio iniciada por Julio César. Fallece de muerte natural, longevo, en el mes de agosto del año 14. Durante su gobierno descuellan los juristas Marco Antistius Labeo (Labeón), fundador de la Escuela Proculeyana, y Ateius Capito (Capitón), fundador de la Escuela Sabiniana. He de destacar que durante su gobierno se produce el nacimiento de Jesuscristo.

1.2. Tiberio (Tiberio Claudio Nerón) (14 - 37)

Sucede a Augusto en el año 14. Es su hijastro, nacido del primer matrimonio de su esposa Livia. Cuando se hace cargo del Principado cuenta con 55 años, caracterizándose por sus refinadas crueldades. Muere asesinado por Macron (prefecto del pretorio) el 16 de marzo del año 37 a los 68 años. Durante su mandato sobresalen los juristas Nerva, padre e hijo, Próculo (de quien proviene la denominación de la Escuela Proculeyana), Capitón, Masurio Sabino (de quien proviene la denominación de Escuela Sabiniana) y Cayo Casio Longino.

1.3. Calígula (Cayo César Augusto Germánico) (37 - 41)

Se hace cargo del Principado a la edad de 25 años en el año 37. Nieto de Tiberio, hijo de Germánico y Agripina, alterado psíquicamente, llega a designar Senador a su caballo preferido "Incitato". Es asesinado cuatro años después de acceder al Principado a manos de los comandantes del Pretorio, el 24 de enero del año 41.

1.4. Claudio (Tiberio Claudio Nerón Druso Germánico) (41 - 54)

Es impuesto por la guardia pretoriana en reemplazo de Calígula en el año 41. Cuenta con más de 50 años cuando accede al Principado. Es tío de Calígula, hermano de su padre Germánico. De personalidad indecisa, apocada, tímida, es, sin embargo, un excelente historiador. Modifica el alfabeto latino incluyendo tres letras nuevas. En su gobierno comienza el aparato burocrático del Estado moderno a través de la creación de los cargos "secretarios-ministros". Es envenenado por su esposa, Agripina "la Menor", que a la vez es su sobrina, en el año 54, a los 73 años.

1.5. Nerón (Nerón Claudio César) (54 - 68)

Es erigido Príncipe en el año 54. Hijo de Claudio y Agripina, cuenta con tan sólo 16 años cuando asume el poder. Es el autor intelectual del incendio de Roma, pretendiendo falsamente culpar de ello a los cristianos. Padece el levantamiento de Galba en las Galias, suicidándose en el año 68 a la edad de 31 años. Ordena el destierro de Cayo Casio Longino, notable jurista de la escuela sabiniana, a la isla de Cerdeña.

1.6. Galba (Servio Sulpicio Galba) (68 - 69)

Es nombrado Príncipe por la guardia pretoriana en el año 68, resultando inepto para gobernar. Los mismos pretorianos lo asesinan el 15 de enero de 69.

1.7. Otón (M. Salvio Otón) (69)

Proclamado Príncipe por los pretorianos, es el ex marido de Poppaea Sabina, a su vez, ex esposa de Nerón. Tiene que enfrentar la sublevación de Vitelio al frente de las legiones situadas en la Renania, quien lo derrota. Se suicida en abril de 69.

1.8. Vitelio (Aulo Vitelio) (69)

Erigido por las legiones de la Renania como Príncipe, se hace cargo del imperio por corto tiempo, desde abril a diciembre del año 69, sucumbiendo asesinado tras la revuelta propiciada por las legiones de Oriente y el Danubio al mando de Vespasiano.

2. La dinastía Flavia (69 - 96)(17)

Originada por Vespasiano tras la derrota de Vitelio, último exponente de la dinastía Julio-Claudiana.

2.1. Vespasiano (Tito Flavio Vespasiano) (69 - 79)

Assume el imperio a la edad de 60 años en diciembre de 69 hasta el verano de 79. Pone orden y tranquilidad en el imperio, convulsionado a fines del período anterior por las guerras civiles. Inicia la construcción del actual Coliseo. Sin embargo, debo destacar en su contra la destrucción de Jerusalén a cargo de su hijo Tito (año 70). En este período destaco la actuación de los juristas Pegaso (posible autor intelectual del Senatusconsultum Pegasiano), Caelio Sabino (integrante de la Escuela Sabiniana), Caio Fidio, Javoleno Prisco, Celso padre y Titius Aristo.

2.2. Tito (79 - 81)

Hijo mayor de Vespasiano. Es nombrado Príncipe en el verano de 79, buen gobernante, pese llevar a cabo en el año 70, por orden de su padre, la destrucción de Jerusalén. Muere por causa de enfermedad en abril de 81.

2.3. Domiciano (81 - 96)

Hijo menor de Vespasiano, asume como emperador a la muerte de su hermano Tito en abril de 81. Continúa con la política de consolidación de los límites del imperio que iniciara su padre Vespasiano. Prosigue con la construcción del Coliseo. No obstante, condena al exilio forzoso a importantes filósofos y a otras diversas personalidades, confiscando sus bienes. Muere asesinado a manos de su siervo Esteban, víctima de una conspiración propiciada por su esposa Domicia y otros cómplices, en septiembre del año 96. En este período sitúo la actuación del jurista Celso hijo.

3. La dinastía Antonina (96 - 192)(18)

Rige los destinos del imperio por espacio de casi cien años. Se caracteriza por una gestión de bonanza, paz y prosperidad, acuñando la denominación de "Siglo de Oro del Imperio". Constituye una excelente clase de gobernante que pone su afán en el "aspecto social" de los habitantes, representando el período

de máxima estabilidad del poder central encarnado por Roma. Una de las claves es la alianza concertada entre los gobernantes Antoninos y las principales familias adineradas del imperio ("óptimos"). Si bien no conforman una dinastía en el sentido preciso de la palabra, por cuanto sus integrantes no son miembros de una misma familia, como acontece con las anteriores, se los puede considerar igualmente de dicho modo porque mantienen las mismas premisas de gobierno durante todo el reinado.

3.1. Nerva (Marco Conceyo Nerva) (96 - 98)

Asume como Príncipe en septiembre del año 96, propuesto por los conspiradores de la muerte de Domiciano. Establece una alianza con el Senado, adoptando y asociando a su gobierno a quien habrá de ser el primer emperador de origen provincial, Trajano, descendiente de colonos italianos instalados en España. Inicia las "instituciones alimentarias para la niñez desvalida", sancionando una ley agraria y concediendo préstamos sujetos a bajo interés a la población, especialmente a los campesinos. Fallece de causas naturales en el año 98. En su gobierno sobresalen los juristas Iavoleno Prisco (Sabiniano) y Celso hijo (Proculeyano).

3.2. Trajano (Marco Ulpio Trajano) (98 - 117)

Asume el poder en el año 98. Es hijo adoptivo de Nerva, oriundo de España, primer Príncipe de origen provincial. Continúa adelante con el proyecto social iniciado por Nerva. Es un excelente militar que no se contenta con mantener los límites del imperio, sino que busca el modo de acrecentarlos mediante "una política exterior agresiva en el Bajo Danubio y la Frontera Oriental"⁽¹⁹⁾. Trajano encarna "un modelo de Príncipe humanista que sirviese a los intereses del Estado como supremo administrador"⁽²⁰⁾. Muere naturalmente a causa de una parálisis en el año 117. Durante su gobierno actúan los célebres juristas Celso (hijo), Neratio Prisco, Iavoleno Prisco y Titius Aristo, quien integró el "Consejo del Príncipe".

3.3. Adriano (Publio Elio Adriano) (117 - 138)

Gobierna en igual sentido que sus antecesores. Goza de un período de paz en el imperio que le permite viajar constantemente por los dominios provinciales. Por dicho motivo se lo conoce incluso como el "Príncipe Viajero". Se dedica a organizar definitivamente el "Consejo del Príncipe" (Consilium Principis), una especie de gabinete de gobierno, introduciendo en él a prestigiosos juristas. Encomienda al notable jurista de la época Salvio Juliano la recopilación del trascendente "Edicto del Pretor" denominado "Edicto Perpetuo". Realiza reformas judiciales de suma importancia. Erige el célebre muro situado en Escocia (Vallum Hadriani). Fallece naturalmente en el año 138. Son de esta época el citado Salvio Juliano, Neracio Prisco, el brillante Gayo y el notable Sextus Pomponio.

Debo destacar, en mi opinión, que Adriano no sólo es un buen Príncipe de la estirpe de los Antoninos, sino que además, por la índole de decisiones de gobierno que adopta, debe ser considerado como aquel que comienza a ajustar y concentrar, aún más, el poder del Príncipe. Se advierte después de su gobierno un claro cambio de sesgo en la función del Príncipe, preanunciando lentamente la consolidación en su figura de la nueva estructura futura de gobierno, el Emperador.

3.4. Antonino Pío (Tito Aurelio Antonio) (138-161)

Elegido Príncipe a la muerte de Adriano, continúa e incrementa la política de bonanza y de sentido social iniciada por sus antecesores. Es un período de gran calma y paz en el imperio. Apegado a los viejos cultos romanos, le vale el nombre de "Pío". Adopta a Marco Aurelio y a Lucio Vero. Muere también por causas naturales en el año 161. Integran su "Consejo" (Consilium) los encumbrados juristas Salvio Juliano y Ulpio Marcelo. Continúan actuando en este período los excelsos Gayo y Pomponio.

3.5. Marco Aurelio (Marco Aurelio Antonio) (161 - 180)

Hijo adoptivo de Antonino Pío, asume el Principado a su muerte, aunque cogobierna en principio con su hermano adoptivo Lucio Vero, hasta que éste muere en el año 169. Es un gran filósofo estoico. Escribe en griego la valiosa obra *Meditaciones*. Combate con éxito a los bárbaros. Fallece en la ciudad de Vindóbona (Viena) en marzo del año 180, algunos sostienen que de causas naturales y otros que fue asesinado por su hijo Cómodo. Continúan en el "Consejo" (Consilium) los juristas Salvio Juliano y Marcelo. Hallamos también la actuación del prestigioso Q. Cervidius Scevola, maestro de Paulo, Trifonino y Papiniano; y la continuación de los célebres Gayo y Pomponio. Durante su gobierno inicia su trayectoria pública el notable Papiniano como asesor del "prefecto del pretorio".

3.6. Cómodo (180 - 192)

Hijo de Marco Aurelio, de carácter frívolo, se caracteriza como un demente peligroso. En su gobierno comienzan a relajarse las costumbres. Se hace adorar como a un dios. Acostumbra vestirse de gladiador y bajar a la arena para mantener combates ficticiamente preparados. Concerta un tratado de paz con los Cuadros y Marcomanos, contra quienes había luchado su padre Marco Aurelio, reconociéndoles el pago de un canon mensual. Es muerto por una conspiración liderada por su favorita Marcia y el prefecto del pretorio, Quinto Emilio Leto. Durante su reinado continúa trabajando el prolífico jurista Pomponio; también sitúo a los juristas Florentino y Papiniano. Destaco que muy posiblemente al inicio de su gobierno acontece la muerte del célebre jurisconsulto Gayo.

4. La política social de los Antoninos. Las instituciones alimentarias⁽²¹⁾

En modo previo a desarrollar el tema de la "política social" adoptada por la dinastía Antonina, he de referirme al estado en que se encontraba el imperio a fines del siglo I de nuestra era.

4.1. Situación económica-social del imperio a fines del siglo I⁽²²⁾

Una de las principales fuentes de riqueza y producción durante el Imperio es la agricultura, pero precisamente a fines del siglo I se encuentra en plena decadencia y ruina en toda Italia a causa de las continuas guerras civiles. La grave crisis agraria aparea de modo directo una gran pobreza de las clases más bajas ("populares") y la brusca disminución de la natalidad, incluso esto último también acontece en la clase más adinerada ("óptimos"). Recuérdese al respecto, a modo de antecedente, la legislación matrimonial de Augusto. La gran miseria en que está inmersa la mayoría de la población atrae la mira de los gobernantes, sabedores de la tensa situación social que trae consigo. Es evidente que en una economía "agrícola-pastoril" como la romana(23), el agro tiene gran efecto sobre la población, puesto que no solamente incide en la actividad productiva, sino también como fuente directa de alimentación. Si el gobierno no presta suma atención a la crisis agraria, el hambre evidentemente no tarda en arribar a la población, acarreando serios e incontrolables focos de rebelión interna.

4.2. Las medidas económicas adoptadas previamente a los Antoninos(24)

Principalmente los gobernantes, hasta el arribo al poder de los Antoninos, intentan optimizar la distribución de trigo, vino y aceite, para alcanzar una mejor alimentación de la población. También se mejora técnicamente la agricultura aplicando ruedas al arado, como se logra a fines de la República por vez primera en la ciudad de Retia; y la aparición de una incipiente máquina segadora en las Galias. Si bien estos avances técnicos logran mejorar la producción, no resultan suficientes para paliar el gran déficit que origina, especialmente en las grandes zonas agrícolas devastadas por las continuas guerras.

4.3. El problema financiero(25)

A estos problemas, propios de la actividad, se les suma el financiero. Sabido es que siempre ha sido un grave inconveniente la falta de capital adecuado para el desarrollo de las distintas actividades en la economía romana, que fundamentalmente es proporcionado por el "capital financiero usurario". Los campesinos, ante la necesidad de préstamos en dinero o en especie, recurren por lo general a los servicios del vecino rico, o del usurario cercano, quienes lucran a su costa en exceso. La práctica constante de este endeudamiento endémico trae consigo la ruina en gran parte del agro por su caída en la servidumbre económica o política, a causa de los préstamos tomados e imposibles de pagar.

4.4. La problemática de la niñez carenciada(26)

Es dentro de este contexto que aparecen en Roma a quienes me permito denominar "los niños de la calle". En la actualidad llamamos de dicho modo a la niñez abandonada, o próxima a estarlo, que por diversas causas pulula entre la marginalidad y el abandono, desarraigados de su núcleo familiar, expuestos al delito, la explotación y la prostitución. El Estado, a través de sus organismos específicos, intenta encauzarlos por medio de distintos programas de contención y acción social. En Roma también se vive una situación angustiante similar y es preocupación de sus gobernantes paliar el problema, claro está que tomando medidas acordes a la situación histórica que les toca en suerte vivir. Estas "medidas de acción social" adoptadas por el Estado romano son las primeras en la Antigüedad, según mi parecer, con cierto rigorismo moderno.

La proliferación de la "niñez desvalida" en Roma debe buscarse en las continuas guerras, la miseria de los estratos más pobres y bajos de la población, un cierto descontrol de la natalidad y los inconvenientes de producción y abastecimiento en las grandes urbes. Ello motiva la aparición de grupos de jovencuelos que pululan por las ciudades, especialmente los días de mercados y en los acontecimientos públicos, cometiendo tropelías y otros delitos con la finalidad esencial de conseguir alimento. Su localización social como fenómeno no pasa desapercibida a los gobernantes romanos, por cuanto no resulta posible de otro modo explicar racionalmente la adopción de soluciones puestas en práctica para paliar tal situación. Es evidente la existencia del "graveinconveniente social", puesto que los emperadores Antoninos se abocan especialmente a adoptar medidas de gobierno para solucionarlo, creando las denominadas "instituciones alimentarias".

Detectado el problema social ("niñez desvalida"), los emperadores Antoninos advierten que éste se encuentra estrechamente vinculado con "la producción agraria". Para alimentar a estos niños se necesita mejorar la producción, especialmente trigo, y para ello es menester aliviar financieramente a los productores para que puedan sembrar y cosechar, más y mejor. La combinación de ambos factores, alimentación de los "niños de la calle" e incremento de la producción agraria, origina las "instituciones alimentarias". Éstas son creadas por los emperadores Nerva y Trajano, y su funcionamiento, sencillo pero eficiente, es el siguiente: Se conceden préstamos hipotecarios a los propietarios rurales y los intereses devengados se aplican a la atención y alimentación de la "niñez carenciada".

En principio, advierte Nerva que las medidas implementadas hasta dicho momento no solucionan "el problema social" de "la niñez desvalida", entonces adopta, a imagen de la actividad privada, una nueva política para el Estado. A este respecto es habitual en Roma que personas adineradas graven determinados bienes con rentas perpetuas en provecho de instituciones fundadas por ellos mismos, v.gr., bibliotecas, teatros, etc. Entonces, Nerva adapta este sistema para el Estado romano, creando las "instituciones alimentarias" destinadas a la "asistencia social" de la "minoridad desamparada", asistiendo a los estratos más carenciados de la población mediante la nutrición de los niños, al mismo tiempo que también sostiene la agricultura en Italia. Más tarde el sistema es mantenido y mejorado por sus sucesores. El auge de este novedoso sistema de "asistencia social" se logra durante el gobierno de Trajano, que perfecciona el funcionamiento de dichas "instituciones".

Al respecto cabe señalar que han sido gravitantes para el estudio del tema las inscripciones halladas en la ciudad de Veleja (Mazinesso), que datan del año 102 aproximadamente, que permiten conocer mejor la existencia y funcionamiento de estas "instituciones", junto a las inscripciones de las "Tablas Alimentarias de Trajano" ("Tabula Alimentarias Traiani").

Las investigaciones históricas permiten afirmar que el mecanismo de las citadas "instituciones" consiste en la concesión de préstamos en condiciones muy ventajosas a pequeños agricultores itálicos arruinados a causa de las guerras. El plazo de devolución es a muy largo tiempo, cuando no a perpetuidad. El interés fijado es módico, oscilando entre un 2,5% y un 5% semestral o anual, según las regiones. El fundamento del bajo interés concertado por el uso del capital obedece a que el "fin del préstamo es social", puesto que apunta a asegurar de modo permanente la "asistencia de la niñez desamparada".

En otras palabras, según mi opinión, es lo que modernamente llamamos "el logro del bien común", o mejor aún, "una política de gobierno de bienestar social". El objetivo del Estado al otorgar estos préstamos no es perseguir la devolución puntual del capital, sino asegurar el pago del interés, por bajo que éste fuera, en forma prolongada, para afectarlo en beneficio de la "minoridad carenciada".

El origen de los fondos entregados en préstamo provienen del Tesoro Público, especialmente en Roma, o de aportes de simples particulares en el resto de Italia. El pago del préstamo se asegura mediante el gravado en hipoteca de las tierras del productor agrario. Los fondos originarios devueltos y la acreditación de sus respectivos intereses se destinan a "cajas municipales" con el nombre de "cajas alimentarias". Con el propósito de asegurar que el capital y los intereses devengados se apliquen efectivamente a la "asistencia de los niños pobres" se crean funcionarios destinados específicamente a velar por el cumplimiento de dicho fin (cuestores alimentarii, procuradores alimentarii, curatores viarum) y particularmente en la ciudad de Roma, el praefectus alimentorum, quien tiene a su cargo todo el sistema de alimentación de los "niños carenciados".

Es menester destacar que la ayuda alimentaria se realiza teniendo en cuenta las pautas de la época. Éstas, en un principio, diferencian entre "hijos legítimos y naturales", y entre "varones y mujeres". Recordemos la necesidad de preservar al varón para el ejército y la función pública, y la intención de valorizar el matrimonio por sobre las relaciones circunstanciales o de hecho. Más tarde, la "asistencia social" se extiende a todos los "niños carenciados" sin distinción de sexo o condición. Mediante este "sistema social" se logra asistir, solamente en la ciudad de Roma, hasta cinco mil niños por día. Éstos son incluidos en las "listas de las personas que deben recibir gratuitamente el pan". Trajano ordena que además debe agregarse en "la proporción de la dieta un poco de vino y grasas".

Con Trajano el sistema se perfecciona, sistematizándose luego con sus sucesores, especialmente Antonino Pío y Marco Aurelio. Durante el gobierno del primero es famosa la institución denominada "Institución Alimentaria de las Niñas Faustinarias" (Puellas Alimentarias Faustianae), destinada exclusivamente a la "asistencia social alimentaria de las niñas pobres", quedando así demostrada la equiparación entre hombres y mujeres. Su nombre proviene en recuerdo de Faustina, su fallecida esposa. Después, Marco Aurelio continúa con la misma política,

creando también en honor de su esposa fallecida otra institución similar dedicada exclusivamente a la "asistencia social de las niñas desamparadas", denominada "Nuevas Niñas Faustinarías" (Novae Puellas Faustinianae). También extiende las instituciones alimentarias a otras ciudades de Italia, como Urbino (Umbria), Cupra Marítima (Picerno), etc.

Otro interesante mecanismo de "ayuda social" proveniente de las "cajas alimentarias" es la asignación de "pensiones de carácter alimentario para niños carenciados". Estas "pensiones" consisten en la adjudicación mensual de sumas de dinero que varían según los casos; así, dieciséis y doce sestercios a los varones y mujeres; como también doce y diez sestercios a los varones y mujeres ilegítimos, respectivamente, etc. Pueden concederse desde la corta edad del pequeño hasta los 18 años en el caso de los varones, y 14 en el de las mujeres.

El desarrollo y apogeo del sistema de "asistencia social" implementado por la dinastía Antonina se demuestra vigente durante todo su gobierno, para luego decaer, encontrándose aún rastros históricos durante el gobierno del emperador Pertinax (año 193), quien al asumir encuentra el tesoro público en bancarrota, puesto que sólo cuenta con veinticinco mil denarios en sus arcas; y para dicho entonces hace ya casi una década que no se pagan las "pensiones alimentarias".

Alejandro Severo (222-235), en cuyo gobierno reviste como "prefecto del pretorio" el célebre jurisconsulto Ulpiano, no descuida la "responsabilidad social" que le corresponde como gobernante, y hace renacer la correcta "política social de los Antoninos", implementando medidas destinadas al resurgimiento de las "instituciones alimentarias" bajo la denominación de pueri mammaeni y puellas mammaeanae. Luego las "instituciones alimentarias" desaparecen por completo al comenzar nuevamente las guerras, debiendo los emperadores utilizar el tesoro público y el contenido de las "cajas alimentarias" para solventarlas.

5. La dinastía Severa (193 - 235)⁽²⁸⁾

Le corresponde dirigir los destinos del imperio en momentos en que la bonanza y la paz del período de los Antoninos arriba a su fin debido al reinicio de las hostilidades clásicas con los pueblos bárbaros sometidos e instalados dentro de los límites del imperio.

5.1. Pertinax (Publio Helvio Pertinax) (193)

Se hace cargo del imperio reinando solamente por espacio de ochenta y siete días. De origen social bajo, demuestra ser capaz y rígido en sus costumbres y decisiones. Es su intención de poner coto al poder de los pretorianos, es asesinado por éstos el 28 de marzo del mismo año.

5.2. Marco Didio Juliano (193)

Se erige emperador luego de resultar victorioso en un concurso al mejor postor efectuado por la "guardia pretoriana". Es un senador rico que, al no poder mantener las promesas económicas realizadas a los pretorianos, es abandonado políticamente a su suerte, pereciendo ajusticiado por el Senado a instancias de Alejandro Severo. Reina tan sólo sesenta días.

5.3. Lucio Septimio Severo (193 - 211)

De origen africano. Es un rígido soldado que supera la crisis y consolida momentáneamente la autoridad imperial. Mejora y reorganiza el ejército sobre el cual hace descansar todo su poder, lo que, en definitiva, es un tamaño error con consecuencias futuras, incluso irreversibles. Extiende los límites del imperio hasta el río Éufrates. Iguala jurídicamente a las provincias con Italia. Durante su gobierno reviste en calidad de "prefecto del pretorio" el célebre jurisconsulto Papiniano. Fallece en el año 211. También encontramos durante su gobierno la actuación del jurista Marciano.

5.4. Caracalla (Marco Aurelio Severo Antonio) (211 - 217)

Asume el poder por ser hijo de Septimio Severo. Deja en principio el ejercicio del mandato a su madre Julia Domna. De personalidad cruel, ordena la muerte de su hermano Geta, con quien cogobierna a los pocos meses de asumir. Continúa con la política impuesta por su padre respecto del fundamento del poder sustentado en el ejército, otorgando buenos sueldos a los soldados. Dispone el asesinato del gran jurisconsulto Papiniano, que reviste el cargo de "prefecto del pretorio", nombrado por su padre, por cuanto se niega a justificar jurídicamente el asesinato de su hermano Geta.

Es importante destacar que le otorga la ciudadanía a todos los habitantes del imperio en el año 212 para mejorar la recaudación impositiva. Decisión que considero como la primera medida de "globalización". Es interesante la postura del maestro Schipani, enseñando al respecto que la Constitución de Caracalla (Constitutio Antoniana de civitate) es "uno de los pasos más notorios de la realización de Roma como 'patria común' (communis patria) de todos los hombres"⁽²⁹⁾. El nuevo "prefecto del pretorio", Macrino, decide su asesinato en el año 217.

5.5. Macrino (Marco Opelio Macrino) (217 - 218)

No puede mantener ni tampoco mejorar económicamente al ejército, devenido a esta altura en el verdadero gobernante del imperio. Ante una vergonzosa paz concertada con los partos, es muerto tras la derrota en Antioquía por las legiones sublevadas al mando de Heliogábalo (año 218). Reina por espacio de casi dos años y nunca estuvo en Roma a causa de las continuas guerras.

5.6. Heliogábalo (Vario Abito Basiano) (218 - 222)

Primo de Caracalla, de origen sirio, se caracteriza por su perversión sexual, introduciendo en Roma el culto al "Dios Sol Heliogábalo" en el cual oficia como supremo sacerdote. Adopta como sucesor a su otro primo, Alejandro Severo. Ordena el destierro del gran jurista Ulpiano. Es muerto junto con toda su familia por los pretorianos en el año 222.

5.7. Alejandro Severo (Marco Aurelio Severo) (222 - 235)

Es nombrado emperador a la edad de 13 años. A causa de su corta edad, gobierna primero su abuela Julia Mesa y luego su madre Mamea. Es un mal gobernante. Pierde la guerra contra los

partos y ocasiona un gran descontento militar al reducir sueldos. Durante su gobierno reviste como "prefecto del pretorio" el brillante jurista Domicio Ulpiano, reivindicado del injusto destierro dispuesto por Heliogábalo, desempeñándose como ayudante el notable jurista Julio Paulo. En el año 228, Ulpiano es asesinado por los propios pretorianos. También debo destacar que actúan en este período como praefectus vigiliū el destacado jurista Herenio Modestino, y como "consejero", el prudente Messio. Alejandro Severo muere asesinado por las tropas sublevadas al mando de Maximino en el año 235.

5.8. Maximino (Cayo Julio Vero Maximino) (235 - 238)

Nominado emperador por el ejército, gobierna bajo un régimen de terror, ordenando asesinar y confiscar a los ricos influyentes. Reina de modo despótico hasta el año 238 en que la anarquía se acentúa bajo la presión omnimoda del mismo ejército que en parte lo apoya, mientras otras facciones ambicionan la toma del poder pretendiendo deponerlo. Sobresale durante su gobierno el jurista Modestino.

IX. LA ANARQUÍA IMPERIAL Y LA "CRISIS INSTITUCIONAL" ⁽³⁰⁾

Sobreviene a continuación un período de anarquía en el cual el imperio cuenta con varios emperadores propuestos por el ejército, que se suceden o coexistieron casi simultáneamente; así, Gordiano, Pupieno y Balbino, Gordiano III. La definida presencia política del ejército no es otra cosa que el corolario de la mala política dispuesta por los Severos, que para gobernar incrementan el poder castrense mediante la promesa de pago de importantes sumas de dinero, demostrando debilidad y acrecentando las demandas militares. Una vez instalado este pernicioso sistema y al no poder cumplir con los requerimientos de las legiones la "guardia pretoriana", que, como dijera, es un verdadero factor de poder, descabeza y designa emperadores a doquier. Destaco que durante todo este período continúa trabajando incansablemente el brillante jurista Modestino.

1. Gordiano (Marco Antonio Gordiano) (238)

Erigido emperador a los 80 años por las tropas situadas en África (Cartago). Gobierna sólo un mes. Se suicida al saber su fracaso ante el emperador Maximino, que continúa, pese a todo, ejerciendo el poder.

2. Pupieno y Balbino (Marco Clodio Pupieno y Decio Celio Balbino) (238)

El primero, de origen humilde, el segundo, aristocrático, luchan contra el régimen de Maximino para deponerlo, sin éxito. Son electos emperadores por el Senado.

3. Gordiano III (Marco Antonio Gordiano) (238 - 244)

Nieto de Gordiano, es nombrado con 13 años de edad emperador para contentar al pueblo. Queda a merced absoluta de la "guardia pretoriana" y los soldados de origen "galo-germano", que comienzan a predominar en ella. Es asesinado por Filipo, jefe pretoriano, en el año 244.

4. Filipo "el Árabe" (Marco Aurelio Filipo) (244 - 249)

Hijo de un jeque árabe romanizado. Es depuesto por Decio en el año 249, apoyado por el ejército. Muere en Verona, mientras se encuentra prisionero.

5. Decio (Cayo Decio Trajano) (249 - 251)

Se erige en gran persecutor de los cristianos. Perece en batalla contra los godos sin que jamás se encontrase su cadáver.

6. Treboniano Galo (Cayo Treboniano Galo) (251 - 253)

Muere en batalla ante la sublevación de Emiliano.

7. Emiliano (Marco Emilio Emiliano) (253)

Gobierna sólo cuatro meses. Sus propios soldados lo asesinan.

8. Valeriano y Galieno (Pubilio Licinio Valeriano y Pubilio Licinio Galieno) (253 - 268). La primera división formal del imperio

Padre e hijo asumen el poder en el año 253. Durante su gobierno se produce la primera división formal del imperio. Oriente queda a cargo de Valeriano, con sede en Antioquía, y Occidente pasa manos de Galieno, con capital en Roma. Me permito recordar, según mi parecer, que la primera división, aunque tácita del imperio, se produce entre Augusto y Marco Antonio, en el "período crítico republicano", siendo ésta, entonces en verdad, la segunda. El gobierno de Valeriano y Galieno se desarrolla en una época de gran confusión política y social, plagada de motines y caracterizada por el desorden generalizado. Es el momento culminante de "la crisis del Alto Imperio". En el año 260 muere Valeriano en combate contra los persas después de ser capturado como prisionero. Su hijo Galieno continúa gobernando, debiendo soportar levantamientos, usurpaciones al trono y desmembramientos del imperio, sofocándolos uno tras otro. Sin embargo, debe reconocer a Odenato como "jefe de Oriente", con sede en Palmira.

9. Claudio II "el Gótico" (Marco Aurelio Claudio) (268 - 270)

De origen ilirio. Se hace cargo del imperio tras participar en la conjuración contra Galieno. Derrota a los godos casi definitivamente, recibiendo entonces el apodo honorífico de "Gótico". Muere víctima de la peste en Sirmio, en el año 270.

10. Aureliano (Domicio Lucio Aureliano) (270 - 276)

Trata de mantener el sistema imperial venciendo a los sublevados y a los bárbaros. Es asesinado por sus propios soldados, que se amotinan en el año 276.

11. Marco Aurelio Tácito (276)

Viejo senador, electo por el ejército y el Senado. Gobierna tan sólo pocos meses. Es muerto por los soldados, que se amotinan en ese mismo año.

12. Probo (Marco Aurelio Probo) (276 - 282)

Ex general de Aureliano. De origen sirio. Es un buen político y militar. Pacifica el imperio, derrotando a sus enemigos. Es asesinado por sus soldados en el año 282.

13. Caro (Marco Aurelio Caro) (282)

Lucha contra los bagaundos. Es muerto por el prefecto del pretorio Flavio Apio.

14. Numeriano y Carin (282 - 284)

Ambos son hijos de Caro, elevados a emperadores de modo sucesivo desde el año 282 al 284 por la guardia pretoriana. Son asesinados por Flavio Apio con el propósito secreto de autoproclamarse emperador. Esto último es interrumpido por Diocleciano, quien descubre sus propósitos ordenando su muerte e irrumpiendo en la escena política de Roma, dando así comienzo a lo que se conoce como Bajo Imperio.

X. LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA, CULTURAL Y RELIGIOSA

1. El aspecto social(31)

Encontramos en el Alto Imperio la población dividida en dos estratos sociales bien diferenciados ("óptimos" y "populares"), con una injerencia cada vez mayor de los extranjeros residentes dentro de sus límites. He señalado, al tratar el tema del fin de la república, que el largo camino de descomposición de dicho sistema es en realidad motorizado por una gran lucha de clases, originada en la Monarquía mediante la dualidad "patricia-plebeya". En el período republicano se produce su equiparación y luego, en el Alto Imperio, se origina la victoria de los más influyentes y adinerados, los "óptimos" sobre los "populares".

Los "óptimos" se encuentran subdivididos en "senatoriales" y "caballeros". Los "senadores" descienden de las viejas familias fundadoras de Roma que conservan el poder político y las influencias. Los "caballeros", igualmente poderosos, son oriundos de familias no tradicionales, surgidas luego de la fundación de Roma que poseen la riqueza (banca y comercio). A los "senatoriales" se les confía por lo general el ejercicio de las supremas magistraturas, el gobierno de las provincias senatoriales, las altas funciones en el ejército y cargos imperiales. A los "caballeros" se les reserva los nuevos cargos creados en el imperio, como los de praefectus praetorio, praefectus vigilum, etc. Finalmente se produce en la clase social de los "óptimos" una lucha de poder entre ambos sectores, resultando vencedores los "caballeros", que desplazan de las más altas esferas a los de origen "senatorial".

Por su parte, la clase "popular" está constituida por los ciudadanos simples y sus descendientes, los libertos, extranjeros, etc., que han obtenido la ciudadanía romana. No pueden acceder a cargos de importancia los que se encuentran confiados a los "óptimos", sólo ejercen cargos militares de menor jerarquía y otros inferiores de la administración imperial.

Los extranjeros, cada vez en mayor número, especialmente en Roma, están excluidos del goce y ejercicio de los derechos políticos y privados. Sin embargo, dado su número y prosperidad económica, son tenidos en cuenta por los emperadores para el ejército y el pago de los tributos, por lo cual les conceden la ciudadanía. Es decir que dentro del ejido social tenemos en Roma en los extranjeros "bolsones de ciudadanía", o sea, "excepciones", que gozan de los derechos de los ciudadanos otorgados graciosamente por el Príncipe. Más tarde el emperador Caracalla (año 212), como dijera, por necesidad fiscal, equipara la situación, otorgando la ciudadanía a todos los habitantes del imperio.

2. El aspecto económico(32)

La economía romana crece abruptamente a la par de las conquistas militares que aumentan los límites del imperio, erigiéndose Roma en la mayor metrópoli del mundo antiguo, especialmente después de la destrucción de Cartago. Las relaciones comerciales con las grandes ciudades de la época se acrecientan notoriamente. Los grandes mercados de China, India, Arabia y Etiopía, esencialmente productores de manufacturas, se entrelazan con el mercado romano que, debido a su gran poder adquisitivo, sobresale en el consumo. El auge económico ocasionado por las conquistas militares y la prosperidad del comercio trae consigo fuertes inversiones públicas y privadas en infraestructura edilicia. Según los registros de los emperadores (regionarios), se desprende que Roma en tiempos de Augusto cuenta con una población aproximada de un millón de habitantes, ascendiendo a un millón doscientos mil en época de los Antoninos y a un millón setecientos mil en las postrimerías del Alto Imperio. Se advierte que la ciudad de Roma presenta una cantidad de habitantes similar a la de las grandes urbes actuales, lo que significa, junto con su poderío económico y edilicio, que se considere la gran metrópoli del mundo antiguo, siendo admirada y codiciada por todos.

La clase de los "óptimos" habita por lo general en palacios privados denominados "villas", mientras que los "populares" lo hacen en edificios en propiedad horizontal denominados "ínsulas", que, según la reglamentación de construcciones urbanas, sólo pueden elevarse por cuestiones de estricta seguridad hasta una altura de sesenta pies, de acuerdo con una disposición de Trajano (aproximadamente ocho pisos actuales). La ciudad es embellecida mediante construcción de palacios, bibliotecas, museos, templos y circos, erigiéndose importantes acueductos y vías de circulación que la comunican con todas las regiones del imperio.

No obstante, las diferencias económicas se hacen notorias, puesto que sólo quienes integran la clase de los "óptimos" acumulan riquezas e influencias, mientras que el resto de la población padece muchas veces penurias. Las medidas económicas tomadas en tiempo de los Antoninos parecen dar la razón. Reemplazados éstos por los Severos, se consolida en el poder el ejército, recrudesciendo nuevamente los padecimientos económicos motivados por la anarquía y desgobierno que lo caracteriza, lo cual desemboca en una incontenible suba de precios (inflación), que en tiempos de Diocleciano (Bajo Imperio) merece un tratamiento puntual mediante la sanción del "Edicto de Precios Máximos".

3. El aspecto cultural⁽³³⁾

Durante el transcurso del Alto Imperio, los gobernantes no sólo tienen la mira puesta en el aspecto económico y militar, sino también en el quehacer cultural. La clase adinerada (óptimos) se preocupa en brindar enseñanza a sus hijos⁽³⁴⁾, por cuanto en ellos está depositada la confianza del futuro político y económico de la familia. Por lo general se acude a la adquisición de esclavos pedagogos extranjeros de gran valía en la enseñanza. Aquellos que no poseen bienes significativos de importancia (populares) acuden a la escuela pública, solventada por el Estado, que contrata maestros, lamentablemente mal remunerados, ya que reciben ocho ases mensuales per capita, e imparten enseñanza en lugares públicos muy ruidosos, por lo general, debajo de la lona de una tienda.

Es interesante detenerme brevemente en el auge y desarrollo de la filosofía durante el Alto Imperio⁽³⁵⁾, por cuanto pareciera que la preocupación primordial de la clase gobernante es sólo guerrear y someter, cuando no siempre es tan así, ya que, en muchos casos, centran el pensamiento en la conducta, el alma y su bienestar.

Augusto cuenta a su lado con el consejo de Ario Dídimo, su filósofo personal, y Atenodoro de Sandos, ambos estoicos. También le brinda consejo el filósofo C. Cilnio Mecenas. Este último cuenta con un círculo cultural epicúreo integrado, entre otros, por L. Vario Rufo, Virgilio, Q. Horacio Flaco y Propertio. Los representantes de ambas escuelas, estoica y epicúrea, tratan a menudo cuestiones referidas a la filosofía de la naturaleza como base de la ética. De esta época son también los filósofos Publio Ovidio Nasón, M. Valerio Mesala Corvino y P. Alfenio Varo, que tratan los problemas morales más bien desde el punto de vista ecléctico. Además, pertenecen a este período el investigador histórico y filósofo estoico Tito Livio, el célebre jurista Trebacio Testa y su discípulo Antistio Labeón. Este último descuella también en escritos sobre gramática, dialéctica y literatura.

Posterior a la época de Augusto, junto al estoicismo emerge el neopitagorismo y el platonismo medio, que preparan el camino hacia el neoplatonismo. Dentro de la corriente del estoicismo se destaca L. Anneo Séneca, que evidencia en su copiosa obra un particular interés por el hombre y, en especial, su alma acongojada⁽³⁶⁾, temática que encuentra particular acogida en los primeros cristianos. Asimismo sobresale Musonio Rufo, que exige una vida moral severísima, recomendando el matrimonio, condenando la limitación del nacimiento y el abandono de los hijos. Pero el más importante de los estoicos es el emperador antonino Marco Aurelio, discípulo de Epicteto, que habla del amor hacia todos los hombres, incluso hacia quienes nos odian, señalando la obligación de hacer el bien a todos sin excepción⁽³⁷⁾, lo que lo acerca impensadamente a las palabras del Evangelio. En síntesis, los emperadores romanos que gobiernan durante el Alto Imperio sienten y viven la necesidad de encontrar respuestas en la vida a través de la filosofía.

En el mundo de las letras encontramos principalmente a Virgilio, Horacio y Ovidio. El primero en su obra más importante, la Eneida, escrita a modo de poema, cuenta la historia de Eneas, héroe troyano, hijo de la diosa Venus y Anquises. Eneas es considerado nada menos que antepasado de la gens Iulia, de la que descienden Julio César y Augusto. Horacio escribe, entre otras obras, Odas, un canto al amor, la amistad, los placeres de la mesa y del vino, y a los pequeños incidentes de la vida⁽³⁸⁾. Ovidio es autor de Metamorfosis, considerada su obra más célebre, un largo poema científico, que pretende vislumbrar, con ayuda de relatos tomados de la mitología, el porvenir.

4. El aspecto religioso

Como he dicho anteriormente, el pueblo romano es profundamente religioso⁽³⁹⁾, permanentemente se encuentra pendiente "del decir de los dioses", es mayormente pagano y adora una profusa galería de divinidades. A los propios dioses les suman otros que les son extraños, muchos de ellos anexados tras las conquistas y contacto con los pueblos subyugados, v.gr., las divinidades griegas, que son luego veneradas por Roma bajo denominaciones latinas. Entiendo que el sustrato del romano es la necesidad de creer en "alguien superior" que dirige su destino, protegiéndolo, demostrando la apetencia atávica de la búsqueda de la protección del cuerpo y alma. Es la eterna lucha íntima atemporal del hombre que quiere saber "de dónde proviene y hacia dónde va", la necesidad de confiar el trayecto tras la muerte en manos de los dioses. Estos últimos son de lo más variados, evidenciándose un culto de carácter público que hace a la necesidad y conveniencia política del Estado; y otro de tinte privado, intimista, que busca la protección y contención de la familia y el hombre en particular. Los distintos ritos se suceden unos a otros, se entrecruzan y mimetizan, pero en momento alguno contemplan sacrificios humanos. Soy de la opinión de que uno de los factores preponderantes de la propagación incontenible del cristianismo dentro del Imperio Romano se fundamenta en la "misma raíz religiosa del hombre romano".

El romanista argentino Ghirardi, en una reciente obra, trata profundamente el tema de la religión en Roma⁽⁴⁰⁾. Divide el culto público romano en dioses superiores e inferiores.

Entre los dioses superiores cita a Júpiter (deidad máxima); Juno (protege a las familias); Minerva (diosa de la sabiduría, luego dedicada al culto de las guerras y las batallas); Apolo (se lo invoca por sus poderes sanadores y por sus facultades en la profetización y adivinación); Diana (diosa de la caza y de las madres e hijos); Mercurio (protector de los viajeros, comerciantes y también de los ladrones); Marte (dios de la guerra por excelencia); Jano (encargado de iniciar y concluir las cosas, incluidas las guerras, y de alejar los peligros, protege las puertas y las murallas de la ciudad); Vulcano (dios del fuego y del rayo, brinda protección de los incendios); Venus (considerada madre de Eneas, da origen a la gens Iulia que cobija a los primeros emperadores romanos, es la diosa del amor por excelencia⁽⁴¹⁾); Urano (representa la primera generación de dioses en el poder); Saturno (dios del tiempo); Gea (representa la tierra); Cibeles (simboliza la fidelidad, la fecundidad, también protege la actividad lírica y poética); Vesta (diosa del fuego en general); Neptuno (dios del mar, de las nubes y la lluvia); Ceres (diosa de la agricultura y del matrimonio); Plutón (dios de las profundidades, los abismos y los infiernos, personifica el mal, la sombra y la muerte); Baco (representa los placeres en su plenitud); Quirino (la versión más tradicional lo considera como la representación de "Rómulo divinizado", protege la ciudad de Roma).

Entre los dioses inferiores, Ghirardi cuenta a las siguientes deidades: Iris y las Harpías (la primera representa a los buenos vientos y las segundas a los malos vientos); Temis y sus hijas (diosa de la justicia); las Musas (simboliza la expresión intelectual); las Gracias (representan la gracia y la belleza); las Ninfas (personifican las fuerzas de la naturaleza); los hijos de la Noche (tienen diversas representaciones en distintas deidades, así, la envidia, la venganza, la discordia, el sueño, el destino, el engaño, la fortuna, etc.); las Parcas (diosas del destino, del parto y de la muerte de los fetos); los genios benéficos (representan a los pequeños dioses relacionados con aspectos morales y cotidianos); las deidades de la salud (protegen de los dolores del parto y simbolizan la eterna juventud); las divinidades terrestres (dioses de la fecundidad de la tierra); la fortuna (simboliza el destino y el azar, protege las transacciones realizadas por mar); Anna Perenna (diosa de la renovación de los años); Pantea (es invocada en todo juramento solemne); las deidades acuáticas (son diversas deidades que protegen del mar, v.gr., Nereo y sus hijas las Nereidas, etc.); dioses elementales (son los protectores de los días de la semana); las divinidades celestiales (es el culto de los astros, v.gr., la Vía Láctea, Helios, Éter, etc.); los dioses y semidioses guerreros (son diversos, personifican el valor, la fuerza, etc.).

Asimismo, siguiendo a Ghirardi⁽⁴²⁾, el culto privado es "la religión propia de cada familia". En primer lugar se venera "al Genius del señor y cabeza de la misma", es decir el padre de familia en el cual "se personifica el poder creador y la continuidad de la vida familiar". Similar culto se le prodiga a la señora de la casa (la esposa del pater), cuyo culto se denomina Iuno. Enseña Ghirardi que también se adoran los Manes ("espíritus de los antepasados que sobreviven en la casa siendo venerados en el ámbito familiar"). Asimismo se encuentran los Lemures ("espíritus de los difuntos

que vuelven a la tierra para atormentar a los seres vivos"); las Larvas ("espíritus de quienes en vida fueron malvados"); los Penates ("espíritus guardianes de la riqueza de la familia, sus almacenes y graneros"); los Lares Familiares ("preservan las casas y hogares de todo peligro").

XI. EL CRISTIANISMO

En este contexto pagano irrumpe el cristianismo, debatiendo con aquél y emergiendo vencedor. Sostiene Ghirardi⁽⁴³⁾, pensamiento al que adhiero, que el cristianismo como "nueva religión tiene sus orígenes en tierras judías. Según la base documental de que se dispone, aproximadamente en el año 30 d.C., un maestro de nombre Jesús, llamado el Cristo (denominaciones que responden a la frase hebrea Joshua el Mesiah, Iesous Cristos, en griego), inicia sus prédicas entre judíos de lengua aramea en Judea y Galilea. Es para el cristianismo, el Hijo de Dios, el Mesías cuyo advenimiento había sido prometido para redimir a los hombres". Prosigue Ghirardi que "añadamos los milagros, y las dramáticas circunstancias del juicio y la crucifixión, que cumplen las profecías de Isaías y Jeremías y a su vez cimentan la doctrina cristiana de la vida perdurable y la redención. Y como colofón, la doctrina de Pablo, que fue el primero en advertir que la nueva religión podía extenderse no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, uniendo a toda la humanidad en una sola creencia [...] Pablo advierte que es posible desembarazarse de las rigideces arcaicas y ultranacionalistas de las creencias judías primitivas, que es posible unificar las ideas de griegos, persas, judíos y romanos, que es viable salvar el abismo que hasta entonces existía entre las enseñanzas de los profetas hebreos y los filósofos griegos, y conducir a todos los hombres hacia un solo redil, guiados por un solo pastor, y donde los espera un solo y mismo Dios⁽⁴⁴⁾".

Por su parte, Baynes indica al respecto que Pablo "con visión de general, escogió las capitales de provincia como los puntos estratégicos en la conquista del mundo para Cristo; éstas son las fortalezas que debían capturarse a cualquier precio. Fue aquí especialmente donde la iglesia primitiva vino a enfrentarse con aquel sistema de adoración al emperador que era su gran abominación idólatra⁽⁴⁵⁾".

A su vez, Ghirardi señala que "la idea es hondamente revolucionaria, y si bien origina un profundo cisma con las enseñanzas hebreas que habían circulado hasta entonces, prospera de modo avasallador, ya que la nueva religión medraba por igual entre los segmentos cultos e instruidos y los más humildes de la sociedad, sin distinción de nacionalidades⁽⁴⁶⁾". También el doctrinario cordobés añade que "mientras la nueva religión fue patrimonio de pobres y esclavos, probablemente la cosa no preocupó mayormente a los gobernantes. Pero cuando prendió en las clases altas, cuando los nobles abandonaron las ceremonias del culto público tradicional para celebrar los ritos de la nueva fe, la situación cambió sustancialmente. Llegaron entonces las persecuciones, a cual más cruenta, que se sucedieron una tras otra. Y una tras otra comenzaron a sumar víctimas⁽⁴⁷⁾"; y que "luego de los inútiles aunque cuerosos esfuerzos de Diocleciano por reestructurar, apoyándose en el mitraísmo, las creencias religiosas del Imperio (estructura en la que el cristianismo no figuraba), llega la figura de Constantino, y con él la tolerancia del edicto de Milán, en el año 313⁽⁴⁸⁾".

Concluye Ghirardi, a quien seguimos fundamentalmente en este tema, que "Constantino en el año 320 abolió las cargas impositivas al celibato que aún mantenían las leyes Iulia y Papia Poppaea de Augusto (beneficiando a los sacerdotes), y más tarde rechazó el divorcio, penalizó la filiación ilegítima, puso fin a los juegos de gladiadores, concedió subsidios a los pobres para desalentar el abandono de los niños y prohibió la conversión al judaísmo⁽⁴⁹⁾".

Después del concilio universal convocado por Constantino en el año 325 en Nicea, el imperio vuelve a tener una religión pública oficial, la cristiana. Esta premisa es poco después reafirmada por Teodosio el Grande en el año 391, en cuanto prohibió el paganismo y declaró públicamente al cristianismo como religión oficial del imperio. Tras Teodosio, "los herejes no podían ya ordenarse y fueron desterrados de Constantinopla mientras se privaba a los maniqueos y eunomios de la facultad de legar y recibir legados⁽⁵⁰⁾". Los concilios ecuménicos se suceden y las disputas teológicas también, así en Efeso (año 431), Calcedonia (año 451), etc.

Más tarde, en el año 529, Justiniano, de acuerdo con Ghirardi, "erradicó a los filósofos de la escuela de Atenas, es decir, a los intelectuales no necesariamente cristianos, y expulsó a vándalos y

herejes arrianos del norte de África y de Italia (533-552). Su *Corpus Iuris* no es solamente el más grande monumento jurídico de Roma, lo es también, y muy especialmente, de la Roma cristiana⁽⁵¹⁾".

Retomando mi opinión vertida *ut supra*, he señalado que la propagación incontenible del cristianismo en el imperio se debe a la "misma raíz religiosa del hombre romano". La misma necesidad espiritual que lo hace adorar dentro del paganismo le permite reconocer y aceptar el dogma del cristianismo. En cuanto a éste, se acepte a Cristo o no como Dios, es innegable su presencia en la historia como hombre y el mensaje de su Doctrina. El cristianismo, con su dignidad e igualdad hacia el hombre, ha sido el complemento adecuado que necesitó el derecho romano para hacerlo aún mejor. Así, valga la comparación, como el derecho honorario suaviza, adecua, mejora el vetusto *ius civile*, del mismo modo el cristianismo lo hace con el derecho romano. En este sentido, Ghirardi señala que "diversos factores de orden práctico, al margen de la seducción de sus enseñanzas, llevaron al cristianismo a expandirse y triunfar en su competencia frente a otras religiones. Concretamente, y de modo fundamental, su posición frente al matrimonio, la procreación y la familia⁽⁵²⁾". De igual modo también D'Ors hace hincapié en la gran influencia que el cristianismo ha tenido respecto de la debida consideración de la esclavitud, la patria potestad, el matrimonio, los hijos póstumos, las donaciones, la usura, las fundaciones y asociaciones, etc.⁽⁵³⁾.

Es evidente que todo lo relacionado con el derecho de la familia y la persona en el derecho romano ha recibido una gran influencia del cristianismo, permitiendo en muchos casos mejorar la condición de la persona y el trato que debe recibir, *v.gr.*, los hijos y los esclavos.

Finalizando el tema he de decir, siguiendo a Ghirardi, que "los primeros cristianos aparecen en Roma probablemente bajo el reinado de Claudio (41 al 54 d.C.), y si bien se tiene a Tertuliano (155 - 222 d.C.) como el fundador del cristianismo latino, seguramente los fieles de la nueva religión eran numerosos, o al menos notorios, durante el gobierno de Nerón, al punto que este emperador se fijó en ellos para atribuirles la culpa del incendio de Roma (64 d.C.), desencadenando la primera de las grandes persecuciones (66 al 68 d.C.), que luego se sucederían hasta fines del reinado de Diocleciano⁽⁵⁴⁾".

En cuanto a Diocleciano, he de decir que se señala que durante su gobierno se decide una de las últimas persecuciones virulentas contra los cristianos; y se ha comprobado que Pantaleón, a quien la iglesia venera como santo, nace en el año 282 en Nicomedia, en las proximidades de la actual Estambul, siendo hijo de un ambicioso senador romano que le proporciona los mejores maestros de literatura y lo hace estudiar junto a Eufrosino, médico de Diocleciano. Debido a sus conocimientos, luego el Emperador lo nombra su médico de cabecera⁽⁵⁵⁾. Poco después Pantaleón se acerca al cristianismo. Con esto quiero aseverar la injerencia que los cristianos tienen en la vida cotidiana del imperio; y que justamente el emperador Diocleciano, indicado pese a su buen gobierno de reformas como persecutor de los cristianos, tiene entre sus colaboradores directos a un seguidor de Cristo, que bien permite reflexionar en favor de aquellos que sostienen que el emperador romano en realidad no dispuso tamañas campañas en contra de los cristianos.

XII. LAS PRINCIPALES FUENTES DE DERECHO⁽⁵⁶⁾

En el período republicano (509 - 27 a.C.), según dijera, las principales fuentes de derecho consisten en la costumbre, la "ley de las XII Tablas", la ley rogada y el edicto del pretor. Finalizada la República e iniciado el Imperio, las citadas fuentes de derecho evolucionan, influenciadas por el cambio político institucional emergente del nuevo sistema. Al respecto, es bueno recordar la enseñanza del prestigioso romanista español D'Ors, que *ut supra* transcribiéramos, cuando asevera que "el tradicionalismo jurídico de los romanos prefería superponer lo nuevo a lo antiguo, y no desautorizar a los antepasados⁽⁵⁷⁾". Evidentemente, la figura dominante del Príncipe comienza a eclipsar las fuentes de derecho tradicionales, acentuando su influencia sobre sus órganos de producción.

De este modo puedo señalar que durante el transcurso del Alto Imperio las principales fuentes de derecho consisten en el "edicto de los magistrados", los "senadoconsultos" y la "respuesta de los jurisprudentes", sin perjuicio de continuar también aplicándose las fuentes de los períodos anteriores.

Durante el período republicano, la actividad del pretor es fuente primordial de derecho. Se debe a este magistrado prácticamente el inicio y auge del derecho del mundo occidental. El pretor utiliza convenientemente su potestas, facultad traducida en el *ius ediscendi*, para dirigirse al pueblo con fuerza de ley, creando derecho o modificando y adecuando el existente a las necesidades del tiempo que les toca en turno vivir (*interpretatio*).

El pretor actúa en la primera parte del proceso civil romano, denominada "etapa de derecho" (*in iure*), organizándolo y dirigiéndolo, por lo que se encuentra en una situación más que óptima para crear derecho cuando éste no existe o modificar el "derecho quirritario" existente ("ley de las XII Tablas"), cuando fuera necesario. El "pretor peregrino", por su inmediatez con los pueblos extranjeros, es el que más oportunidad innovadora evidencia en la actividad creadora. El derecho creado primordialmente por el pretor mediante "acciones" es recogido en lo que se llama el "edicto del pretor".

Iniciado el Alto Imperio, la actividad del pretor se mantiene inalterable durante todo el primer tramo, mas luego, lentamente, los príncipes sucesores de Augusto comprenden la importancia de la función del pretor y la absorben. En el año 131, ejerciendo el principado Adriano, encomienda al jurista más prominente de la época, Salvio Juliano, la recopilación de los "edictos de los magistrados" que ostentan el *ius ediscendi*, especialmente el pretor.

Salvio Juliano lleva a cabo su cometido recopilando los "Edictos" de modo cronológico sin respetar metodología alguna, recibiendo su trabajo el nombre de "Edicto Perpetuo". La obra abarca la actividad del pretor (urbano y peregrino), gobernadores de provincia y ediles curules; se encuentra dividida en títulos, y éstos comprenden edictos y fórmulas. La obra denominada "Edicto Perpetuo" se divide en seis partes, de las cuales las primeras cuatro son las principales y las dos últimas apéndices.

El orden de la obra en cuestión es el siguiente: Primera Parte (introdutiva): Abarca lo concerniente a la primera etapa del proceso civil (*in iure*) desde su inicio, a través de la notificación (*in ius vocatio*), hasta su finalización con la contestación de la acción (*litis contestatio*). Segunda parte: Contiene numerosas acciones destinadas a la protección de los contratos, las relaciones y derechos derivados del matrimonio, las cuestiones de la tutela y el delito de hurto. Tercera Parte: Trata sobre los procesos conocidos como "especiales", tales como la herencia pretoria, testamentos, legados y aquellos que necesitan rápida resolución (libertad, esclavitud). Cuarta Parte: Se refiere a la temática de la cosa juzgada, medios de ejecución de las sentencias y apelaciones. Primer Apéndice: Rige respecto de los interdictos, excepciones y estipulaciones pretorias. Segundo Apéndice: Comprende la recopilación de los edictos de los ediles curules.

Habré de destacar que mediante la entrada en vigencia del "Edicto Perpetuo" de Salvio Juliano la actividad creadora del pretor, que es vigorosa, dinámica, de capital importancia como fuente productora de derecho durante la República, declina. El pretor ya no crea o adapta derecho, sino que simplemente aplica el originado por sus antecesores en el cargo. Además, Adriano, cuando pone a consideración del Senado la ratificación de la obra de Salvio Juliano mediante un senadoconsulto, reserva para el Príncipe, según se desprende de la propia "alocución de elevación" (*oratio*), el derecho exclusivo de completarlo cuando lo considera necesario.

En otras palabras, la actividad creadora del pretor deja de existir, absorbida por el Príncipe, pero me es menester dejar en claro al respecto lo siguiente: No cabe dudas de que Adriano aplica un golpe enhiesto a la actividad creadora jurídica del pretor, reemplazando la dinámica de este último, evidenciada en la creación del derecho mediante acciones, para iniciar lo que se considera la actividad estática a cargo del Estado (recopilaciones). No obstante, la obra de Salvio Juliano indica claramente "un antes y un después" del acontecer jurídico romano, puesto que inicia, como dijera, el camino de la codificación. Evidentemente, no me refiero a ella en sentido moderno, sino de su paso previo, la compilación.

El derecho romano comienza a perder su dinamismo impreso en la actividad espontánea del pretor, dando paso a la estática encarnada en los órganos superiores del Estado⁽⁵⁹⁾. Esto se infiere claramente de las fuentes al leer con atención el Digesto de Justiniano, por cuanto los principales autores clásicos, posteriores al "Edicto", son contestes en referirse a éste estructurando obras en fundamento al mismo, v.gr., Ulpiano en Comentarios al Edicto. Es decir, que si bien el "Edicto Perpetuo" concentra la actividad creadora del derecho en manos del Príncipe, quitando vigor al pretor, que pasa de crear a aplicar solamente derecho, no es menos importante la obra de Salvio Juliano, puesto que marca el inicio de una nueva etapa dentro del sistema de las fuentes jurídicas romanas.

2. Senadoconsulto. Concepto. Evolución. Principales senadoconsultos⁽⁶⁰⁾

Al decir de Gayo, "senadoconsulto" (senatusconsultum) significa "lo que el Senado autoriza y establece y tiene fuerza de ley⁽⁶¹⁾". En un principio, la actividad del Senado es intensa, reemplazando a los comicios en la creación de normas, pero luego, cuando el poder del Príncipe se acentúa, también ejerce influencia sobre el Senado, haciendo prevalecer su opinión a través de los senadoconsultos. Esto es así, por cuanto el Príncipe que preside el Senado es quien expone en primer lugar el proyecto de ley y las razones para su aprobación, lo que se llama "oración, o discurso del Príncipe" (oratio principis) ante el Senado, proponiendo para su aprobación un senadoconsulto. Lo que motiva que paulatinamente la oratio sea considerada como una verdadera fuente de derecho, dejando de lado incluso la denominación primitiva de "senadoconsulto" (senatusconsultum) para ser reemplazada por "oración del príncipe" ("oratio principis senatu habita"), con el agregado del nombre del Príncipe que interviene (v.gr. oratio Antonini, oratio Severi, etc.⁽⁶²⁾).

Los principales "Senadoconsultos" que puedo referenciar tras investigar cuidadosamente el tema son los siguientes:

"Neroniano" (Neronianum), que dispone para el caso del testador que hubiese legado alguna cosa mediante una forma no adecuada que igualmente tuviese valor el legado (legatum per damnaionem)⁽⁶³⁾. "Neroniano" (Neronianum) referido a la tortura pasible de aplicación a los esclavos cuyo dueño ha sido asesinado⁽⁶⁴⁾.

"Orficiano" (Orfitianum), que trata respecto de la preferencia que debe darse a los hijos en la herencia de la madre, sea ésta ingenua o libre⁽⁶⁵⁾.

"Claudiano" (Claudianum), que dispone que la mujer libre que sostiene relaciones carnales con un esclavo, pese a la prohibición del amo, notificada tres veces se hace esclava de este último⁽⁶⁶⁾. "Claudiano" (Claudianum) referido a la tutela de las mujeres núbiles⁽⁶⁷⁾.

"Emiliano" (Emiliano), que establece que en los casos de manumisiones fideicomisarias, si no se encuentra presente en el momento del fallecimiento del otorgante la persona que debe conceder la libertad al esclavo, o no quiere comparecer, deberá intervenir el pretor, debiéndose estar a lo que éste resuelva⁽⁶⁸⁾.

"Afiniano" (Afinianum), que dispone el derecho del adoptado para recibir una cuarta parte de la sucesión ab intestato del adoptante⁽⁶⁹⁾.

"Calvisiano" (Calvisianum), que regula el matrimonio entre un hombre mayor de 60 años y una mujer menor de 50 años⁽⁷⁰⁾.

"Juvenciano" (Iuventianum), que se refiere a la diferencia que existe entre el poseedor hereditario de buena y mala fe⁽⁷¹⁾.

"Aproniano" (Apronianum), que brinda capacidad a las ciudades para adquirir fideicomisos⁽⁷²⁾.

"Macedoniano" (Macedonianum), que regula a modo de excepción el caso del "hijo de familia" (filius familias), menor de 25 años, que es demandado para que pague el dinero que se le hubiera prestado⁽⁷³⁾.

"Articuleyano" (Articuleianum), que rige respecto de las manumisiones testamentarias efectuadas por fideicomisos⁽⁷⁴⁾.

"Pegasiano" (Pegasianum), que trata de la denominada "cuarta pegasiana" en materia sucesoria, concediéndole el derecho al heredero de acceder a ella, otorgándole simultáneamente al fideicomisario el derecho a intimar al heredero para que acepte la herencia. Es considerado su autor el jurista Pegaso⁽⁷⁵⁾.

"Liboniano" (Libonianum), que habla del delito de falso testimonio y las penas aplicables a éste emanadas de la lex Cornelia de falsis⁽⁷⁶⁾. "Liboniano" (Libonianum), que establece la nulidad de las disposiciones testamentarias a favor de quien hubiese intervenido en la redacción del testamento, salvo que el mismo testador lo ratificase indubitadamente⁽⁷⁷⁾.

"Rubriano" (Rubrianum), que confirma las manumisiones de esclavos efectuadas ante el pretor aun cuando no estuviese presente en el acto el manumitor⁽⁷⁸⁾.

"Pisoniano" (Pisoniano), que regula el caso de las ventas de esclavos que tuvieran penas pendientes, disponiendo que una vez efectivizada dicha venta, el vendedor debe restituir el precio recibido al comprador⁽⁷⁹⁾.

"Silaniano" (Silanianum), que impone la condena a tortura o muerte para aquellos esclavos que no socorran a su amo cuando es asesinado⁽⁸⁰⁾.

"Veleyano" (Velleianum), que prohíbe a las mujeres otorgar fianza o garantía⁽⁸¹⁾.

"Planciano" (Plancianum), que impone a la mujer divorciada embarazada la obligación de declarar dicho estado a su ex marido dentro de los treinta días de concretado el divorcio⁽⁸²⁾.

"Tertuliano" (Tertullianum), que introduce en la sucesión de los hijos que muriesen sin descendencia el llamado de las mujeres que gozan del ius liberorum⁽⁸³⁾.

"Turpiliano" (Turpillianum), que castiga la artimaña empleada para evitar una demanda o el ejercicio de una acción (delito detergiversatio)⁽⁸⁴⁾.

"Trebeliano" (Trebellianum), que establece la ficción legal de considerar al fideicomisario universal como heredero⁽⁸⁵⁾.

"Volusiano" (Volusianum), que dispone la aplicación de los castigos previstos en la "ley Julia de violencia privada" para quienes se unen ilícitamente para litigar contra otra persona con el propósito de repartirse lo que obtengan con su condena⁽⁸⁶⁾. "Volusiano" (Volusianum), que impone la prohibición de demolición de edificios urbanos o rústicos con fines especulativos⁽⁸⁷⁾.

"Vitrasiense" (Vitrasianum), destinado a confirmar las manumisiones fideicomisarias de esclavos⁽⁸⁸⁾.

3. Respuesta de los jurisperitos. El ius publicae respondendi⁽⁸⁹⁾

La jurisprudencia durante el Principado está comprendida por la actividad de los juristas, llevada a cabo mediante respuestas a los temas de derecho sometidos a su consideración⁽⁹⁰⁾. Es la fuente más importante en este período, particularmente por la fuerza de ley que caracteriza la labor de los juristas más notables. En rigor de verdad, la actividad jurídica de los juristas es anterior al período imperial. Así, durante la República puedo citar, entre los más importantes y conocidos, a los siguientes: Tiberio Coruncanio, Sextus Aelius Paetus Catus "el Astuto", Cneus Flavius, Appio Claudio "el Ciego", P. Sempronio "el Sabio", Publio Elio, Publio Mucio Scaevola, Manio Manilio, Publio Rutilio Rufo, Quinto Mucio Scaevola, Sexto Papirio, Servio Sulpicio Rufo, Alfenio Varo, Atistio Labeón (considerado el fundador de la Escuela Proculiana), Trebatio Testa, Aulio Gelio y Marco Tulio Cicerón⁽⁹¹⁾.

Pero es durante el Principado donde los juristas comienzan a evacuar las consultas con el agregado de "fuerza de ley". Hasta allí la labor de los juristas implica una valiosa opinión, seguida generalmente por todos aquellos vinculados de un modo u otro con el quehacer jurídico, sin carácter vinculante. Se debe a Augusto el introducir el carácter de "fuerza de ley", producto de la absorción de poderes y funciones destinada a fortalecer la "supermagistratura" que desempeña. Se basa en la auctoritas que ejerce para asumir la facultad de emitir "respuestas" (responsa). Esta decisión es importante y necesaria, de lo contrario el Príncipe queda sometido a la actividad de pretor en todo lo relacionado con la creación del derecho. En consecuencia, Augusto decide para fortalecer, en la incipiente estructura estatal, la figura del Príncipe absorber como facultad propia la de "evacuar consultas", ubicándose en un peldaño superior a las magistraturas republicanas, sujetándolas de tal modo a su voluntad.

Esta facultad, imposible de ejercer en la práctica por su complejidad y tiempo de dedicación, es delegada primero por Augusto, y luego por sus sucesores, en juristas de gran valía, capacidad y confianza para que emitan "respuestas en nombre del Príncipe", recibiendo la denominación de "Derecho de dar Respuestas Oficiales en nombre del Príncipe" (ius publicae respondendi ex auctoritate principis)⁽⁹²⁾. Estos juristas (prudentes) tienen la facultad delegada del Príncipe de evacuar las consultas que les formulan los particulares inmersos en una posible controversia judicial. La respuesta (responsa) debe ser efectuada por escrito, firmada y sellada (signatum), y ser remitida a la parte interesada. En muchos casos es acompañada incluso con el sello imperial a efectos de brindar mayor fuerza a la decisión del jurista, por cuanto la opinión de éstos no es otra cosa que la voluntad del Príncipe.

Por otra parte, de modo paralelo a la actividad jurídica oficial a cargo de estos juristas que gozan de la facultad delegada por el Príncipe, se encuentra la labor de aquellos que no la poseen, pero cuya opinión es también tenida en cuenta por los litigantes a modo de asesoramiento. Es decir, en otras palabras, que la actividad es libre, pero el Príncipe tiene la necesidad de regularla de algún modo, emitiendo su propia voluntad en los temas controvertidos sometidos a su análisis ("respuesta

u opinión oficial"), lo que indudablemente da gran peso a la decisión de los juristas agraciados con el ius publicae respondendi sobre aquellos que no lo tienen.

De esta manera el Príncipe se asegura la creación, modificación e interpretación del derecho que otrora privilegia la actividad del pretor, convirtiéndose prácticamente en la principal fuente de derecho en este período a través de la voz de los juristas oficiales. La actividad de estos últimos, iniciada por Augusto, es continuada y mejorada por sus sucesores. Le corresponde más tarde a Adriano regular mejor dicha labor, especialmente ante la controversia de opiniones discordantes entre los mismos juristas oficiales, y entre éstos y aquellos que no ostentan tal condición. Adriano adopta la decisión regulatoria mediante un "rescripto imperial" (rescriptum), estableciendo la supremacía de las respuestas emitidas por los juristas que gozan del ius publicae respondendi, indicando que tienen fuerza de ley y que no pueden ser dejadas de lado por los jueces cuando los juristas se han pronunciado de modo concordante. En cambio, si median discrepancias notorias entre ellas, el magistrado tiene la facultad de seguir aquella opinión que considera más adecuada al caso, aun la de un jurista no oficial.

El fin primordial de Adriano es dejar en claro el rango de opinión a tener en cuenta por el magistrado ante la discrepancia de pareceres. Pero, a mi juicio, es aún más importante el hecho que establece, es decir, que es el Príncipe quien autoriza al magistrado a adoptar la decisión más conveniente al caso; no es entonces una facultad propia de éste, subordinándolo absolutamente bajo su potestad. Ya no quedan dudas de que la actividad del añejo magistrado republicano subsistente aún en el Alto Imperio no tiene poder autónomo para decidir cuestiones novedosas o crear derecho cuando no exista. Sólo el Príncipe puede hacerlo, directamente o a través de personas autorizadas; aún más, en el caso de controversias de opiniones, es siempre el mismo Príncipe quien faculta al magistrado a encontrar y aplicar la solución más favorable.

Dejo en claro que Adriano es absolutamente coherente en su intención y acción de gobierno, por cuanto las medidas que adopta son concordantes y están destinadas a fortalecer la figura y poder del Príncipe. En este sentido, tenemos el famoso "rescripto" que he referenciado ut supra, destinado a señalar al magistrado el camino a seguir ante casos de controversias jurisprudenciales; la creación del "Edicto Perpetuo", encomendado a Salvio Juliano, y finalmente la creación del "Concilio de Juristas" (Consilium). Este último actúa como un verdadero "tribunal de alzada", destinado a interpretar la jurisprudencia existente, además de ser el único que puede introducir modificaciones al "Edicto Perpetuo" mediante "rescriptos imperiales".

En pocas palabras, Adriano consuma con sus medidas la monopolización en manos del Príncipe de la labor creadora e interpretativa del derecho, cercenando las facultades en tal sentido que poseen hasta dicho momento los restantes órganos de gobierno. Es por esta razón que más arriba he señalado la importancia de Adriano en la consolidación de la figura del Príncipe en franco camino a convertirse en Emperador.

XIII. ESCUELAS DE DERECHO. LOS PROCULEYANOS Y SABINIANOS(93)

Durante el reinado de Augusto surgen en Roma las dos grandes escuelas de derecho conocidas como Proculayana y Sabiniana. De la primera se sostiene que es políticamente progresista e innovadora y que emplea el método casuístico; y que la segunda es conservadora y adopta el método sistemático. Pero, en realidad, con el transcurso del tiempo, los exponentes de ambas escuelas intercambian estas características sin que puedan distinguirse como exclusivas de una de ellas en particular en desmedro de la otra.

1. La Escuela Proculayana

Fundada por Marco Antistio Labeo (Labeón), descendiente de una antigua familia noble ("óptimo"), nacido en el año 48 a.C. y muerto entre los años 10 y 18 d.C. Es discípulo del prudente Trebacio Testa y se evidencia opositor de Augusto. Posiblemente por esta razón no avanza en demasía en la "carrera de las magistraturas" (cursus honorum), logrando únicamente la pretura. Posee una gran cultura general, no sólo jurídica, dado que escribe sobre variados temas, como

gramática, dialéctica y literatura. Es autor de distintas obras, aproximadamente cuatrocientos libros, referidos al derecho pontificio, la "ley de las XII Tablas", el edicto del pretor urbano, repuestas a cuestiones concretas, etc. Más tarde, un extracto de su obra Pithana es rescatada por el jurista Paulo y lo mismo hace Javoleno con su obra Póstuma (Posteriores) en el Digesto de Justiniano. Son considerados integrantes de esta escuela los siguientes juristas:

1.1. M. Cocceio Nerva (padre)

Se lo conoce por su fino sentido jurídico a través de la opinión de los juristas que le suceden, puesto que no se conocen escritos de su autoría. Vivió en tiempos de Tiberio.

1.2. Nerva (hijo)

Autor de la obra Libros de Usucapión (Libri de Usucapionibus), conocida por los comentarios efectuados por Papiniano en el Digesto de Justiniano. También vive en tiempos de Tiberio.

1.3. Próculo

Lamentablemente no tenemos muchos datos biográficos de su vida. Escribe una obra sobre los libros póstumos de Labeón llamada Epítome y una colección de Epístolas (Epistolae) que abarca sus respuestas a temas puntuales. Su trayectoria es importante, por cuanto la escuela lleva su nombre (Proculeyana). También vive en tiempos de Tiberio.

1.4. Pegaso

Tampoco tenemos muchos datos sobre su vida. Se lo conoce por ser posiblemente el mentor del "Senadoconsulto Pegasiano". Vive en tiempos de Vespasiano.

1.5. P. Iuventius Celso (padre)

Escribe prolíficamente, pero su obra no llega a nosotros de manera directa, sino a través de los comentarios de su hijo Celso y del jurista Neracio.

1.6. Iuventius Celso (hijo)

Es un gran jurista convocado por Adriano para integrar el "Consejo" (Consilium). Su obra capital (Digesta) sigue el sistema del "Edicto Perpetuo" y trata sobre sus respuestas personales a cuestiones jurídicas complejas, con el agregado de comentarios a distintas leyes y senadoconsultos. Le debemos la célebre definición del derecho recogida por Ulpiano, enseñando que "es el arte de lo bueno y lo equitativo" (ius est ars boni et aequi)⁽⁹⁴⁾.

1.7. Neracio Prisco

Tiene una larga trayectoria pública. Es cónsul, prefecto del erario (praefectus aerari), gobernador de la Panonia, y finalmente integra el "Consejo del Príncipe". Es autor de varias obras jurídicas, así, Reglas (Regulae), Respuestas (Responsa) y Pergaminos (Membranae). Actúa junto a Trajano y Adriano.

2. La Escuela Sabiniana⁽⁹⁵⁾

Es fundada por el jurista Casio Ateius Capito (Capitón), rival de Labeón, y por contraposición partidario de Augusto y Tiberio, a quienes debe su carrera política y su cargo de cónsul. Recuérdese que Labeón, su rival, sólo alcanza la pretura. Se dedica a escribir especialmente sobre derecho pontificio, sacro y derecho público. Son exponentes de esta escuela los siguientes prudentes:

2.1. Masurio Sabino

Es un gran jurista al cual debe el nombre la Escuela (sabiniana). Goza del ius publicae respondendi otorgado por Tiberio. Es de origen muy humilde, a quien sus propios discípulos ayudan a subsistir. Se dedica por completo a la enseñanza del derecho, rechazando cargos y honores. Escribe Derecho Civil desarrollando su obra en tres libros (Libri III Iuris Civiles) que posteriormente es comentado por los célebres Pomponio, Ulpiano y Paulo. También es autor, entre otras obras, de Edicto del pretor Urbano, Respuestas (Responsa) y un libro sobre hurto (Liber de Furtis).

2.2. Cayo Casio Longino

Es discípulo de Masurio Sabino. Pero, a diferencia de éste, posee una gran fortuna. Ocupa diversos cargos públicos. Escribe Derecho Civil (Ius Civile), obra de diez libros y también comenta parte de la obra de su maestro Sabino.

2.3. Caio Fidio Javoleno Prisco

Es cónsul, gobernador de provincia en Bretaña y Germania; procónsul en África, e integra el "Consejo" de Trajano. Escribe prolíficamente, haciéndolo sobre la labor póstuma de Labeón, dedicándole dos obras, de seis y diez libros, respectivamente. Trabaja sobre el *ius civile* de Cayo Casio Longino, comentándolo en quince libros. Escribe Epístolas en XIV Libros (*Epistolarum libri XIV*), que contiene sus respuestas a cuestiones y un comentario al "Edicto". Rescata su agudeza jurídica cuando señala que "en derecho toda definición es siempre peligrosa" (*omnia definitio in iure civile periculosa est*)⁽⁹⁶⁾.

2.4. Salvio Juliano

Es considerado uno de los más prominentes juristas de la escuela e incluso de la época que le tocó vivir (reinado de Adriano). Dueño de un gran talento, sus conocimientos y versatilidad jurídica le permiten abarcar prácticamente todas las ramas del derecho. Se puede decir que con él comienza lo que se da en llamar luego la "Jurisprudencia Clásica". Su familia es de origen itálico, pero nace en una provincia africana (*Hadrumentum*). Es pretor, cónsul (en dos oportunidades), gobernador en la Germania Inferior y miembro del "Consejo" de Adriano. Es el autor del famoso "Edicto Perpetuo" que lleva su nombre. Escribe *Digesto* (*Digesta*), obra que consta de noventa libros, conocida parcialmente a través de numerosos fragmentos tomados por los compiladores justinianos. También escribe comentarios sobre otros juristas anteriores a su época y un trabajo sobre soluciones de casos jurídicos (*Liber Singularis de Ambiguitatibus*). Me he referido *ut supra* a la importancia de este jurista en tiempos de Adriano, puesto que su obra cumbre, el "Edicto Perpetuo", señala un momento jurídico relevante que es tenido en cuenta por los juristas posteriores que trabajan sobre él, comentándolo.

2.5. Sextus Pomponio

Es un prominente jurista que desarrolla su obra mediante una larga y fecunda trayectoria que abarca desde la época de los príncipes Adriano a Lucio Vero. Se dedica a la enseñanza del derecho prescindiendo de la actuación pública. Demuestra poseer un gran conocimiento del derecho privado y de la historia de Roma. Su copiosa obra abarca la temática referida a "los hechos históricos y jurídicos que sirven de base para estudios posteriores sobre la legislación antigua romana y el derecho civil". Sobre el primer tema escribe dos obras, recogidas luego fragmentariamente en el *Digesto* de Justiniano. Con relación al derecho civil, escribe comentarios sobre la labor de los juristas Masurio Sabino y Quinto Mucio (*Ad Quintum Mucium*). Asimismo escribe un Comentario al Edicto que abarca noventa libros, conocido fundamentalmente por las citas efectuadas por jurisconsultos posteriores. Además, son de su autoría las siguientes obras: *Lecciones Varias* (*Variae Lecciones*), *Reglas* (*Reglas*), *Epístolas* (*Epistolae*), *Estipulaciones* (*Stipulationibus*), *Fideicomisos* y *Senadoconsultos*.

XIV. LOS JURISCONSULTOS CLÁSICOS⁽⁹⁷⁾

Siendo intensa la actividad jurídica llevada a cabo por los prudentes durante todo el Alto Imperio, de modo oficial o privado, es imposible en verdad detenernos en cada uno de ellos. Por dicho motivo me abocaré a nombrar a los principales, luego hablaré sobre aquellos que realmente deslumbraron con su saber.

Pertenecen al primer siglo del Imperio, entre otros, los juristas Vitelio y Favius Mela (contemporáneos de Labeón y Capítón), Caelio Sabino, Cartilio, Viviano, Campano, Octaviano, Puteolano, Servilio y Licinio.

Corresponde nombrar a continuación a los juristas que participan desde los Antoninos en adelante hasta finalizar el Alto Imperio. Ellos son, entre otros: Sextus Caecilio Africano (discípulo de Salvio Juliano), Pactumeio, Publicio, Clemente, Venuleio, L. Velucio Maeciano (maestro de Marco Aurelio), Paterno, Florentino, Papirio Iusto, Tarruntenus, Messio, Calistrato, Tertuliano y Rutilio Máximo.

Pertenecen también, entre los aquí nombrados, los juristas Ulpio Marcelo, Quinto Cervidius Scaevola y Trifonino, que si bien no se encuentran nominados entre los "grandes juristas clásicos", me permito resaltarlos deteniéndome en su obra, por cuanto es justo hacerles memoria, ya que descuellan un tanto más que los nombrados precedentemente, aunque en un tono menor que los considerados "grandes".

1. Ulpio Marcelo

Es un excelente jurista que por sus méritos integra el "Consejo" de Antonino Pío. Escribe Digesto (Digesta) y Comentarios (Notae) sobre las obras de Salvio Juliano y Pomponio. También escribe un libro sobre Respuestas de casos cotidianos (Liber singularis de responsa), entre otras obras.

2. Quinto Cervidius Scaevola

Denota un gran conocimiento del derecho y es maestro de Trifonino y de los insignes Paulo y Papiniano. Escribe Digesto (Digesta), Notas a los Digestos de Salvio Juliano y Marcelo (Notae), Respuestas (Responsa), Cuestiones (Quaestiones), Reglas (Regulae), Libro sobre cuestiones de familia (Liber singularis de quaestione familiae) y un libro de derecho público.

3. Trifonino

Notable y fino jurista que cuenta como maestro al jurista Q. Cervidius Scaevola. Escribe Diputationes y otras obras recogidas fragmentariamente en el Digesto de Justiniano.

XV. LOS GRANDES JURISTAS CLÁSICOS(98)

Son considerados los "grandes juristas" de este período por su trayectoria y calidad de conocimiento, que denotan un admirable y vasto conocimiento del derecho, sobresaliendo merecidamente del resto de los nombrados. Su obra ha llegado a nosotros directamente o a través de recopilación en el Digesto de Justiniano. Son los verdaderos maestros del derecho en el Alto Imperio. Ellos son: Gayo, Emilio Papiniano, Julio Paulo, Domicio Ulpiano y Herenio Modestino.

1. Gayo

Es integrante de la escuela sabiniana, como a sí mismo se considera, pero he decidido incluirlo entre los "grandes juristas clásicos" por la calidad e importancia de su obra. Si bien no goza en vida del *ius publicae respondendi*, se le confiere tal privilegio póstumamente en premio a la calidad de su obra, según lo dispone la "Ley de Citas" de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III (año 246)⁽⁹⁹⁾. Lamentablemente no han llegado a nosotros datos biográficos fidedignos sobre su origen y vida, puesto que se han perdido en el tiempo. Sin embargo, se ha conjeturado demasiado sobre su existencia, algunos incluso la niegan, siendo ésta, en rigor de verdad, un misterio. Afortunadamente, lo que se ha rescatado es su obra, lo que permite apreciar su notable conocimiento del derecho y su fino sentido jurídico. Las distintas versiones sostienen que se trata, o bien de un ciudadano romano, o un provincial (helenístico), o un ciudadano romano radicado en las provincias; y hay quienes lo consideran un extranjero. Hasta el propio Justiniano parece intervenir en la disputa, pretendiendo zanjar la cuestión cuando se refiere a su persona, aunque de un modo un tanto confuso, llamándolo "nuestro Gayo" (*Gaius Noster*), considerándolo en definitiva romano. Lo cierto es que se trata de un notable profesor de derecho, que escribe y enseña de modo claro y sencillo durante su larga y fecunda vida, que se conjetura abarca los tiempos de Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo (al parecer fallece longevo). Lo importante no es determinar su origen, sino hablar de su labor jurídica, rica y basta. Su obra más importante, *Instituciones* (*Institutas*), ha arribado a nosotros en texto casi íntegro gracias al descubrimiento realizado por el historiador Niebuhr (1816) en un palimpsesto de la Biblioteca Capitular de Verona, y otros descubrimientos posteriores (texto de Autun y manuscritos egipcios) complementaron las lagunas existentes. Hoy contamos en nuestro país con una magnífica traducción y comentarios de esta obra a cargo del distinguido maestro romanista, profesor Alfredo Di Pietro⁽¹⁰⁰⁾.

Gayo desarrolla sus *Institutas* en cuatro libros. El primero trata del derecho de las personas. Lleva a cabo una clasificación general de las fuentes del derecho hablando de las personas libres y esclavas, de los que se encuentran sometidos o no bajo potestad y respecto de la tutela y curatela. El segundo se refiere a las cosas, abarcando una clasificación de éstas, los derechos de propiedad y parte de derecho sucesorio. El tercero, también dedicado a las cosas, continúa desarrollando derecho sucesorio y obligaciones. Finalmente, el cuarto habla de las acciones.

Esta obra es tomada luego como fuente y modelo de inspiración de las *Institutas* de Justiniano y del Código Civil francés de Napoleón, considerado el primero en sentido técnico moderno.

Posteriormente, Gayo escribe las siguientes obras, a saber: *Res Cottidianae*, que consiste en una modificación y actualización de las *Institutas*; Comentario sobre el edicto del pretor urbano; Comentario sobre el edicto del pretor provincial; Comentario sobre la *lex Iulia et Papia*; Comentario a la Ley de las XII Tablas; Comentario sobre los senadoconsultos Tertuliano y Orficiano; Comentario sobre la fórmula hipotecaria; Comentario sobre la ley *Glitia*; dos libros sobre fideicomisos y tres libros sobre manumisiones. El *Digesto* de Justiniano ha recogido aproximadamente quinientos veinte fragmentos de la obra de Gayo.

2. Emilio Papiniano (Aemilius Papinianus)

De origen sirio, nacido en la ciudad de Emesa, ha sido considerado como el más importante de todos los jurisconsultos clásicos. Lleva a cabo una larga trayectoria pública, iniciándola primero como asesor del prefecto del pretorio en tiempos de Marco Aurelio, y luego continuándola como prefecto con Alejandro Severo. Es compañero de estudios y amigo personal de Septimio Severo, a quien permanentemente le brinda consejo. Desafortunadamente es asesinado después del deceso de este emperador por su hijo y sucesor Caracalla, por cuanto Papiniano no quiere justificar jurídicamente el asesinato de Geta, el otro hijo de Septimio Severo, ordenado por el propio Caracalla. Escribe *Cuestiones* (*Quaestiones*), colección de soluciones de casos prácticos; *Respuestas* (*Responsa*), colección de respuestas a problemas planteados; *Definiciones* (*Definitiones*), obra de definiciones jurídicas; *Sobre adulterio* (*De Adulteriis*), que trata sobre el adulterio y una obra en griego sobre "derecho municipal". Hago notar que aproximadamente seiscientos fragmentos del *Digesto* de Justiniano son tomados de Papiniano.

3. Julio Paulo (Iulios Paulus)

No se conoce con exactitud su origen, sólo que es discípulo de Quinto Servidius Scaevola. Es nombrado asesor y discípulo de Papiniano y luego designado prefecto del pretorio por Alejandro Severo, de quien también es amigo y consejero. Escritor prolífico, abarca todos los aspectos del derecho. Son de su autoría, entre otras obras: Edicto del Pretor, compuesto por setenta y ocho libros; Edicto del Edil Curul (dos libros); Comentarios a Sabino (dieciséis libros); Comentario al Edicto Perpetuo de Salvio Juliano; Comentario a la obra de Labeón; Comentario a la obra Cuestiones de Scaevola; Notas a las Respuestas de Papiniano; Comentarios a las leyes Iulia et Papia, Falcidia, Aelia Sentia y Fufia Caninia; Comentarios a los senadoconsultos Silaninao, Tertuliano y Orficiano. También, escribe Cuestiones (Quaestiones); Respuestas (Responsa) e Instituciones (Institutas). Deslumbra, asimismo, en derecho público, procesal y fiscal, elaborando varias monografías al respecto. Finalmente, también redacta un manual de carácter práctico conocido como Sentencias de Paulo (Pauli Sententiarum), que ha llegado a nosotros íntegramente después de su primera publicación en el año 1527. En nuestro país contamos con una excelente traducción de esta obra a cargo del profesor Arturo Santos Caminos⁽¹⁰¹⁾. A modo de síntesis de su extraordinaria capacidad señalo su fina apreciación jurídica cuando puntualiza admirablemente en su obra que "no todo lo lícito es honesto" (non omnes quod licet honestum est)⁽¹⁰²⁾.

4. Domicio Ulpiano (Domitius Ulpianus)

Nace en Tiro (Fenicia). Tiene una vasta actuación pública en el gobierno de Alejandro Severo, de quien es consejero personal, revistiendo distintos cargos hasta que es nominado prefecto del pretorio. Escribe sobre El Edicto (Ad Edictum), Comentarios sobre la obra de Sabino y Scaevola y Notas sobre las Respuestas de Papiniano (Notae). Es autor de Respuestas (Responsa); Discusiones (Disputationes); Opiniones (Libri Opinionum); Instituciones (Institutas); Reglas (Regulae) y de numerosos trabajos monográficos de la más diversa índole, así, fideicomisos, esponsales, adulterio, procedimiento, funciones de los magistrados republicanos y del prefecto urbano. Destaco su obra Libro Único de las Reglas (Liber Singularis Regularum), editada por primera vez en el año 1549, encontrándose en nuestro país una excelente traducción a cargo de la extinta profesora romanista Nina Ponssa de la Vega de Miguens⁽¹⁰³⁾. Es muy importante destacar que aproximadamente casi la mitad de los fragmentos del Digesto de Justiniano pertenecen a Ulpiano. Finalmente debo decir que se encuentra en la obra de Ulpiano la memorable síntesis de los famosos tres preceptos del derecho, a saber, "vivir honestamente" (honestae vivere), "no dañar a otro" (alterum non laedere) y dar a cada uno lo suyo (suum cuique tribuere)⁽¹⁰⁴⁾.

5. Herenio Modestino (Herenius Modestino)

Se desempeña como prefecto de vigilancia (praefectus vigilium) en Roma entre los años 225 y 244. Es discípulo de Ulpiano y se dedica fundamentalmente a la docencia. Es considerado el último de los grandes juristas clásicos. Redacta diversos tratados de importancia en griego y latín, algunos destinados a los estudiantes, entre ellos podemos citar: Pandectas (Pandectae); Reglas (Regulae) y Diferenciaciones (Diferentiae).

XVI. LA CRISIS POLÍTICA INSTITUCIONAL

Teniendo en cuenta lo apuntado en su momento respecto del fenómeno "crítico histórico", he de señalar que el fin del período conocido como Alto Imperio (27 a.C. al 283 d.C.) y el inicio del Bajo Imperio se deben a causales internas y externas.

Entre las causas internas puedo decir que el Alto Imperio se caracteriza por el esplendor máximo alcanzado por Roma, iniciado en la República. Durante este período, el último gobierno estable y próspero es el de la dinastía Antonina (96 al 192), puesto que, al finalizar ésta con Cómodo, comienza lentamente la degradación del poder de Roma que desencadena en el nuevo período denominado "Bajo Imperio", con la irrupción de Diocleciano. No en vano el último tramo del "Alto Imperio" se conoce como "Anarquía Imperial" (238 al 283), caracterizado por la presencia de diversos emperadores propuestos simplemente por el ejército que se suceden o coexisten casi simultáneamente. Justamente el ejército, en particular la famosa guardia pretoriana creada por Augusto, se erige en verdadero y temible factor de poder y de gobierno en el Imperio. Tanto, como he dicho, que se encuentra superada la idea de "diarquía", debiéndose remplazar por la de "triarquía" (Príncipe, Senado y Ejército). Durante este período de anarquía, el más importante mecanismo de sucesión imperial es la guardia pretoriana, que se encarga de asesinar y erigir emperadores de manera casi ininterrumpida. La situación social se ve agravada incluso por el padecimiento de la población con motivo de una gran inflación ocasionada por las guerras por el poder.

Entre las causas externas señalo la nueva e inquietante presencia de los bárbaros, quienes, sosegados y respetuosos del poderío de Roma durante el gobierno de los Antoninos, comienzan a amenazar sin pudor las endeble fronteras del Imperio.

O sea, en pocas palabras, las causas de la crisis que origina el cambio de sistema de gobierno dando lugar al nacimiento del Bajo Imperio se deben tanto al padecimiento de problemas internos (anarquía imperial, poder descontrolado del ejército, inflación, etc.), como externos (nueva amenaza y presión en las fronteras por parte de los bárbaros). En ese contexto histórico irrumpe en la escena política Diocleciano.

Capítulo VI - El bajo imperio o dominado

CAPÍTULO VI - EL BAJO IMPERIO O DOMINADO

Se denomina genéricamente Bajo Imperio o Dominado al período comprendido entre los años 284 (Diocleciano) y 527 (Justiniano). Se acentúa profundamente, la decadencia del imperio, evidenciando el predominio de la parte oriental sobre la occidental. Las características esenciales de este nuevo período son las siguientes: nueva división del imperio en Oriente y Occidente que, aunque es luego unificado en algunas oportunidades, se mantiene en adelante escindido; Roma pierde paulatinamente su poder cuando deja de ser considerada capital del imperio; marcada influencia de la parte oriental sobre la occidental en cuanto al ejercicio del poder y costumbres en la corte imperial.

I. AURELIO VALERIO DIOCLECIANO (284 - 304)

Oriundo de Dalmacia, asume el poder imperial el 17 de noviembre de 284, cuando es proclamado emperador por sus tropas. Es militar de carrera, se inicia como simple soldado en tiempos de Claudio II "el Gótico" (268-270) y Aureliano (270-276). Ascende a la categoría de oficial con Probo (276-282), luego es nombrado Gobernador de la Provincia de Mesia bajo el gobierno de Caro (282), Numerario y Carín (282-284).

Durante su extenso gobierno pacifica el imperio, otorgándole una nueva estructura política institucional, teniendo en mira lo siguiente: establecer definitivamente un mecanismo legal de sucesión imperial dando fin a la anarquía vigente en este sentido; detener la fuerte presión de los pueblos bárbaros que pugnan por invadir el imperio; pautar nuevas instituciones y medidas de gobierno para centralizar la acción de gobierno.

Para lograr estos propósitos es menester implementar paulatinamente diversas reformas que deben ser agrupadas en políticas institucionales.

1. Reformas de carácter político

Diocleciano dispone nuevamente la división del imperio en Oriente, con capital en Nicomedia, que a la vez es la capital de todo el imperio, y Occidente, con capital en Milán. Diocleciano decide permanecer en Oriente mientras destina en Occidente a Maximiano, persona de su mayor confianza. Ambos, en el nuevo orden constitucional, son "Emperadores", recibiendo la denominación de "Augustos". Pero en rigor de verdad, Diocleciano es emperador, no sólo de Oriente, sino de todo el imperio, y Maximiano sólo lo es de Occidente. Incluso este último emplea su nombre siempre a continuación del primero. Esto se debe a la fundamentación ideada por Diocleciano que, con el fin de establecer la supremacía del emperador de Oriente, dispone que su mayor rango deriva de Júpiter, considerado un dios, mientras que Maximiano debe el suyo a Hércules, un semidiós.

Esto significa que la división del imperio no es tan real como aparenta, por cuanto todo aquello que el emperador de Oriente decide lo hace para todo el imperio, mientras que lo dispuesto por su colega de Occidente sólo lo es para la parte del imperio que gobierna, y necesariamente tiene que recibir el beneplácito del emperador de Oriente para que se aplique allí también.

Luego, en el año 293, Diocleciano nombra como su sucesor a Galerio, y Maximiano hace lo propio con Constancio Cloro. Los sucesores de ambos emperadores reciben el título de "Césares". En verdad la división del imperio se completa con la distribución de jurisdicciones entre los gobernantes, Augustos y Césares, para lograr una mejor eficiencia en el gobierno, deteniendo la

embestida de los bárbaros. Esta división en cuatro partes origina también la denominación del período de Diocleciano como "Tetrarquía", que en definitiva consiste en lo siguiente:

Diocleciano, "Emperador Augusto de Oriente y de todo el imperio", tiene asentado su gobierno en la ciudad capital de Nicomedia, con gobierno directo en las regiones de Tracia, Asia y Egipto. Galerio, "César y sucesor de Diocleciano", gobierna la Iliria, el Danubio y Acaya. Por su parte, Maximiniano, "Emperador Augusto de Occidente", reside en Milán, capital de Occidente, y rige sobre Italia, Sicilia y África. Constancio Cloro, "César y sucesor de Maximiano", gobierna Galia, España y Bretaña.

Con la finalidad de erigir una verdadera dinastía imperial, Diocleciano concierta en Oriente el matrimonio de su hija Valeria con Galerio, aconteciendo lo propio en Occidente, ya que Maximiano debe casar a su hija Teodora con Constancio Cloro. Este último matrimonio conlleva la particularidad de que Constancio Cloro, para poder contraer nupcias, debe repudiar primero a su esposa Helena, la futura santa; ambos son padres de Constantino "el Grande".

La reforma persigue un mejor gobierno y defensa de las fronteras frente a los bárbaros, a la vez que busca establecer definitivamente un mecanismo legal de sucesión imperial. Esto último se debe a que dispone que, acontecida la muerte del "Emperador de Oriente", el "César designado" debe sucederlo. Al mismo tiempo en Occidente se debe producir el mismo reemplazo. Además, Diocleciano establece para evitar las apetencias malsanas del poder de las cuales da testimonio la tristemente célebre guardia pretoriana durante el Alto Imperio en particular, y luego todo el ejército en general, que de todos modos, si no se produce el deceso del "Emperador de Oriente", al cabo de veinte años de reinado necesariamente debe abdicar, haciendo lo propio el "Augusto de Occidente", originando así la sucesión imperial.

Esto último es lo que realmente acontece, puesto que transcurridos veinte años de gobierno, Diocleciano acata la normativa constitucional por él mismo creada y abdica en el año 305 a favor del "César" Galerio, retirándose a la vida privada, alejado de los vaivenes de la política. En Occidente, Maximiano debe hacer lo propio con su "César" Constancio Cloro.

El nuevo sistema constitucional funciona perfectamente, por cuanto durante el reinado de Diocleciano las fronteras son reforzadas y los bárbaros detenidos detrás de ellas.

2. Reformas de carácter institucional

Este tipo de reformas son de la más variada índole e importancia; así tenemos:

2.1. Reformas procesales

Desde el punto de vista del derecho, pone en vigencia la aplicación generalizada del sistema procesal conocido como "extraordinario" (cognitio extra ordinem), que origina nuestro procedimiento civil actual. Esta reforma judicial es de suma importancia, puesto que comienza paulatinamente a dejar de lado el sistema procesal aplicado hasta entonces, impuesto por la lex Aebutia, denominado "Formulario", reemplazándolo por el "extraordinario", que deja de ser tal para convertirse en el de disposición común. La reforma judicial de Diocleciano se encuentra claramente enmarcada dentro de su idea de centralización del poder, por cuanto mediante este sistema procesal se produce la "monopolización de la función de justicia en manos del Estado", originando el nacimiento del juez como funcionario dependiente de la estructura burocrática en contraposición con el sistema anterior, en el cual el juez (iudex) o árbitro (arbiter) son ciudadanos similares a los litigantes, designados y facultados por los pretores para que dictasen sentencia. La reforma judicial importa también la supresión de una de las etapas del proceso anterior (in iure), originando el sistema actual de dos instancias ordinarias y una extraordinaria, delimitando los recursos de apelación.

2.2. Reformas económicas

Habiendo hallado Diocleciano el imperio devastado por las guerras internas originadas en el último tramo del Alto Imperio que origina una fuerte inflación, decide poner en vigencia en el año 301 el "Edicto de Precios Máximos", que consiste precisamente en fijar "un precio tope" a todo lo que es objeto de actividad comercial y profesional, castigando severamente a quienes no ajusten su conducta a él, ya sea no respetando los precios o acaparando de modo especulativo los productos.

Es más que interesante esta decisión de gobierno, que se constituye sin hesitación en una de las primeras medidas económicas tomadas por un gobernante en el mundo antiguo. A continuación pasará a detallarlo.

2.2.1. El "Edicto de Precios Máximos" (edictum)(1). Fundamentos del Edicto

Contiene una parte introductiva en la cual Diocleciano habla con cierta perplejidad del grave problema que acucia al imperio, es decir la gran hiperinflación vivenciada a causa del desgobierno producto de las guerras, y el mal manejo económico durante el período anterior, conocido como "anarquía imperial". Diocleciano brinda en el introito los fundamentos por los cuales pone en vigencia el "Edicto" afirmando:

"Como la ambición de indomable furor es tanta que no se preocupa por las necesidades generales, y como una avaricia y una destructora avidez de ganancia —cual si fuesen una religión— hacen que estas gentes sin probidad ni prudencia consideren preferible de hacer la fortuna de todos sus conciudadanos que abandonar sus proyectos, y como esos especuladores no pueden continuar cerrando los ojos de aquellos a quienes han reducido a los extremos de la condición más miserable, conviene que nosotros, que hemos visto estas cosas y que somos los padres del género humano, intervengamos en estos asuntos por nuestra justicia soberana, de modo que la humanidad reciba por los remedios de previsión, para el bien de todos, aquello que ella ya no puede garantizar desde hace tiempo [...] En efecto, ¿quién tendría corazón tan duro y estaría a tal punto desprovisto de humanidad como para poder ignorar y no sentir el desenfreno de los precios, que se ha extendido en los negocios de plata tanto en los que atañen al comercio como a los que se sustancian diariamente en las ciudades? Licensiosidad tal que el deseo desenfrenado de rapiña no se ha calmado ni con la abundancia de productos ni con la riqueza de algunos años [...] ¿Quién ignora ahora que la audacia insidiosa se dirige contra los intereses públicos, por todas partes donde el bienestar común exige el envío de nuestros ejércitos, no sólo en las ciudades y en los lugares fortificados, sino en cualquier itinerario? ¿Es posible que esta audacia no se limite a forzar precios a cuatro u ocho veces superiores, sino tan altos que la lengua humana no puede, razonablemente, dar un nombre a esta situación? Queremos, pues, que estos precios designados en el breve documento anexo, sean observados en todo nuestro territorio, de modo que todos comprendan que se les prohíbe dejarlos de lado. Ello no impide, doquier que la abundancia de bienes sea evidente, las bondades de lo barato, por las que se luchará, refrenando la avaricia antes mencionada. Entre vendedores y compradores cuyo hábito es ir a los puertos o recorrer las provincias peregrinas, la ley común deberá ser la moderación. Que sepan, en tiempos de indispensable carestía, no transgredir los precios fijados para cada cosa, que la razón última de sus negocios no esté guiada por el deseo de acaparar aquí para revender allá, pues nuestra perspicaz justicia ha querido que en ninguna ocasión puedan vender más caro quienes transfieren mercaderías. Puesto que entre nuestros antepasados aparece con evidencia esta costumbre de fijar leyes que reprimen la audacia mediante el temor a las prescripciones —porque es verdaderamente muy raro que la condición humana sea llevada espontáneamente hacia el bien, y el justo temor a los funcionarios siempre es un precepto que induce a la moderación—, nos place que, si alguien tiene la audacia de atentar contra la forma de este reglamento, sea condenado a la pena capital. Y que nadie piense que este estatuto es muy severo, puesto que el peligro puede evitarse rápidamente observando moderación. Pero, que quien atente contra los estatutos, por espíritu de lucro o por ansia de acaparamiento, sea sometido a la misma pena. Que no se crea a salvo de esa sanción quien, poseyendo los artículos necesarios para la alimentación o el uso, haya creído conveniente, después de promulgada esta reglamentación, retirarlas de la circulación, puesto que la pena debe ser más severa para quien provoca la escasez

que para quien atenta contra los estatutos [...] Estos precios que se establecen a continuación no podrán ser aumentados por nadie".

De la lectura de la parte introductiva del "Edicto", que nos precede, es de suma importancia extraer las siguientes conclusiones: Es innegable que el gobierno romano se encuentra frente al grave problema de la inflación, pero aun en su faceta más aguda, la "hiperinflación". El propio Diocleciano, consternado, la referencia diciendo en otras palabras que se trata de un fenómeno que no se sabe cómo llamarlo; además, habla claramente del agio, el acaparamiento indebido, la necesidad de mantener los bienes en el mercado, la justeza de los precios para que puedan adquirir los más necesitados, pone énfasis en el rol del gobierno en estos aspectos que hacen al "bien común" y la importancia de gobernar para todos los habitantes del imperio.

2.2.1.1. Contenido del "Edicto"

A continuación he de transcribir el contenido sustancial del mencionado "Edicto" (Edictum), por cuanto tengo la plena convicción de que se trata de un verdadero instrumento histórico que hace a la versatilidad del gobierno romano y por lo tanto debe ser conocido. Es bueno recordar que todavía los gobiernos en muchos casos aplican la política de "precios máximos". Esto demuestra el grado de madurez alcanzado por Roma, que implementa una medida de gobierno de carácter económico que aproximadamente dos milenios después aún tiene vigencia. Pero lo cierto es que esta medida económica fracasa a causa del acaparamiento y desabastecimiento ocasionados por la avaricia y lucro indebido de los comerciantes que origina el tráfico de los productos en el "mercado negro". La disposición de Diocleciano es loable, como bien lo señalan sus fundamentos, por cuanto lo que persigue es "el bienestar de la población", que en definitiva es "el fin último de toda medida de gobierno". Mas lo injustificable es que aún en nuestro tiempo se ha continuado con la implementación de este tipo de medidas sin tener en cuenta la experiencia de Diocleciano. En definitiva, el contenido es el siguiente:

I. 1. Trigo, la medida...; 2. Cebada, la medida: 100 denarios; 3. Centeno, la medida: 60 denarios; 4. Harina de mijo, la medida: 100 denarios; 5. Mijo, la medida: 50 denarios; 6. Panizo, la medida: 50 denarios; 7. Espelta pelada, la medida: 30 denarios; 8. Espelta en grano, la medida:...; 9. Habas molidas, la medida: 100 denarios; 10. Habas sin moler, la medida: 30 denarios; 11. Lentejas, la medida: 100 denarios.

II. Vinos: 1. Vino del Piceno, el sextario: 30 denarios; 2. Vino del Tibur, el sextario: 30 denarios; 3. Vino de Sabina, el sextario: 30 denarios;... 10. Vino del país, el sextario: 8 denarios; 11. Cerveza, el sextario: 4 denarios; Cerveza de cebada, el sextario: 2 denarios.

III. Aceites: 1. Aceite de primera selección, el sextario: 40 denarios; 2. Aceite de segunda selección, el sextario: 24 denarios; 3. Aceite común, el sextario: 12 denarios; 4. Aceite de rábano, el sextario: 8 denarios; 5. Vinagre, el sextario: 6 denarios; ... 9. Sal de sazonar, el sextario: 8 denarios; 10. Miel de primera selección, el sextario: 40 denarios; 11. Miel de segunda selección, el sextario: 20 denarios...

IV. Carnes: 1. Carne de cerdo, la libra: 12 denarios; 2. Carne de buey, la libra: 8 denarios; 3. Carne de cabra o de cordero, la libra: 8 denarios; 4. Carne de marrana, la libra: 24 denarios;... 49. Sebo, la libra: 6 denarios; 50. Manteca, la libra: 16 denarios.

V. Pescados: 1. Pescado de mar, la libra: 24 denarios; 2. Pescado de mar de segunda selección, la libra: 16 denarios; 3. Pescado de río, primera selección, la libra: 12 denarios; 4. Pescado de río de segunda selección, la libra: 8 denarios; 5. Pescado salado, la libra: 6 denarios; 6. Ostra, el 100: 100 denarios; 7. Erizos, el 100: 50 denarios;... 12. Sardinas grandes o pequeñas, la libra: 16 denarios.

VI. Legumbres: 1. Alcachofas grandes, 5: 10 denarios; 2. Hongos, 10: 6 denarios; 3. Achicoria de primera selección, 10: 10 denarios; 4. Achicoria de segunda selección, 10: 4 denarios; ... 9. Coles de primera selección, 5: 4 denarios; 10. Coles de segunda selección, 10: 4 denarios;... 12. Puerros grandes, 10: 4 denarios;... 18. Nabos grandes, 10: 4 denarios;... 26. Calabazas (las primeras), 10: 4 denarios; 27. Calabazas posteriores, 20: 4 denarios; 28. Pepinos (los primeros), 10: 4 denarios; 29. Los pepinos siguientes, 20: 4 denarios; ... 43. Huevos, 4: 4 denarios; ... 75. Limón grande: 24 denarios....

VII. Salarios: 1. Jornalero del campo, con comida, por día: 25 denarios; 2. Tallista de piedras, con comida, por día: 50 denarios; 3. Carpintero de construcción, con comida, por día: 50 denarios; 4. Calero, con comida, por día:

50 denarios; 5. Marmolista, con comida, por día: 60 denarios;... 65. Pedagogo, por niño y por mes: 50 denarios; 70. Gramático de griego o latín y geómetra, por alumno y por mes: 200 denarios; 71. Orador o sofista, por alumno y por mes:

250 denarios; 72. Abogado o experto en derecho, por la introducción de la demanda: 250 denarios; 73. Por un proceso: 1.000 denarios;... 75. Mandadero de ropas en las termas, por cada baño: 2 denarios; 76. Maestro de natación privado, por cada baño: 2 denarios..⁽²⁾.

2.3. Reformas financieras

Desde este punto de vista, Diocleciano establece diversas reformas impositivas que gravan aún más las actividades de los habitantes del imperio. Estos impuestos son de carácter directo e indirecto.

Los impuestos directos recaen directamente sobre la tierra (*annonae*), que es la fuente de mayor ingreso del gobierno, disponiendo su aplicación en todo el imperio, inclusive en Italia, sin excepciones. Para esto se instruye debidamente la mantención del "catastro" permanentemente actualizado, lo que se logra mediante la realización de un censo específico que se lleva a cabo cada cinco años. También se grava de modo directo la actividad de los comerciantes (*aurum*); de quienes explotan una industria (artesanos), y la clase senatorial.

El impuesto indirecto recae principalmente sobre el tránsito de las mercaderías, cuya recaudación está en manos de las aduanas provinciales del imperio, y también sobre la compraventa de esclavos a título particular, o en pública subasta. Por demás, se suprime el impuesto sobre las herencias y las manumisiones.

2.4. Reformas militares

Tiene como objetivo lograr un mejor ejército, profesionalizándolo y separando el mando eminentemente militar del civil. Hasta entonces, el "gobernador de provincia", máxima autoridad provincial, ejerce el gobierno civil dentro de su jurisdicción, y además el mando sobre el ejército destinado a ella. Diocleciano dispone la separación de ambas funciones, confiando el mando del ejército en las provincias en manos de "jefes militares de carrera" (*duces* o *dux*), sujetos directamente a los estados mayores de los respectivos Augustos y Césares.

2.5. Reformas sociales

En este aspecto, la reforma de Diocleciano impulsa al imperio hacia la división de los ciudadanos en dos clases que emergen en cuasi castas obligatorias y hereditarias, los "honrosos" (*honestiores*) y los "humildes" (*humiliores*).

En primer lugar, la clase más alta (*honestiores*) está integrada por los ilustres, espectabiles, *clarissimi*, *perfectissimi* y *egregii*.

Los ilustres (illustres) están compuestos por los más altos funcionarios del imperio, como ser, el prefecto del pretorio (praefectus praetorio); el prefecto urbano (praefectus urbi); el comandante militar (magister militum), etc. Los espectables (spectabiles) están integrados por otros funcionarios del imperio de menor jerarquía que los anteriores; así, los jefes de las distintas dependencias de la cancillería imperial, v.gr. el jefe de notarios del Consejo de Estado, el prefecto de Egipto, etc. Los clarísimos (clarissimi) comprenden, entre otros, a los rectores y presidentes provinciales, los senadores, etc. Los perfectísimos (perfectissimi) y los egregios (egregii) incluyen a todos aquellos funcionarios imperiales de actuación marcadamente secundaria.

En segundo lugar, la clase más baja (humillones) comprende por lo general a los artesanos, profesionales y comerciantes, que se encuentran incluso agrupados en corporaciones y colegios que protegen y regulan las diversas actividades.

2.6. Reformas religiosas

Desde este punto de vista, Diocleciano mantiene en principio la política abierta de permisión de cultos impuesta por sus antecesores, pero luego, al parecer influenciado por su corte, cambia hacia una persecución impiadosa de los cristianos.

2.7. Reformas administrativas

Suprime los últimos vestigios de las magistraturas republicanas reemplazando definitivamente sus funciones mediante nuevos funcionarios imperiales. Dentro del contexto elimina la tristemente célebre guardia pretoriana, creada con buen propósito por Augusto, y que se convierte en un verdadero factor malsano de poder.

II. LA IRRUPCIÓN EN EL PODER DE CONSTANTINO

El emperador Flavio Constantino, apodado "el Grande", emerge en la escena política de Roma como consecuencia directa de las reformas políticas llevadas a cabo por Diocleciano en el año 284. Esto es así, por cuanto, transcurrido el año 305, este último debe utilizar toda su poderosa influencia, no sólo política, sino personal, para llevar a cabo la mencionada abdicación de ambos "Augustos". Hago mención al poder persuasivo de Diocleciano, por cuanto Maximiano (Augusto de Occidente) no es proclive a abandonar el poder pese al compromiso asumido al institucionalizarse la "Tetrarquía".

Una vez efectuada la abdicación, ambos emperadores se retiran a la vida privada, pasando a ocupar sus puestos los Césares designados. Así, Galerio en Oriente y Constancio Cloro en Occidente. De acuerdo al sistema imperante, le corresponde a Galerio, por su mayor jerarquía, designar los nuevos Césares del imperio. Entonces designa en Oriente a su sobrino Valerio Maximiano y en Occidente a Flavio Valerio Severo. Esta decisión causa profundo desagrado en la dinastía que gobierna Occidente, cuyos mentores más conspicuos son el "ex emperador" Maximiano y su sucesor Constancio Cloro, por cuanto se excluye del poder y de la sucesión imperial a sus respectivos hijos, Majencio y Constantino.

La síntesis expuesta indica la causa principal del fracaso de la "Tetrarquía" creada por Diocleciano, puesto que la organización política imperial se mantiene en virtud del respeto y lealtad que la clase gobernante le tiene a su persona. La muerte prematura del "Emperador de Occidente" Constancio Cloro en el año 306, en Britania, precipita los acontecimientos, dando comienzo a una

ardua disputa bélica que se desarrolla entre los años 308 y 312, con participación de todos los que ostentan el poder avalados por sus respectivos ejércitos. La contienda presenta un sesgo netamente desestabilizador, puesto que produce la coexistencia al mismo tiempo de cuatro "Augustos" imperiales que se autoproclaman "legales" (Galerio, Constantino, Licinio y Daya), más el agregado de un "César" tildado de "espurio" situado en Roma (Majencio) y de un inquietante usurpador en África (Lucio Domicio Alejandro). Lo que se aprecia, un panorama del Estado romano para nada alentador, sino, por el contrario, bastante sombrío, desestabilizado, anárquico; paradójicamente muy similar al vivenciado en el "período de crisis del Alto Imperio", conocido como "Anarquía".

Todos estos caudillos militares contienden entre sí, con excepción de Licinio, quien se mantiene prudentemente y expectante en la parte oriental del imperio. La lucha deja finalmente enfrentados a Constantino y su cuñado Majencio. El primero derrota al segundo en la batalla decisiva de Puente Silvio, cerca de Roma, y cuando Majencio pretende huir, muere ahogado en el río Tíber el 28 de octubre de 312, convirtiéndose entonces Constantino en el hombre fuerte de la parte occidental del imperio, puesto que la parte oriental, como dije, se encuentra bajo el mando de Licinio.

Arribado a este punto, es bueno señalar que Constantino tiene la necesidad política y personal de equiparar dentro del imperio la población cristiana a la pagana. Es conocida la aversión hasta dicho momento de la clase política gobernante hacia los cristianos, simplemente basta recordar las últimas persecuciones llevadas a cabo en tiempos de Diocleciano. Los cristianos representan la antítesis de los principios que sustenta el paganismo, ya sea desde el punto de vista del trato personal a los miembros de la familia, esclavos, deudores, etc. Además, no debe perderse de vista el hecho de que el emperador encarna a un Dios, mientras que el cristianismo predica la adoración de un Dios, justamente distinto a la persona del emperador y ajeno a este mundo.

Al parecer, Constantino, en vísperas de la confrontación final con su cuñado Majencio, según cuentan las viejas crónicas, tiene en horas previas una visión. Algunos sostienen que es un sueño, donde "visualiza" una gran cruz en el cielo con la inscripción "con este signo vencerás" (in hoc signo vinces). Entonces ordena grabar en sus estandartes y escudos el signo cristiano, logrando luego la victoria. La influencia cristiana y el conocimiento de su dogma no le resultan ajenos a Constantino. Su madre (Helena) es cristiana y sabe rodearlo, desde pequeño, de un núcleo de criados y maestros que profesan dicha religión. Si bien Constantino crece en un ambiente proclive al cristianismo, se lo instruye también debidamente en la religión oficial profesada por su padre, Constancio Cloro, puesto que no se olvida su pertenencia a la clase dinástica gobernante y su derecho sucesorio al trono.

En otras palabras, y en mi opinión, si al menos Constantino no es cristiano, en su ánimo se encuentra "subyacente" el dogma. Por tal motivo, cuando según las crónicas, "presencia" la mencionada visión, ella oficia de "disparador interno" de las enseñanzas maternas, sintiendo temor por lo que considera un portentoso aviso o designio. Es posible entonces que encontremos aquí la razón íntima de la necesidad política de incorporar a los cristianos al imperio, equiparándolos en derecho y denostando su persecución. Precisamente, la firma del denominado "Edicto de Milán" (año 313) ordena la "libertad de cultos" y, por ende, el reconocimiento del cristianismo como religión, otorgándoles a quienes la profesan los mismos derechos que tienen aquellos seguidores de los cultos paganos. Mediante el "Edicto" también se reconoce la "jurisdicción de los obispos", estableciendo el descanso dominical obligatorio, se indemniza a los cristianos por los daños sufridos bajo el gobierno de Diocleciano, se ordena la restitución de las propiedades que hubieran sido confiscadas, etc.

La concertación del "Edicto" entre Constantino y Licinio se lleva a cabo en Milán. Como este último todavía conserva el poder en la parte oriental del imperio, la firma del acuerdo implica una alianza entre ambos soberanos, sellada incluso con el matrimonio de Constancia, hermana de Constantino, con Licinio. Sin embargo, la confrontación entre ambos soberanos no se hace esperar, siendo el motivo aparente "un desacuerdo de fronteras", que los lleva a una guerra directa iniciada en el año 314, que finaliza en el año 323, cuando Constantino derrota definitivamente a Licinio en la batalla de Adrianópolis, erigiéndose en el único gobernante de todo el imperio que vuelve a unificar bajo su mando.

Constantino es un gobernante inteligente, astuto, calculador y visionario, que sabe interpretar las necesidades políticas de su tiempo, adoptando medidas que luego tienen influencia en la etapa medioeval europea. Se sitúa en Oriente, haciendo caso a los estudios geopolíticos realizados en tiempos de Diocleciano, que señalan que Occidente caerá inexorablemente en manos de los "bárbaros" antes que Oriente. Gobierna con la ayuda de sus cuatro hijos, a quienes eleva a la dignidad de "Césares", dedicándose personalmente junto a ellos a mejorar la defensa de las fronteras del imperio, descentralizándolo mediante la creación de cuatro prefecturas, a saber: Oriente, Iliria, Italia y Galia, las que son gobernadas por los prefectos, que actúan como delegados

del "Augusto" y sus "Césares". Cada prefectura es dividida en diócesis, al frente de las cuales se encuentran los vicarios, y éstas, a su vez, son subdivididas en provincias, gobernadas por los procónsules, cónsules o presidentes, según su importancia.

Constantino continúa con la profundización de las reformas iniciadas por Diocleciano, manteniendo la abolición de la guardia pretoriana, creando los cargos militares de comandantes de tropa (magister militum) y comandante de caballería (magister equitum). Políticamente crea nuevos cargos, unidos entre sí por un férreo sistema jerárquico. Ordena el traslado de la capital del imperio al lugar donde se encuentra situada la antigua colonia griega de Bizancio, que es reconstruida, engrandecida y embellecida, recibiendo el nombre de Constantinopla (ciudad de Constantino), fundada como tal el 11 de mayo de 330. La parte edilicia de la nueva ciudad es magnificada mediante el levantamiento de espléndidos edificios, y además embellecida con obras de arte traídas especialmente de las ciudades de Roma y Grecia. El gobierno de Constantino se organiza sobre el modelo romano y junto al emperador se instala el Senado, para lo cual se traslada buena parte de los senadores que habitan Roma.

Las causas geopolíticas que motivan el traslado de la capital del imperio a Constantinopla se deben a que esta ciudad, por su ubicación privilegiada, domina los estrechos que comunican los mares Mediterráneo y Negro, creando una especie de puente entre Europa y Asia, conocido históricamente con la denominación de "Cuerno de Oro". Precisamente esta envidiable posición geográfica provoca que Constantinopla sobreviva a la caída del Imperio romano de Occidente, resistiendo con éxito los embates de godos, árabes y eslavos durante un tiempo prolongado, cayendo recién en el año 1453.

Desde el punto de vista religioso, Constantino sabe gobernar sobre el mundo pagano y cristiano con evidente sentido político, puesto que debe timonear nada menos que el traspaso de la hegemonía de uno hacia otro. Además, avizora como nadie en su época la importancia de la nueva religión y se prepara para ello. Destaco que su visión política le permite mantenerse al frente de la religión pagana admitiendo la presencia legal de los cristianos, fomentando y apoyando la nueva religión hasta convertirla prácticamente en la religión oficial del imperio.

Es decir, a modo de conclusión, Constantino revigora externamente el alicaído imperio mediante la unificación e implementación de medidas políticas que permiten mejorar su defensa y funcionamiento. En su faz interna también logra lo propio mediante la equiparación de los derechos de los cristianos, alcanzando así el comienzo de la paz social, que le permite a éstos propagar su fe fuera de la clandestinidad, expandiéndola como religión de carácter universal.

III. LA CONTINUACIÓN DEL IMPERIO DESPUÉS DE CONSTANTINO

1. Juliano (361 - 363)

Acontecida la muerte de Constantino y sin herederos directos que lo sucedan a causa de que sus hijos, hermanos y sobrinos han muerto, algunos por razones naturales y otros asesinados, sólo se encuentra legalmente para acceder al trono del imperio un pariente, llamado Juliano. Éste, en un principio, es criado dentro de la creencia cristiana, siendo sus maestros clérigos y monjes, pero cuando crece abjura del cristianismo y se convierte en su enemigo acérrimo, llamándosele, por tal motivo, "el Apóstata". Previo a ser erigido emperador, realiza su carrera militar y política en la parte occidental del imperio, concretamente en las Galias, siendo su base de operaciones la ciudad de Lutecia, hoy París. Es un excelente militar que se hace querer y respetar por los soldados, quienes luego lo avalan y postulan como sucesor de Constantino. Dedicar su vida a contener fuera de las fronteras a los enemigos del imperio y dentro de ellas a combatir el cristianismo, para lo cual pretende organizar y vigorizar la vieja religión romana. Muere en el año 363 en una batalla contra los partos, herido por una flecha. El jefe de su ejército, Joviano, apesadumbrado por su súbita muerte, pese a que los partos han sido derrotados, decide hacer la paz con éstos y organiza una ordenada retirada. Por ello les cede países, otrora conquistados por Diocleciano en Asia Menor e inicia el retorno, pero no logra llegar a Constantinopla, ya que muere en el trayecto.

IV. LA NUEVA DIVISIÓN DEL IMPERIO

El imperio comienza el camino inexorable e irretornable de su división. Pese a breves períodos circunstanciales de unidad, se mantiene en dicha tendencia hasta su división definitiva.

1. Valentiniano (364 - 375) y Valente (364 - 378)

Asumiendo una vez más el ejército el papel protagonista que tiene a lo largo de todo el período imperial, erige en emperador a uno de sus generales favoritos, Valentiniano. Este último es ilírico de nacimiento y profesa el cristianismo. Demuestra una personalidad violenta, ruda y sumamente feroz. Prefiere asentarse en la parte occidental del imperio, en Milán, y devuelve los favores recibidos de su propio ejército, cediendo a sus presiones, nombrando a su hermano menor Valente emperador de Oriente, quien reside en Constantinopla.

Es decir que en el año 364 tenemos una nueva virtual división del Imperio romano, Valentiniano en Occidente (Milán) y su hermano Valente en Oriente (Constantinopla). El primero durante su gobierno, pese a sus crueldades, hace las paces con los cristianos, desandando el camino incurso por su antecesor Juliano. Les restituye sus iglesias, posesiones y privilegios, aunque impone "la libertad de cultos", no persiguiendo a los que profesasen otras creencias religiosas, o sea, una política inversa a la desplegada por Juliano.

Valentiniano pasa todo su gobierno luchando en las regiones del Danubio, Bretaña y el Rin, deteniendo y rechazando el ataque del pueblo bárbaro de los "alemanes", a quienes finalmente vence y expulsa al otro lado del río Rin, restableciendo de tal modo la antigua frontera del imperio. Valentiniano es sucedido en Occidente por sus dos hijos de corta edad, Graciano (16) y Valentiniano II (4).

2. La invasión de los visigodos

He de destacar que en el transcurso del año 375, una vez acontecida la sucesión imperial en Occidente, se produce un hecho de relevancia histórica para el futuro imperio: la invasión de los visigodos. Este pueblo germano se encuentra establecido en las llanuras del norte del Danubio y es atacado por los hunos, pueblo proveniente de Asia. El ataque de la caballería de los hunos es incontenible para los godos debido al modo particular de batallar de los primeros. Los hunos son un pueblo sumamente aguerrido que basa todo su poderío en la caballería. Sus jinetes avezados y hábiles guerreros prácticamente viven sobre sus monturas, devorando distancias, combatiendo y saqueando sin detenerse. Por tal motivo, una parte del pueblo de los godos que se encuentra situado en la región Oeste, de allí la denominación de "visigodos" ("godos del Oeste"), decide emigrar en procura de mejores tierras y seguridad, alejándose de la impiedad de los hunos. Mediante las gestiones de uno de sus jefes de origen cristiano (Fritigern) y el obispo de la región, se acuerda con el emperador Valente el asentamiento dentro de los dominios del imperio. Los visigodos, en una cantidad de aproximadamente trescientos mil, cruzan pacíficamente el río Danubio y se establecen dentro de los límites del imperio.

El pacto celebrado entre el emperador Valente y los visigodos establece, entre otros puntos, protección y entrega de víveres de parte del primero a cambio de que los segundos depusieran las armas y acatasen sus decisiones. Lamentablemente el acuerdo es incumplido por los propios funcionarios romanos, que se niegan a efectuar la entrega alimentaria acordada. Esto produce el lógico malestar entre los visigodos, quienes, acorralados entre los hunos y los romanos, se levantan en armas contra estos últimos. Los visigodos aumentan su poderío mediante el apoyo de esclavos

godos fugitivos, campesinos de origen bárbaro y obreros de las minas descontentos con los romanos. Los emperadores Valente y Graciano deciden hacerles frente enviando tropas. Esto acontece en el año 377. Pero el accionar de los visigodos no puede ser contenido, pese al esfuerzo mancomunado de ambos emperadores, por cuanto aquéllos, cada vez más vigorosos con el aporte de otros pueblos bárbaros que han acudido prestos del otro lado del Danubio, cruzan los Balcanes y arriban casi hasta la misma Constantinopla. Finalmente, el emperador Graciano, que se encuentra personalmente guerreando contra los "alemanes", como otrora su padre Valentiniano, derrota a los visigodos, quienes se repliegan, no sin antes saquear toda la región de la Iliria. Durante estas luchas perece el emperador de Occidente Valente en manos de los visigodos, alcanzado por una flecha en la batalla de Andrinópolis (año 378).

3. Teodosio "el Grande" (379 - 395)

El emperador Graciano, haciéndose cargo de su debilidad política a causa de su corta edad (20 años) y la difícil situación económica que atraviesa el imperio, nombra en el año 379 en calidad de Augusto y en reemplazo de su tío Valente a un general de origen español llamado Teodosio, quien es sumamente respetado por las tropas. Teodosio se hace cargo del Oriente y de la Iliria, reorganizando y restableciendo la disciplina del ejército, predicando con el ejemplo y consiguiendo así la adhesión y lealtad de los soldados. Luego, en el año 382, hace la paz con los visigodos en los siguientes términos: el imperio les cede las provincias situadas al sur del Danubio ocupada pacíficamente en tiempos de Valente; los visigodos son considerados aliados del emperador (foederati) y no súbditos; el pueblo visigodo sólo tienen la obligación de combatir al servicio del emperador mediante un sueldo, collares y brazaletes de oro. Este pacto pergeñado por Teodosio permite el ingreso regular de aproximadamente cuarenta mil visigodos al ejército romano.

Destaco también que los emperadores Teodosio y Graciano son católicos ortodoxos y se declaran contra los "heréticos arrianos", proclamando durante los años 380 y 381 sendos "edictos" que prohíben profesar cualquier otra doctrina que no fuera la de la iglesia de Roma.

Graciano durante su gobierno crea la denominada "Ley de Precedencia" que rige el protocolo, boato y ceremonial imperial. Graciano, todo lo contrario a Teodosio, acrecienta su impopularidad hasta que el ejército acantonado en Bretaña, al mando del general español Máximo, se subleva y lo enfrenta, derrotándolo en la batalla de Lyon, donde muere en el año 383. Máximo es reconocido por Teodosio como "Emperador de Occidente", y al pequeño Valentiniano II, otrora gobernante junto a Graciano, se le permite gobernar Italia y el África, aunque quien gobierna en realidad en su lugar es su madre Justina, defensora de los "heréticos arrianos", quien sostiene fuertes polémicas, incluso armadas, con San Ambrosio (obispo de Milán). Finalmente Máximo, haciéndose cargo de la cuestión, al frente de un ejército compuesto por bárbaros germanos invade Italia en el año 387, y Valentiniano II huye en busca de la protección de Teodosio, quien lo acoge y desposa con su hermana en señal de alianza. Luego Teodosio con su ejército de bárbaros y godos se dirige a Italia, derrotando a Máximo, ordenando su muerte, como así también la de sus familiares y partidarios (año 388). Poco después, los francos invaden las Galias, desconociendo a Teodosio, quien a su vez envía a su cuñado, Valentiniano II, a enfrentarlos. Teodosio, sabedor de la inexperiencia de este último, le impone como jefe del ejército a un avezado general bárbaro, Arbogasto, quien derrota y expulsa a los francos. Tras el éxito logrado, Arbogasto se siente fuerte y comienza a gobernar en nombre de Valentiniano II, quien, al sentirse dejado de lado quiere recuperar el poder enfrentando personalmente a Arbogasto. Poco después y de modo confuso Valentiniano II es hallado ahorcado en un árbol (año 392). Arbogasto, astuto y frío, comprende pronto que ha sido un error la muerte de Valentiniano II, y que Teodosio no lo ha de aceptar como "Emperador de Occidente", máxime por no ser romano. Por tal razón intenta mantener un perfil bajo y proclama emperador a Eugenio, que ocupaba el cargo de secretario de gobierno. Teodosio no acepta nada de lo hecho por Arbogasto y decide invadir Italia en el año 394, produciéndose el choque de ambos ejércitos en Aquilea. Lo paradójico de la situación radica en que ambos ejércitos, que de algún modo se autoproclaman romanos, están compuestos casi en su totalidad por bárbaros, así, godos, hunos, alanos, íberos y sarracenos (Teodosio); alemanes y francos (Eugenio y Arbogasto).

Teodosio, después de varios días de lucha, resulta vencedor de la contienda, y sus enemigos Eugenio y Arbogasto son ejecutados, erigiéndose en el único emperador del imperio, que una vez más es unificado. Finalmente Teodosio muere al año siguiente (año 395).

V. NUEVA DIVISIÓN DEL IMPERIO. ARCADIO Y HONORIO

Teodosio dispone a su muerte la división del imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio. El imperio de Oriente, cuya capital es Constantinopla, le corresponde a Arcadio, por ser el mayor, y abarca todos los países donde predomina el idioma griego (Asia, Egipto y la península de los Balcanes). El imperio de Occidente, con Honorio al frente, fija su capital primero en Milán y luego en Ravena, y comprende casi todos los países que hablan fundamentalmente latín (Italia, Galia, España, Bretaña, África, Nórica, Recia, Panonia y Dalmacia).

Lo cierto es que de aquí en más, luego de la división impuesta por Teodosio, el imperio nunca más se unifica, salvo en ocasionales excepciones, profundizándose la separación del mundo romano en Occidente y Oriente, con suerte diversa para ambos. Mientras el primero tiene vida efímera (395 - 476), el segundo sobrevive mucho más tiempo (595 - 1453), con lo cual me permito recordar, a modo de reflexión personal, que con ello se cumple la incipiente conclusión "geopolítica-militar" efectuada en tiempos de Diocleciano, en cuanto que la región de Occidente habría de ser la primera en perecer a manos de los pueblos bárbaros por razones de inestabilidad política, situación geográfica que dificulta la defensa, su inmensa riqueza que despierta la codicia de los pueblos bárbaros, etc. En cambio, Oriente, por ser más inexpugnable y naturalmente más fácil de defender, se aconsejaba como ubicación de la futura capital del imperio, desplazándola de Roma a Nicomedia.

VI. FUNDAMENTO DEL ESTUDIO EVOLUTIVO DEL IMPERIO ROMANO A PARTIR DE LA DIVISIÓN DE TEODOSIO

La decisión política de Teodosio es de suma importancia, por cuanto, como dijera más arriba, el imperio no se vuelve a unificar sino en especiales excepciones y por corto tiempo. Entonces, el acontecer político del mundo romano de Occidente y Oriente corre por carriles disímiles. En principio puedo decir que la parte oriental, influenciada por la decadencia de Occidente y su fin a manos de los bárbaros, está destinada a salvaguardar el derecho creado por este último. Es decir que nos encontramos frente a la paradoja de que el derecho creado por las instituciones políticas del Imperio Romano con sede en Roma, cuna del mundo occidental, es cuidado, rescatado, evolucionado y compilado en Oriente. Por dicha razón, veremos a continuación la evolución por separado de ambos imperios después de la división ordenada por Teodosio, hasta arribar a su conclusión temporal como Estado a manos de los turcos otomanos, acontecida en el año 1453.

VII. EVOLUCIÓN DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE (395 - 476)

Honorio gobierna en Occidente apunyalado por Estilicón, un experimentado general vándalo, deteniendo a duras penas las incursiones de los pueblos bárbaros, obsesionados con instalarse dentro de los límites del imperio. En este contexto, Alarico, rey de los visigodos establecidos en el imperio, entra en disputa con Estilicón, iniciándose una guerra entre ellos, lo que es aprovechado por otros pueblos bárbaros para instalarse también en Occidente. Así, los godos, al mando de Radagaso, inician desde los Balcanes una fuerte e incontenible invasión, arribando hasta las cercanías de Roma, hasta que finalmente son derrotados por Estilicón. Detrás de los godos, los restantes pueblos bárbaros comienzan también sus periplos de saqueo, muerte e invasión, traspasando las fronteras del imperio, v.gr., hunos, vándalos, alanos, suevos, entre otros, ocupando lentamente Italia, Britania, Galia, África, España, Sicilia, Córcega, Cerdeña y la Iliria Oriental (Recia, Nórica y Panonia), debilitando cada vez más el poder de Honorio, especialmente tras la muerte de Estilicón. Del mismo modo como algunos pueblos bárbaros cruzan los Pirineos y se establecen en

España, otros de origen franco hacen lo propio en las Galias (Francia y Bélgica), como un pequeño pueblo aliado de los vándalos, los burgundos, que se instalan en el año 413 en la orilla izquierda del Rin. Por su parte, los visigodos, encabezados por Ataúlfo, se encaminan hacia Roma en lucha contra Honorio, hasta que finalmente ambos capitulan, dando este último a su hermana Gala Plácidia en casamiento con aquél, celebrando una alianza mediante la cual Honorio garantiza la protección de Italia, y Ataúlfo se instala en Barcelona. Más tarde, éste es asesinado junto a sus hijos por su guardia, salvándose sólo su esposa, que es devuelta a Italia. Ataúlfo es sucedido por su hermano Walia, quien también concierta una alianza con Honorio para defender el imperio contra los vándalos a cambio de instalarse en Francia (Tolosa), y establecer un nuevo reino visigodo (año 419). Tras lo expuesto, tenemos entonces a partir del año 419 el presente panorama en las Galias: los francos instalados al nordeste (Bélgica); los burgundos asentados en el este; los visigodos afincados en el sudoeste (Tolosa); y el resto en poder del emperador establecido en Italia. La situación no tiene mayores variantes, salvo la inestabilidad política de la región, que trae consigo guerras, conspiraciones y alianzas entre los distintos pueblos bárbaros, que coadyuvan a precipitar el fin del imperio de Occidente. Por fin, en el año 476 se encuentra al frente del Imperio romano de Occidente un joven adolescente llamado Rómulo Agústulo, que a la sazón lleva los nombres del fundador de Roma y del primer príncipe, absolutamente debilitado e incapaz de detener por sí solo a las hordas bárbaras. Su padre, Orestes, es su jefe de gobierno y quien ejerce el mando en realidad. El ejército imperial se encuentra en manos de soldados mercenarios bárbaros. Un jefe de éstos, Odoacro, de origen hérulo (lombardo), descontento por una negativa de reparto de tierras para sus soldados, ejecuta a Orestes y depone a Rómulo Agústulo, ocupando Roma y tomando el título de "Rey", precipitando el fin del imperio de Occidente, que de allí en más prácticamente jamás es recuperado como tal, dando comienzo a la Edad Media. Instalado en Roma, Odoacro solicita a Zenón, emperador en ese momento en Oriente, que le conceda el título de patricio y el cargo de "Vicario del Emperador de Oriente en Italia". Este gesto político significa el fin del Imperio romano de Occidente como tal y su consideración como provincia del Imperio romano de Oriente. Zenón le hace saber que estando en Italia el sucesor legítimo de la ex familia gobernante, Julio Nepote, debe dirigirse a él, lo cual Odoacro no hace, permaneciendo la situación en un statu quo sin retorno.

FRANJA MORADA

VIII. EVOLUCIÓN DEL IMPERIO ROMANO DE ORIENTE HASTA JUSTINIANO (395 - 527)

Como se ha visto en el acápite anterior, los reyes y líderes bárbaros ocupan, ya sea violenta o pacíficamente, todas las provincias del imperio occidental hasta el año 476, en que se produce su desenlace final. Los emperadores romanos de Oriente, en cambio, si bien no resultan ajenos a las tropelías e invasiones de los pueblos bárbaros, saben mantener, de todos modos, su autoridad y el dominio territorial después de Teodosio y su continuador Arcadio. Sin perjuicio de ello, tampoco los emperadores pueden lograr siempre la continuación dinástica de una misma familia debido a las interrupciones por asesinatos y usurpaciones. Incluso no es necesario ser noble para aspirar al trono, siendo lo más importante, en todo caso, tener el consenso militar; así es el caso de Anastasio I, ujier del palacio, y de Justino I, criador de cerdos, que son erigidos emperadores. Esta situación parece un reflejo distante de la famosa y tristemente célebre guardia pretoriana creada por Augusto en tiempos del Alto Imperio. Lo que demuestra la fuerza política que siempre ha tenido y mantiene como verdadero "factor de poder" el ejército en Roma.

1. Justino I

Es de origen ilírico y analfabeto. Ingresa al ejército para mejorar su fortuna y hace la carrera militar hasta llegar a "Jefe de la Guardia del Emperador", congraciándose primero con los soldados, y después es proclamado emperador. Más tarde adopta y nombra como sucesor a su sobrino Justiniano, quien se hace cargo del imperio en el año 527.

IX. CONSTITUCIONES IMPERIALES (CONSTITUCIONES PRINCIPIS)

En el imperio se hace notoria y decisiva la actividad legislativa del emperador mediante el dictado de las denominadas constituciones imperiales (constituciones principis). Esta facultad legislativa del emperador es la verdadera fuente de derecho en el período que reemplaza en diversos aspectos a otros órganos encargados en crearlo hasta dicho momento. Gayo define a las constituciones Imperiales diciendo "es lo que el emperador autoriza o establece"; lo cual en otras palabras significa, su propia voluntad.

Las constituciones imperiales se dividen en edictos (edicta), decretos (decreta), rescriptos (rescripta) y mandatos (mandata).

Los edictos (edicta) consisten en ordenanzas de aplicación general. Emanan del propio carácter de magistrado que ostenta el emperador en utilización del ius edicendi, es decir, la facultad de publicar edictos en modo perdurable dado su carácter vitalicio, puesto que el edicto tiene vigencia hasta tanto no fuese derogado.

Los decretos (decreta) son sentencias dictadas por el emperador, que administra justicia en instancia última. En este caso, el emperador interviene de dos maneras; por un lado, cuando las partes acuden en grado de apelación; y por el otro, cuando el propio emperador decide abocarse a la decisión de una causa sin petición de parte. Lo que entiendo, en mi opinión, es un antecedente directo del moderno "per saltum". En ambos supuestos, los decretos son valiosos precedentes tenidos en cuenta por los litigantes en casos similares.

Los rescriptos (rescripta) consisten en decisiones adoptadas por el emperador ante consultas concretas formuladas por magistrados o particulares; quienes previo al dictado de la sentencia pueden acudir al emperador en carácter de consulta para que expida su opinión sobre la solución aplicable al caso. En éstos casos, el emperador actúa como jurista en uso y goce del ius publicae respondendi. Los rescriptos son de dos clases, epístola (epistolae) y nota (suscriptio). La primera es la respuesta personal del emperador a un requerimiento efectuado por un magistrado. Dicha respuesta es dada a modo de carta y en modo independiente a la consulta efectuada (epistolae). La segunda, en cambio, ante el requerimiento efectuado por un particular el emperador brinda la respuesta al pie de la propia consulta mediante una nota (suscriptio). En ambos casos el valor del rescripto es similar y tiene carácter de precedente para casos similares hasta tanto no fuesen derogados.

Los mandatos (mandata) son instrucciones dirigidas por el emperador a funcionarios o magistrados para que actúen en determinado sentido. En origen no tienen en mira dirimir situaciones jurídicas sino cuestiones de la administración imperial o meramente políticas, más luego, con el transcurso del tiempo son utilizados por los emperadores para decidir verdaderas cuestiones de carácter jurídico.

I. JUSTINIANO (527 - 565)

Nace en el año 482, en Tauresium, región de la Iliria (Bulgaria), y su tío Justino I lo prepara convenientemente para sucederlo en el trono, haciéndolo estudiar en Bederina, lugar de donde este último es oriundo, seguramente para contrarrestar su fama de analfabeto y criador de cerdos. De tal modo Justiniano estudia derecho, teología y estrategia militar. Justino I, con buen criterio, le encomienda distintas funciones y cargos (tribuno militar, prefecto del palacio, etc.) desde temprana edad para fogearlo en la difícil misión de gobernar el imperio, demostrando Justiniano idoneidad para las tareas impuestas, además de condiciones naturales propias de relevancia para decidir y mandar. Justino I, próximo a su muerte, en el año 527, asocia a Justiniano al trono en señal sucesoria y autoriza el casamiento de este último con su prometida Teodora. Al fallecer poco después el primero, Justiniano se erige en único emperador de Oriente. Su esposa, al parecer, resulta de gran ayuda en su gobierno, por cuanto es una mujer enérgica, inteligente, aunque de origen humilde, y que tiene gran influencia sobre su esposo. Relatan las fuentes de la época que Teodora es una mujer menuda, bella, de ojos expresivos y sumamente ingeniosa. Algunos sostienen que es experta en predecir el futuro y la buenaventura, y que antes de casarse con Justiniano ejerce la profesión de actriz, siendo su padre director de circo, situación no bien vista en la época, por cuanto ello se asimila socialmente a las artes de la magia. Por dicha razón, Justiniano, para desposarla, debe solicitarle a Justino I que derogue el impedimento nupcial que prohíbe el matrimonio entre personas de dignidad senatorial con gente del teatro.

Efectuada esta breve introducción biográfica de Justiniano, debo dejar en claro ab initio que el derecho romano en principio y el derecho del mundo occidental después, en definitiva, mucho le deben a aquél. Puedo aseverar sin dudas que ha sido el último de los emperadores con "sentido y pensar romano", aunque descuella en oriente gobernando desde Constantinopla. Gracias a su decidida acción de gobierno, hoy podemos hablar de derecho romano, conociéndolo a través de su monumental obra jurídica, el Corpus Iuris Civilis. No puedo precisar qué hubiese sido del derecho romano si Justiniano no hubiese encarado su recopilación. Posiblemente se hubiese perdido en el tiempo, o lo conoceríamos mal, o fragmentariamente. Lo cierto es que todos los estudios posteriores que se han realizado sobre el derecho romano tienen punto de partida, en mayor o menor medida, en la recopilación encomendada por este emperador.

Justiniano, cuando asume el trono, se fija diversas metas de gobierno, tales como unificar el imperio recuperando Occidente, adoptar medidas de carácter religioso y recopilar el derecho.

1. La recuperación de Occidente

Refiriéndome al primero de los aspectos, he de decir que Justiniano se propone recuperar los territorios perdidos del imperio de Occidente y unificarlo bajo el gobierno de Constantinopla, lográndolo satisfactoriamente. Para ello, cuenta con la colaboración de dos generales brillantes, avezados y aguerridos, Belisario y Narsés, que disciplinan convenientemente al ejército compuesto mayormente por jinetes bárbaros (gépidos, lombardos, hérulos, hunos, entre otros) y se encaminan al logro de la meta fijada por Justiniano. Puedo señalar que prácticamente la misión es un éxito, por cuanto se consigue recuperar buena parte del otrora imperio de Occidente. Habrá que tener en cuenta que no acontece demasiado tiempo desde la caída de Roma en el año 476 a la época de Justiniano, apenas medio siglo, y los emperadores de Oriente, desde Arcadio en adelante, si bien

tienen sus propios problemas de supervivencia geográfica y política, no dejan de observar y lamentar la pérdida de Occidente, que consideran parte integrante legítima del imperio.

Belisario proviene de una familia de fortuna aristocrática, que une a sus condiciones innatas de mando militar su brillantez política. Comanda las acciones militares que le permiten recuperar a Justiniano el norte de África, Catania, Siracusa, Palermo, Nápoles, Córcega y Cerdeña, derrotando indistintamente a persas, vándalos y godos.

Narsés, apodado "el Eunuco" por su condición de tal, es de origen humilde y sin las condiciones empáticas de Belisario, pero de gran devoción por Justiniano. Este general se encarga de la recuperación hispánica, derrotando a los ostrogodos y visigodos.

La campaña militar de Justiniano a través de sus generales Belisario y Narsés es llevada a cabo en un lapso de veinte años, aproximadamente, (533 - 554), siendo el punto culminante la reconquista de Roma cuando Narsés derrota a Totila, jefe de los godos, en la batalla de Puente Milvio. Por su parte, Belisario, pese a sus triunfos militares, no es bien visto por quienes integran el gobierno de Justiniano, que, temerosos y envidiosos de su carisma político, hacen creer al Emperador que conspira contra su persona y que tiene intenciones de usurpar el trono, lo cual le hace caer en desgracia y desaparece misteriosamente de la escena política, dando lugar a diversas conjeturas sobre su final y muerte. En cambio, Narsés "el Eunuco", de bajo perfil político, seguidor a ultranza de Justiniano y su corte, recibe el mando de Italia, que es anexada al imperio en calidad de provincia (exarcado), con el título de "gobernador" (exarca), con sede en Ravena.

2. El tema religioso

Justiniano intenta denodadamente imponer el cristianismo ortodoxo en todo el imperio, cayendo en un particular fanatismo religioso que conduce a la persecución de aquellos que no profesan dicha creencia, fundamentalmente herejes y judíos. Es notoria su participación personal en cuestiones dogmáticas, que origina incluso la toma de decisiones arbitrarias e impopulares, resistidas en algunos casos violentamente por los afectados.

3. La unificación del derecho

Es su mayor logro, que ha permitido, a mi criterio, la supervivencia y conocimiento del derecho romano, y su posterior trasvasamiento en el derecho del mundo occidental, incluido el nuestro. Los pormenores y detalles de su magnífica obra compiladora, el Corpus Iuris Civilis, será tratada infra, en el acápite correspondiente, por razones de metodología.

II. EL IMPERIO ROMANO DE ORIENTE DESPUÉS DE JUSTINIANO

A Justiniano y su familia le sucede Heraclio (610), quien funda una nueva dinastía que dura aproximadamente un siglo. Durante este lapso, los árabes conquistan casi todo el imperio y sitian incluso dos veces Constantinopla. Son emperadores más tarde León (813), Miguel (820) y Tomás (de gobierno efímero). Después asume las riendas del imperio el armenio Basilio, que funda la dinastía conocida como "macedónica", que gobierna por espacio aproximado de dos siglos hasta el año 1057. Finalmente, en el año 1453, encontrándose al frente de Constantinopla el príncipe de origen griego Constantino Dragazes, la ciudad es sitiada por los turcos otomanos al frente de Mahomet II, de características excesivamente crueles. La ciudad cuenta para su defensa con apenas ocho mil hombres, en su mayoría genoveses y venecianos, y su ventajosa situación

geográfica, que la torna inexpugnable dado que su acceso marítimo, denominado antiguamente "Cuerno de Oro" (el estrecho del Bósforo), se encuentra clausurado mediante una fuerte cadena y otras medidas defensivas que la apuntalan, Mahomet II, empeñado en su cometido de tomar la ciudad sitiada durante dos meses, finalmente lo logra después de un asalto conjunto por tierra y mar. Para esto último hace construir sobre las cadenas que protegen el puerto un puente de madera untado de grasa y aceite de casi ocho kilómetros de longitud, sobre el cual, de noche, desliza sesenta navíos que penetran en la rada del puerto que se tenía por inexpugnable⁽¹⁾. Los cristianos que defienden la ciudad nada pueden hacer ante el embate feroz de los turcos otomanos que, tras una cruenta y despiadada batalla, toman la ciudad el 29 de mayo de 1453. Con la caída de Constantinopla finaliza lo que históricamente se denomina "Imperio romano de Oriente".

III. LA COMPILACIÓN PREJUSTINIANA

Se considera como compilación prejustiniana todos los intentos de recopilación llevados a cabo en el imperio desde fines de la época clásica y antes de la monumental obra jurídica de Justiniano, el *Corpus Iuris Civile*. Comprende la jurisprudencia de los clásicos (*ius* o *iuris*) y las constituciones imperiales (*leges*). Su nacimiento se debe a la necesidad de ordenar el sistema jurídico vigente para su mejor aplicación y comprensión por parte de juristas y jueces. El crecimiento de la actividad creativa del derecho, fecundo en el período clásico en manos de los juristas que gozan del *ius publicae respondendi*, desborda todo intento ordenado de plasmarlo por escrito, agregando a ello la labor jurídica de los emperadores mediante el dictado de "constituciones imperiales". Este panorama, por cierto complejo (*iura* y *leges*) origina que muchas veces el jurista no sepa a ciencia cierta cuál es la norma vigente aplicable al caso en análisis. Es por ello que los gobernantes romanos, aun en esta época, imbuidos de la necesidad del orden jurídico que tanto desvelo causa a sus antecesores, comienzan el lento camino de la codificación, pero esta vez con características singulares, a saber, por un lado, el derecho creado por los grandes y venerados juristas clásicos (*iura*) que necesariamente ha de mantenerse y que lamentablemente se estanca en su producción con la extinción de aquéllos; por el otro, el surgimiento de otro tipo de derecho emanado de los propios emperadores a través de las "constituciones imperiales" (*leges*).

Esta amalgama de normas y estilos es la que contiene la denominada "compilación prejustiniana", cuyas particularidades diversas desbrozaré en cada caso, tales como, origen y contenido.

Establecida esta necesaria aclaración, me aparto de la doctrina tradicional con la finalidad de facilitar la comprensión y estudio, ordenándolas cronológicamente. En razón de ello, la compilación previa a Justiniano es la siguiente:

— Código Gregoriano (*Codex Gregorianus*). Data aproximadamente del año 300, durante los últimos tiempos de Diocleciano. Su autor es aparentemente un jurista casi desconocido llamado Gregorio o Gregoriano, del cual no se conoce demasiado. El código (*codex*) se divide en quince libros y, a su vez, éstos se subdividen en títulos. Los primeros trece libros desarrollan los temas comprendidos en el "Edicto Perpetuo" del jurista Salvio Juliano y los restantes transcriben normas de derecho penal (*crimina*). Contiene de modo cronológico "rescriptos imperiales" dictados entre los años 196 (Septimio Severo) y 291 (Diocleciano y Maximiano). Su texto sólo se conoce parcialmente a través de citas halladas en las "leyes romanas-bárbaras", la *Collatio* y la *Consultatio*.

— Código Hermogeniano (*Codex Hermogenianus*). Su origen es también de aproximadamente el año 300 y su autor es en principio el jurista llamado Hermógenes o Hermogeniano, de cuya vida personal, al igual que Gregorio, no tenemos mucho conocimiento. Contiene la transcripción en un único libro de "rescriptos imperiales", dictados aproximadamente entre los años 290 y 300 por Diocleciano y Maximiano. Al igual que en el caso del Código Gregoriano, sólo tenemos un conocimiento parcial a través de las citas en otras obras, tales como las leyes romano-bárbaras, la *Collatio* y la *Consultatio*.

— Ley de Citas. Se trata en realidad de una "constitución imperial" puesta en vigencia para todo el imperio por los emperadores Teodosio II y Valentiniano III en el año 426. Se conoce también con la denominación de "Ley de las Citaciones". Recoge la opinión de los más importantes juristas clásicos que gozaron del *ius publicae respondendi*, como Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gayo y Modestino, y de otros juristas anteriores citados por éstos, v.gr., Scaevola, Sabino, Juliano y

Marcelo. Debo destacar que el jurista Gayo no gozó en vida de la citada facultad, por cuanto se le otorgó a toda su obra después de haber fallecido. La finalidad de la Ley de Citas es evitar la disparidad de criterios y brindar una mayor seguridad a jueces y juzgados. Impone, en rigor de verdad, un orden procesal y de fondo al cual los jueces (iudex) deben atenerse y quedar sujetos al momento de dictar sentencia. De este modo, ante un caso determinado, el juez debe al momento de dictar sentencia contemplar: 1º) la opinión unánime sustentada por los juristas citados; 2º) en caso de divergencia entre ellos, por el criterio adoptado por la mayoría; 3º) en caso de igualdad de pareceres, optar por la decisión de Papiniano, quien tiene la distinción de definir con su opinión; 4º) de no haber emitido opinión Papiniano sobre el tema, el juez tiene la plena libertad de decidir de acuerdo con su libre albedrío. Destaco que bien se ha denominado a esta ley también "Tribunal de los Muertos", por cuanto todos los juristas que incluye han fallecido al tiempo de su promulgación. Igualmente implica una verdadera revalorización de la fecunda labor jurídica de los denominados juristas clásicos, cuya impronta y creación del derecho permanece aún vigente en las codificaciones modernas. En este sentido, sostiene Schipani que "el conjunto de los escritos de aquella jurisprudencia que por siglos había concurrido a 'componer', 'constituir', 'producir', 'fundar' el derecho romano, continuaba siendo usado en los tribunales, citado, aplicado, pero cuando Teodosio II en el 429 nombró una comisión para componerlos en un código junto a las constituciones imperiales, ésta renunció al encargo a causa de la propia falta de preparación para intervenir sobre la obra de los antiguos iuris conditores. Es por ello que Teodosio II debió limitarse al programa más reducido de reunir en un código sólo las constituciones imperiales, integrándolas con un reenvío a los escritos de los juristas antiguos, de los cuales regulaba su uso (la denominada 'ley de citas') y con algunas prohibiciones"⁽²⁾.

— Código Teodosiano (Codex Theodosianus). El emperador Teodosio II ordena la creación de una comisión de dignatarios de rango consular (illustres o spectabiles) destinada a recoger cronológicamente las "constituciones imperiales" promulgadas. Esta comisión es presidida por Antioco (Antiochus), quien agrupa las leyes por materias, siendo autorizado por Teodosio II, si fuera el caso, a resumirlas y efectuar aditamentos y modificaciones. Este código está dividido en dieciséis libros, y éstos a la vez en títulos que agrupan las "constituciones imperiales" por materia y fecha. Contiene disposiciones de diversas temáticas relacionadas con el derecho, civil, penal, canónico, militar, fiscal y procesal. Finalmente es promulgado por Teodosio II el 15 de febrero de 438 y en su honor se le impone el nombre. Comienza a regir en Oriente en enero de 439 y también en este último año Valentiniano III ordena su vigencia en Occidente. El texto del código ha arribado íntegro a nosotros merced a diversas reconstrucciones que se han efectuado a lo largo del tiempo. Es justo reconocer el loable mérito y aporte que han efectuado al tema los notables romanistas argentinos Agustín Díaz Bialek, Humberto Vázquez, Silvino Pautasso y Aldo Cooper, pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba, que pacientemente trabajaron durante años en su traducción a nuestro idioma, logrando finalizar los primeros cinco libros, aunque lamentablemente el resto de la obra se encuentra inconclusa. Particularmente es importante su logro como aporte a la doctrina romanista en virtud de tratarse, en su momento, de la primera traducción del Código Teodosiano al habla castellana.

— Novelas Teodosianas (Novellae Theodosianae). Reciben este nombre el conjunto de "constituciones imperiales" dictadas por los emperadores Teodosio II (Oriente) y Valentiniano III (Occidente) después de la sanción del Código Teodosiano y hasta la finalización de sus respectivos gobiernos. Mediante ellas los emperadores citados introducen innovaciones al derecho de la época, pero mantienen el mismo método empleado por el Código Teodosiano en cuanto a la división en libros y títulos.

— Novelas Postteodosianas (Novellae Posttheodosianae). Se denominan de tal modo a las "constituciones imperiales" relativas a temas de derecho privado dictadas por los sucesores de los emperadores Teodosio II (Marciano) y Valentiniano III (Máximo, Mayoriano, Severo y Antemio). También, como las anteriores, se divide en libros y títulos.

— Fragmenta Vaticana. No se conoce su autor y también se discute sobre la fecha de su redacción, aunque por lo general se acepta que data del período comprendido entre los años 370 a 430, contemporáneamente al Código Teodosiano. Esta colección ha sido un prodigioso hallazgo del abate Angelo Mai en la biblioteca del Vaticano, de allí su nombre, en el año 1820, dado que se encontraba oculta en otro manuscrito. La Fragmenta Vaticana se encuentra dividida solamente en libros y contiene fundamentalmente distintos pasajes referidos al derecho privado de las obras de Papiniano, Paulo y Ulpiano. También incluye un tratado sobre Interdictos, de autor desconocido, y algunos "rescriptos" de tiempo de los emperadores Severo y Diocleciano.

— Leyes romanas y mosaicas (Collatio legum Mosaicarum et Romanarum). Es de autor desconocido y se la sitúa aproximadamente en el año 450. Es una comparación de las leyes romanas y mosaicas. Se la conoce en modo abreviado como Collatio o simplemente Lex Dei.

Siguiendo el método tradicional, se encuentra dividida en libros y, a su vez, en títulos. Contiene disposiciones variadas, tales como: derecho sucesorio ab intestato, homicidio, lesión grave provocada a un hombre libre o esclavo, robo, adulterio, incesto, plagio y falso testimonio⁽³⁾.

— Libro de derecho sirio-romano (Constantini, Theodosii, Leonis). De autor desconocido. Se sitúa su origen aproximadamente entre los años 476 y 480. La versión original en griego se ha perdido y llega a nosotros por sus versiones en sirio, armenio y árabe. Se trata de un manual para estudiantes de derecho que refiere sólo "el antiguo derecho civil" (ius civile) y no al derecho honorario (ius honorum) y contiene disposiciones relacionadas con el derecho privado, penal y administrativo. Su gran importancia radica en la influencia que ha ejercido sobre países orientales, v.gr., Siria y Armenia.

— La Consultatio (Consultatio Veteris Cuiusdam Iurisconsulti). Se la considera originada aproximadamente en el año 500 en la Galia Meridional. Se la conoce simplemente por su denominación acotada: Consultatio. Consiste en respuestas evacuadas por un jurista desconocido fundadas en Paulo (Sentencias) y en los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano.

— Las leyes romano - bárbaras (leges Romanae barbarorum). Es el conjunto de leyes dictadas por los reyes germanos que gobiernan los países que otrora conformaran el Imperio Romano de Occidente una vez producida su caída en el año 476. Este fenómeno legal se produce como consecuencia del roce cotidiano entre germanos (invasores) y romanos (invadidos), que interactúan personal y comercialmente, originando múltiples controversias jurídicas. Si bien la coexistencia entre los pueblos es pacífica, muchas veces los problemas de interpretación y aplicación del derecho se presentan cuando las partes actúan según lo que su propio derecho les ordena, creando "el conflicto no deseado". Lo particular de la situación radica en que los pueblos germanos invasores, aun con todo el poder que la fuerza otorga a los vencedores, no pretenden imponer su ley, sino, por el contrario, respetan el "derecho de los romanos", reconociéndole su verdadero e insuperable valor.

Esto quiere decir que en el "Occidente germánico" coexisten en principio dos tipos de legislaciones, una que rige a la población germana, y otra a la romana. Mas luego, los reyes bárbaros tienen la necesidad jurídica de continuar legislando directamente para sus súbditos (germanos) y, a su vez, formar "colecciones de leyes" para los vencidos (romanos). Esta dualidad legislativa ocasiona la aparición de las denominadas "leyes romano-bárbaras" (leges Romanae barbarorum), que son las siguientes:

— El Edicto de Teodorico (Edictum Theodorici). Dictado por el rey ostrogodo Teodorico I "el Grande" aproximadamente entre los años 500 y 503 para ser aplicado a la población goda y romana. Sus fuentes son los juristas clásicos, Paulo (Sentencias) y Ulpiano (De officio proconsulis), y los Códigos Gregoriano, Hermogeniano, Teodosiano y las Novelas Teodosianas y Posteodosianas.

— Ley romano - visigoda (lex Romana - visigothorum). Dictada por el rey visigodo Alarico II aproximadamente en el año 506 para España y oeste de Francia. Por dicho motivo, también se la conoce como Breviario de Alarico (Breviarum Alarici). Alarico encomienda su redacción a una comisión presidida por el jurista Goyarico. Sus fuentes son los juristas clásicos Gayo (Institutas), Paulo (Sentencias) y Papiniano (Respuestas); los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano; las Novelas Teodosianas y Posteodosianas. La ley romano-visigoda está considerada como la más importante de las "leyes romano-bárbaras", y con una enorme y larga influencia en Europa occidental. En España se la mantiene vigente hasta aproximadamente el año 654, en el que es reemplazada por el Código Liber Iudiciorum, más tarde Fuero Juzgo sancionado por el rey visigodo Recesvinto.

— Ley romano - borgoña (lex Romana - burgundionum). Dictada aproximadamente entre los años 516 y 534. Rige para la región este de Francia (reino de los borgoñones). Sus fuentes son los juristas clásicos, Paulo (Sentencias) y Gayo (Institutas), y los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano.

IV. LA COMPILACIÓN JUSTINIANEA. EL CORPUS IURIS CIVILIS

He dicho que una de las metas del emperador Justiniano es la unificación del derecho, y que lo logra mediante esta obra magnífica e insuperable que se denomina Corpus Iuris Civilis. Justiniano

lleva a cabo su labor jurídica entre los años 528 y 535. Su afán compilador se origina en la necesidad de brindar "seguridad jurídica", tan afecta al "sentir romano" de los habitantes del imperio frente al caos legislativo imperante al momento de su ascensión al poder, puesto que los gobernantes y juristas no tienen en claro, en realidad, "cuál es la ley vigente" al momento de tomar decisiones o resolver conflictos en razón de la proficuidad, desorganización legislativa y la falta de sistematización existentes, que lleva incluso a adoptar soluciones dispares ante situaciones idénticas. Por dicho motivo, Justiniano decide emprender la compilación del derecho vigente. Para ello nombra a notables juristas y profesores de las dos mejores escuelas de derecho de la época, Constantinopla y Beirut (actual Beirut), compuesta por Triboniano, Juan de Capadocia, Teófilo, Anatolio, Doroteo, Isidoro, Cratino y Constantino, quienes en poco tiempo concretan la idea de Justiniano. Este último no se desentiende del tema, sino que participa activamente en las discusiones y decisiones, acompañado fundamentalmente por Triboniano, excelente jurista y bibliófilo, que supervisa la labor de los restantes profesores. En principio son convocados para trabajar diez juristas, entre los cuales se destacan los arriba nombrados, y luego son integrados otros más, hasta alcanzar oficialmente a diecisiete miembros, pero al parecer han sido muchos más los juristas destinados para la labor, en razón del poco tiempo que les llevó la compilación y la magnitud y calidad de la obra.

Soy de la opinión, después de haber estudiado detenidamente el tema, de que la compilación se lleva a cabo mediante una división sistemática de trabajo a través de las escuelas de derecho (universidades), fundamentalmente las más afamadas, Constantinopla y Beirut, donde se trabaja en comisiones paralelas, decidiendo e integrando los temas finalmente la comisión de notables con Justiniano y Triboniano a la cabeza.

Es decir, en síntesis, trabaja en la compilación una cantidad de juristas, e incluso estudiantes avanzados de derecho, más que considerable, por cuanto de otro modo no se puede haber concretado tan excelente y extensa obra en el corto lapso que demandó (siete años).

El Corpus Iuris Civilis recibe esta denominación por primera vez por Dionisio Godofredo, que lo edita íntegramente en Ginebra en el año 1583, para diferenciarlo de la legislación canónica (Corpus Iuris Canonici). La obra de Justiniano cuenta con cuatro partes diferenciadas y ordenadas del siguiente modo: Institutas, Digesto, Código y Novelas, aunque dicho orden no es el cronológico, como se verá a continuación.

1. Código (Codex)

Contiene todas las constituciones imperiales existentes entre Adriano y Justiniano. Su versión definitiva (Codex Novo), que es la que ha llegado a nosotros, se encuentra dividida en doce libros, y éstos en títulos y fragmentos. Cada uno de estos últimos contiene una inscripción (Inscriptio) en la que figuran los nombres del emperador que dicta la norma y de la autoridad, o particular, a quien es dirigida; y una suscripción (suscriptio) que lleva la fecha de la promulgación. Someramente, el Código presenta la siguiente disposición temática: Libro 1: Disposiciones relacionadas con las fuentes del derecho, normas de los oficiales de los magistrados y sobre las relaciones entre el Estado y la iglesia. Libros 2 a 8: Normas del derecho privado en general, especialmente respecto de los derechos reales, obligaciones, contratos y sucesiones. Libro 9: Derecho criminal. Libros 10 a 12: Derecho administrativo y financiero.

Me he referido *ut supra* a la versión definitiva del Código por la siguiente razón: En principio, Justiniano encomienda en el mes de febrero del año 528 a una comisión de juristas, presidida por Juan de Capadocia, que además reviste el cargo de Cuestor del Sagrado Palacio Imperial (Quaestor Sacri Palatii), que recopile cronológicamente todas las constituciones imperiales anteriores teniendo en cuenta el contenido recogido sobre el tema por los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, y las constituciones imperiales dictadas con posterioridad. Esta comisión tiene facultades de suprimir y modificar los textos originales de las "constituciones" para adecuarlas de un modo ordenado, y finaliza muy pronto su trabajo, promulgando Justiniano, en el mes de abril de 529, el Código finalizado. Esta primera versión se denomina tradicionalmente Código Antiguo (Codex Vetus) y su versión no ha llegado a nuestro conocimiento, por cuanto Justiniano ordena revisarlo cuatro años después con el agregado de las nuevas constituciones imperiales que dicta con posterioridad a su entrada en vigor. La nueva versión del Código, encomendada esta vez a otra comisión presidida ahora por Triboniano, es promulgada el 16 de noviembre de 534 y se la conoce

como Código Nuevo (Codex Novus). Contiene las constituciones comprendidas en el Código Antiguo más el agregado de "Cincuenta nuevas constituciones" (Quinquaginta decisiones) y otras más dictadas por Justiniano durante los años 530 a 534, con el fin de brindar pautas interpretativas respecto de disposiciones legales que aparejan dudas.

2. Digesto o Pandectas (Digesta o Pandectae)

Abarca la opinión de los "juristas clásicos" que gozan del *ius publicae respondendi*, siendo a mi juicio la parte de la obra más importante por su riqueza jurídica y contenido. Se encuentra dividido en siete partes y, a su vez, en cincuenta libros. Cada uno de estos libros se subdivide en "fragmentos" y "parágrafos" numerados. La excepción se encuentra en los libros 30 a 32 (legados y fideicomisos) por ser títulos únicos. Es interesante destacar que la metodología tenida en cuenta por los autores del Digesto es la contemplada por Salvio Juliano en el "Edicto Perpetuo", muy conocido y estudiado en las escuelas de derecho de Constantinopla y Berito, esencialmente por las obras de los "juristas clásicos". Por dicho motivo, la disposición sistemática del Digesto es la siguiente: Parte Primera (libros 1 a 4): Nociones generales de derecho y los principios sobre jurisdicción e introducción a la instancia. Parte Segunda (libros 5 a 11): Doctrina general de las acciones, tutela de la propiedad y de los distintos derechos reales sobre las cosas, disposiciones especiales sobre la *lex Aquilia*, condominio, etc. Parte Tercera (libros 12 a 19): Créditos y contratos. Parte Cuarta (libros 20 a 27): Instituciones complementarias de los contratos, derecho hipotecario y los medios de prueba, derecho de familia, matrimonio, dote, filiación y tutela. Parte Quinta (libros 28 a 36): Herencia y legados. Parte Sexta (libros 37 a 44): Sucesión del pretor (*bonorum possessio*), derecho de propiedad y la posesión. Parte Séptima (libros 45 a 50): Derecho penal, público y privado, apelaciones y reglas de interpretación.

Justiniano encarga a Triboniano, con fecha 15 de diciembre de 530, mediante la constitución *Deo Auctore*, que presida una comisión de juristas para que trabaje en la realización del Digesto. En cuanto a esta constitución imperial, el maestro italiano Catalano ha tenido oportunidad de señalar su importancia, indicando que "subraya la historicidad del inicio del derecho romano (ab urbe Roma condita) y la eternidad del fin del Digesto (*eterna rei memoria*)"⁽⁴⁾.

Triboniano, facultado por Justiniano, integra la comisión con los profesores Teófilo y Cratino (escuela de derecho de Constantinopla) y con Doroteo y Anatolio (escuela de derecho de Berito). También la comisión recibe la facultad de adecuar los textos clásicos, suprimiendo o agregando aquello que considere necesario para lograr un mejor ordenamiento. La comisión finaliza su labor en poco tiempo, siendo promulgado el Digesto o Pandectas por la constitución *Tanta* el día 16 de diciembre de 533. Destaco que los términos Digesto (latín) y Pandectas (griego) son sinónimos y significan, "colocar en orden" y "colección completa que lo contiene todo". Justiniano ordena la edición bilingüe de la obra, por cuanto en dicha época el griego, idioma hablado mayoritariamente por la población en la parte oriental del imperio, se encuentra equiparado al latín como idioma oficial.

Aunque escapa a la extensión de la presente obra, es menester acotar brevemente que la doctrina romanista discrepa largamente respecto del método y forma de realización del Digesto. Esto es así por cuanto ha llamado la atención a los estudiosos del derecho romano la magnitud de la obra llevada a cabo en tan sólo tres años por un reducido grupo de juristas que no cuentan con los adelantos modernos de escritura y reproducción. Esto ha permitido pensar, como lo dijera *ut supra*, que en la labor han intervenido más personas que las nominadas, que además utilizan compilaciones precedentes, ya sea de carácter privado o de las escuelas de derecho denominadas "Pre-Digesta", que facilitan enormemente el trabajo. Simplemente, permítaseme recordar que la comisión presidida por Triboniano e integrada por los profesores Teófilo y Cratino (Constantinopla), y Doroteo y Anatolio, (Berito), tuvo que revisar la obra íntegra de treinta y nueve juristas clásicos, comprendida en aproximadamente dos mil volúmenes, para lograr una síntesis prodigiosa y magnífica de la misma.

3. Instituciones (Institutas)

Consiste en una obra destinada a los estudiantes de derecho, según palabras del propio Justiniano vertidas en la constitución De la Majestad Imperial (Imperatoriam Maiestatem), de fecha 21 de noviembre de 533. La preocupación e intención de Justiniano es comprensible, por cuanto la voluminosidad del Digesto conspira contra la enseñanza del derecho. Por dicha razón decide la creación de esta obra menor, pero igualmente sustanciosa, para que los estudiantes pudieran acceder al conocimiento del derecho de modo práctico y seguro, sin perjuicio de acudir al Digesto para profundizar los temas. Justiniano plasma la idea en la constitución Deo Auctore (15 de diciembre de 530) juntamente con el Digesto, pero recién es puesta en marcha más tarde con la creación de una comisión destinada a tales efectos, presidida por Triboniano y compuesta por Doroteo y Teófilo. Las Institutas se publican el 21 de noviembre de 533 y entran en vigor juntamente con el Digesto por medio de la constitución Tanta (30 de diciembre de 533). Los autores de la obra tienen en cuenta para su realización el método empleado por los juristas clásicos Ulpiano, Florentino, Marciano, Paulo, y especialmente Gayo, quienes escriben libros destinados a la enseñanza del derecho, denominados por lo general Institutas. En consecuencia, la obra se encuentra dividida en cuatro libros, según el siguiente detalle: Libro I: Personas. Libro II: Cosas, propiedad y otros derechos reales. Libro III: Sucesión intestada, obligaciones nacidas de los contratos y teoría general de las obligaciones. Libro IV: Obligaciones nacidas de los delitos, proceso privado y proceso público. A su vez, los libros están divididos en títulos que contienen el tema que trata cada uno de ellos (rúbrica), y cada título en párrafos numerados, precedidos por un aintroducción (proemio). Presenta la particularidad, seguramente para facilitar la lectura y comprensión de los estudiantes, de no mencionar obras y autores de los distintos textos, amalgamando un extracto de ellos en un todo armónico, en el cual sólo habla el emperador, como autor, dirigiéndose a los estudiantes. Si bien las Institutas son ideadas con un fin meramente didáctico, Justiniano las incorpora también con carácter normativo junto al Código y al Digesto.

4. Novelas (Novellae Constitutiones)

Constituye la última parte de la compilación justiniana. Recoge las constituciones dictadas por Justiniano durante los últimos cuarenta años de su gobierno (535 - 565), y reciben, por ende, la denominación de Nuevas Constituciones (Novellae Constitutiones). Contienen disposiciones importantes que regulan el matrimonio y la sucesión intestada. Presenta la particularidad de que no conforma la obra original de Justiniano, dado que ésta contempla sólo las tres primeras partes indicadas, Código, Digesto e Institutas. Mas la fecundidad legislativa del emperador, que continúa, como se dijo, dictando "nuevas constituciones" en ese lapso prolongado de gobierno, origina en un principio por iniciativa privada, y no oficial, que estas disposiciones se recopilen y ordenen cronológicamente. Justiniano las incorpora al Corpus Iuris Civilis, tardía y parcialmente, a petición del Papa Virgilio en el año 554, cuando reconquista Italia, mediante una constitución especial denominada justamente A petición de Virgilio (Pro petitione Virgilio). Por ella dispone la aplicación en toda Italia del resto de la obra, es decir, Código, Digesto, Institutas y las Novelas, publicadas hasta dicho año (554).

He dicho que las Novelas originalmente no son compiladas oficialmente, sino que, por el contrario, son producto de iniciativas privadas, entre las cuales puedo mencionar las siguientes:

Epitome Iuliani. Su autor es Juliano, profesor de derecho en la Escuela de Constantinopla, coetáneo del mismo Justiniano. Es escrita en latín y contiene ciento veinticinco novelas.

Colección de Novelas Griegas. Es una recopilación de autor desconocido, escrita en griego, que contiene ciento sesenta y ocho "constituciones". Se redacta durante el gobierno de los sucesores de Justiniano, los emperadores Justino II (565-578) y Tiberio II (578-582).

Auténtica. Es la última de las recopilaciones, también de autor desconocido, escrita en latín, y contiene 134 "constituciones" dictadas entre los años 535 y 556. Se la denomina Auténtica (Autenticae) por el valor que se le otorga a las constituciones que contiene. Debo destacar la suma importancia que adquiere esta última recopilación a comienzos del siglo XII, cuando se la adopta como colección oficial por la denominada Escuela de Bolonia, desplazando al Epitome Iuliani que se utiliza hasta dicho momento.

Además de las indicadas, existen también otras recopilaciones menores, secundarias y parciales, que no tienen la importancia de las anteriores, entre las cuales se destaca la de Juan de Antioquía, contemporáneo a Justiniano.

V. LAS INTERPOLACIONES

Consisten en alteraciones efectuadas esencialmente a los "textos clásicos" y a las "constituciones imperiales" por parte de los juristas que integran las distintas comisiones que tuvieron a cargo la realización del Corpus Iuris Civilis. Estas modificaciones son autorizadas por el mismo Justiniano con el fin de ordenar la compilación, permitiendo quitar, agregar o adecuar los textos a las necesidades jurídicas del momento^[6]. Incluso, el mismo Justiniano reconoce su existencia cuando manifiesta que "muchas e importantes fueron las cosas transformadas por razones de utilidad"^[6].

Evidentemente, las "interpolaciones" han sido motivo de preocupación constante y de larga data entre los romanistas por las alteraciones efectuadas fundamentalmente a la obra de los "juristas clásicos". Gujacio ha sido uno de los primeros en hacer hincapié en su estudio en el siglo XVI junto con su discípulo Antonio Faber, integrantes ambos de la "Escuela Culta" (Schola Culta). Luego su estudio parece declinar, hasta que nuevamente cobra vigor en los siglos XVIII y XIX. Afanosos, los romanistas inician una investigación obsesiva en busca del pasaje del Corpus interpolado, para lo cual emplean distintos métodos, a saber: a) Textual: Consiste en el cotejo del pasaje supuestamente interpolado con la obra original que arriba al presente. b) Filológico: Estudia la gramática empleada por el autor del pasaje dudoso (latín clásico, depurado y culto), cotejándolo con el estilo de los compiladores (barroco, helenista, ampuloso). c) Histórico: Analiza el pasaje cuestionado dentro del contexto jurídico general de la época del autor para situarlo en el tiempo, incluso se lo compara con otras opiniones vertidas por éste para detectar cuál es su criterio. También estudia el tema dentro del derecho justinianeo para detectar la posibilidad de su origen. d) Lógico: Busca las contradicciones existentes entre las diferentes partes de un mismo pasaje. e) Legislativo: Estudia los cambios de modalidad de expresión en un mismo texto, v.gr., del explicativo al imperativo, o el cambio del tiempo de conjugación de los verbos. f) Exegético: Analiza la incongruencia, desacuerdo o contradicción que surge entre diversos textos. g) Sistemático: Funda la búsqueda en la falta de relación entre el orden empleado por el autor en la obra de origen y el que aparece en el texto interpolado. h) Diplomático: Consiste en analizar las enmiendas, testados, correcciones, agregados, glosas marginales e interlineales que aparecen en el "Manuscrito Florentino" (Littera Florentina), texto más conocido del Digesto, con cuya dificultad lidian los antiguos copistas cuando comienzan a trabajar en él.

Capítulo VIII - El Derecho Romano Posjustinianeo

CAPÍTULO VIII - EL DERECHO ROMANO POSJUSTINIANEO

Finalizado el Corpus Iuris Civilis, gracias al cual le permite al derecho romano ser recopilado e iniciar su supervivencia, veremos la evolución de éste después de la época de Justiniano, y cómo arriba a nuestros días. Para ello hemos de estudiar la evolución que tiene por separado en Oriente y Occidente.

I. EL DERECHO ROMANO POSJUSTINIANEO EN ORIENTE⁽¹⁾

Acontecida la muerte de Justiniano en el año 565, el Imperio Romano de Oriente mantiene su estructura política, como se ha visto, hasta el año 1453, cuando sucumbe a manos de los turcos otomanos que se apoderan de Constantinopla. A lo largo de estos nueve siglos, los sucesores de Justiniano continúan llamándose "emperadores romanos", aunque su forma de gobierno y vida dista por completo de las de la vieja Roma. Pese a las dificultades idiomáticas y culturales, el derecho romano se mantiene, por cuanto los emperadores bizantinos no imponen una legislación nueva con características propias, sino que acuden permanentemente a aquél para gobernar. Sin perjuicio de lo dispuesto por el propio Justiniano en las constituciones Deo Auctore y Tanta para que no se realicen comentarios sobre su obra con la finalidad de mantenerla indemne, lentamente comienzan a surgir traducciones, índices y trabajos de confrontación respecto de diversos pasajes del Corpus, tales como, sucintamente, los siguientes:

a) Paráfrasis de Teófilo a las Institutas. Se trata del primer trabajo exegético efectuado sobre las Institutas de Justiniano, y nada menos que realizado por Teófilo, uno de sus redactores, junto con Triboniano y Doroteo. La obra es realizada por Teófilo en griego a pocos meses de entrar en vigencia el Corpus y en vida del propio Justiniano. El autor no sólo lleva a cabo un simple trabajo de mera traducción literal del texto, sino que va más allá del mismo, puesto que explica ampliamente y con claridad las instituciones jurídicas romanas contenidas en las Institutas, de modo tal que la obra triplica en extensión al original. Su título es elocuente por sí mismo, por cuanto "Paráfrasis" significa, justamente, "decir lo mismo con otras palabras".

b) Progresivamente, otros autores, algunos también participantes de las comisiones creadoras del Corpus, comienzan a transitar el camino iniciado por Teófilo y editan índices de la obra justinianeas; así, Doroteo y Cirilo (Pandectas); Talaleo, Anatolio, Isidoro y Teodoro (Código); Teodoro, Escolástico y Anastasio (Novelas). En el siglo VII aparece una Suma del Digesto, de autor desconocido, completada luego por Enantiófanes.

c) En el mismo siglo, el emperador León "el Isáurico", y su hijo Constantino Coprónimo publican Egloga Legum, destinada a una mejor comprensión del Corpus.

d) A fines del siglo IX el emperador Basilio "el Macedónico" ordena la creación de dos obras reducidas del Corpus denominadas Procheirón y Epanagoge.

e) Las Basílicas. El mismo emperador Basilio, comprendiendo la dificultad de aplicación del Corpus por estar escrito en latín, siendo que este idioma prácticamente no se habla más en Oriente⁽²⁾, promueve su publicación en griego. La obra es conocida luego como Basílicas, pero fallece antes de verla concluida. Su hijo León "el Filósofo" es quien continúa el trabajo y finalmente las publica. Esta obra consiste en una recopilación del Corpus Iuris Civilis conformada por sesenta libros divididos en títulos. Sigue el lineamiento de Justiniano, pero los autores no trabajan sobre la versión original, sino sobre el material jurídico precedentemente indicado en los acápites anteriores, los cuales de algún modo son refundidos en las Basílicas. Esta última, una vez terminada, reemplaza lentamente la vigencia del Corpus Iuris Civilis. Posteriormente, en el siglo X, se cree que el emperador Constantino Porfirogeneto ordena el agregado a las Basílicas de diversos comentarios sobre ellas, que tienen también valor legal, denominados Escolios (Scholias), cobrando la obra gran magnitud. Por esta razón se ordena la realización de obras más acotadas sobre ella, que reciben el nombre de Sinopsis Basilicorum y Sinopsis Minor, ambas de autores desconocidos, y ordenadas alfabéticamente. En el siglo XII aparece un índice o repertorio denominado Dónde está (Tipucito), de gran ayuda para ubicar las instituciones.

f) El Exabiblos. En 1345, Constantino Hermenópulo, juez de Tesalónica, lleva a cabo quizá la mayor obra de importancia sobre el derecho romano bizantino, denominada Exabiblos, por estar compuesta por seis libros, conocida también con el nombre de Promptuarium. Sus fuentes han sido las citadas Synopsis Basilicorum y el Prochiron. Esta obra adquiere suma importancia, dado que permite la supervivencia del derecho romano bizantino aun después de la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos (1453), cuando el Corán reemplaza a "la legislación pro-romana" que hemos citado anteriormente. Su importancia radica en que continúa siendo ley vigente en Grecia hasta 1835.

g) Las obras indicadas en los acápites precedentes, relacionados con la evolución del derecho romano en Oriente, no consumen su totalidad, dado que existen comentarios, repertorios, sínopsis, índices, etc., que no son nombrados por exceder el propósito del presente trabajo. Las citadas infra son las consideradas por la doctrina romanista como las más relevantes para el estudio de la supervivencia del derecho romano en Oriente tras la caída de Justiniano.

II. EL DERECHO ROMANO POSJUSTINIANO EN OCCIDENTE

Distinta ha sido la evolución del derecho romano en Occidente, puesto que la caída de Roma en el año 476 a manos de los bárbaros no lo hace desaparecer. He dicho con anterioridad que, por el contrario, éstos, reconociendo su valor y superioridad, lo respetan y mantienen, originando las denominadas "leyes romano-bárbaras".

La reconquista de Italia por Narsés "el Eunuco" (año 552) le permite a Justiniano en el año 554, a pedido del papa Virgilio, extender la aplicación del Corpus Iuris Civilis (Constitución Pro Petitione Vigili), en reemplazo del Edicto de Teodorico, vigente hasta entonces. Tras el deceso de Justiniano, los pueblos lombardos vuelven a invadir Italia en el año 568, aunque no totalmente, dado que permanecen en poder del Imperio bizantino las ciudades que componen el Exarcado de Rávena (Bolonía, Roma, Rimini, Pesaro, Fano, Sinagaglia, Ancona, Pisa, Nápoles e Istria). Luego, gran parte de este territorio también es arrebatado por los lombardos y francos a Bizancio, restando únicamente bajo su dominio hasta el siglo VIII Nápoles, Pisa y algunas ciudades del sur.

El derecho romano sobrevive muy fragmentariamente durante este período en algunas obras como, entre otras, el Epitome Iuliani, el Breviario de Alarico, la Glosa de Turín, la Summa Perusina, el Codex Secundus de Pisa, etc.

El resurgir pleno del derecho romano en Occidente se produce a partir del siglo XII con la llamada Escuela de los Glosadores. Es interesante, en cuanto a este respecto, la opinión del maestro romanista francés Yan Thomas, que enseña atinadamente que "tan pronto como el Corpus de Justiniano fue recibido, se extendió como autoridad en las universidades medievales, de Bolonia a Montpellier, de Toulouse a Salamanca y de Orleans a Oxford"⁽³⁾. En el mismo sentido, el romanista inglés Stein señala muy atinadamente que "a fines del siglo XI, el nivel de la cultura jurídica comenzó a crecer en un contexto marcado por la evidencia de un renovado interés por el derecho justiniano; los notarios en sus documentos y los abogados en sus demandas utilizaban con precisión las instituciones jurídicas romanas. Quinientos años después de su compilación, el Digesto de Justiniano comenzó a ser usado en la Europa occidental como fuente de normas y argumentos"⁽⁴⁾.

1. La Escuela de Pavia

Coincido con Stein en cuanto a que le corresponde a la Universidad de Bolonia "el honor de ser los primeros en mostrar la compilación justiniana"⁽⁵⁾. Mas estudiando debidamente el tema, debo mencionar el trabajo que llevaron a cabo los juristas de Pavia con anterioridad. Justamente, "la mayor escuela de derecho no eclesiástica del siglo XI fue la de Pavia, capital del reino de Lombardía. Los juristas de Pavia se ocuparon principalmente del derecho lombardo, fueron los primeros en utilizar el método de la glosa al texto en sus exposiciones sobre la obra específica que estudiaban, y

un sector de éstos conocidos como 'modernos' (moderni) se caracterizaría sobre todo por su rápida disposición a utilizar el derecho romano como un derecho general que permitiera tanto suplir las lagunas como interpretar el derecho lombardo. Este nuevo aporte se encuentra sintetizado en la Expositio Liber Papiensis, que apareció alrededor del año 1070. En ella se encuentran referencias a las fuentes que estuvieron accesibles en Italia durante bastante tiempo, es decir, Instituciones, Código y Epitome Juliani, a la vez que contiene nueve textos extractados del Digesto⁽⁶⁾. No en vano la prestigiosa Universidad de Pavia contó entre sus profesores en el siglo pasado al verdadero forjador del derecho romano actual, el maestro Pietro Bonfante.

2. La Escuela de los Glosadores

Tiene su inicio en la Universidad de Bolonia a principios del siglo XII, recogiendo el movimiento renovador de los estudios sobre el derecho romano. "El primer profesor de derecho en Bolonia se cree que fue un causidicus, o juez consultivo, llamado Pepo⁽⁷⁾". Empero, la condesa Matilde, verdadera mecenas, es quien alienta y sustenta esta escuela, proponiendo al frente de ella al monje boloñés Irnerio, profesor de gramática, que ha descubierto años antes en la Biblioteca de Pisa un manuscrito del Corpus Iuris Civilis. Irnerio, a diferencia de Pepo, es "quien marcó la separación entre la ciencia del derecho y su práctica⁽⁸⁾", y primero se dedica a estudiar dicho manuscrito, produciendo su dedicación la convocatoria de juristas que se sienten prontamente motivados a la lectura y comentario de la obra de Justiniano. Este movimiento origina lo que se denomina "Escuela de los Glosadores", conocida también como "Escuela de Bolonia", que justamente debe su nombre al método empleado para trabajar, exegético, que implica "un absoluto respeto por la letra de lo escrito por los juristas bizantinos y a la autoridad de Justiniano". Irnerio y sus seguidores se dedican a leer el manuscrito del Corpus, llevando a cabo su exégesis, efectuando explicaciones de cada una de las palabras importantes que encuentran, para lo cual realizan una pequeña glosa. Esta última consiste en un breve comentario que amplía el concepto de la palabra, o de una frase completa, para relacionar y armonizar el texto. Las glosas más extensas se encuentran en el margen (glosa marginal), y las más breves intercaladas (glosa interlineal). También existen otro tipo de glosas, v.gr., gramaticales, que pueden ser etimológicas, históricas y de referencia, o interpretativas, que simplemente aclaran o explican⁽⁹⁾. Irnerio cuenta con la colaboración de varios discípulos que lo acompañan en su labor, originando diversas etapas.

La primera etapa de la Escuela de Bolonia es denominada también "creativa" o "formativa". Lucen Búlgaro, Martino Gosia, Jacobo de Porta Ravenata y Hugo de Alberto, denominados "los cuatro doctores", que trabajan con ahínco y sin apartarse del "método literal-exegético" en la producción de las glosas. Otros discípulos de la Escuela también cobran importancia, como Vacario y Placentino. Más tarde, Vacario se traslada de Bolonia a Oxford, Inglaterra, en el año 1144, portando diversos manuscritos y una copia de la glosa, fundando una "Escuela de Enseñanza de Derecho Romano". Luego trabaja en la realización de un extracto del Digesto y del Código (nueve libros en total), que finalmente publica. El aporte de Vacario es innegable en cuanto a la influencia del derecho romano en el derecho anglosajón. Más adelante he de desarrollar el tema con mayor amplitud. Por su parte, Placentino se dirige a Montpellier, Francia, fundando en el año 1180 la "Primera Escuela Francesa de Derecho", y con él trabaja su discípulo Azón, que a su vez es autor de una Summa del Código.

A la segunda etapa, conocida como "de asentamiento" o "recopilación", le dan brillo otros discípulos de la Escuela, como Hugolino de Presbítero y fundamentalmente Accursio (1182 - 1260), autor de la Magna Glosa, o Glosa Accursiana, o Gran Glosa, que consiste en la recopilación de todas las glosas efectuadas con anterioridad, agregándole las creadas por él. La obra es llevada a cabo de un modo muy singular, puesto que en ella aparece en el centro del texto cada una de las partes del Corpus Iuris y, rodeándolo ingeniosamente, las glosas.

Finalmente, el estudio del derecho romano comienza a palidecer un tanto, hasta que adquiere nuevos bríos con la irrupción de otros juristas que conforman otras escuelas de derecho.

Señala Stein que "a fines del siglo XII Bolonia se había convertido indiscutiblemente en el centro jurídico de Europa y a su universidad (studium) acudían miles de estudiantes de derecho de toda Europa. Éstos se agrupaban por naciones de acuerdo con su país de origen. Por primera vez desde la caída de Roma, el derecho en Occidente era una disciplina autónoma cuyas técnicas específicas debían ser aprendidas a través de varios años de estudio riguroso, al final de los cuales se recibiría

una cualificación profesional. Los estudiantes de derecho no sólo asistían a las clases, sino que participaban en discusiones acerca de cuestiones preestablecidas, en las cuales cada parte presentaba sus argumentos fundamentados en los textos correspondientes, tras lo cual el maestro ofrecía su solución al problema. Comúnmente, los estudiantes adquirían para sí los libros jurídicos más importantes. Al finalizar su período de estudio estarían en condiciones de llevarse consigo el conjunto de textos básicos de los que habían hecho acopio. De esta forma, los estudiantes podían difundir el conocimiento que habían adquirido en Bolonia dentro de sus propios países"⁽¹⁰⁾.

3. Derecho común. Derecho civil. Derecho canónico

Sigo a Stein cuando señala que en el siglo XII rige en toda Europa, de algún modo, un "derecho común" (ius commune) que contempla el "derecho civil" y el "derecho canónico". Su diferenciación se produce lentamente. Así, "en Bolonia, al derecho civil pronto se le unió el derecho canónico como objeto de estudio. Sin embargo, éste comenzó con desventaja puesto que, frente al derecho civil, carecía de un cuerpo autorizado de textos normativos, asimilable al Corpus de Justiniano"⁽¹¹⁾. Este inconveniente produce que los juristas no tengan realmente en cuenta todavía al derecho canónico por su maraña de disposiciones y normas que complicaban el acceso al mismo. Corresponde al monje Graciano, cerca del año 1140, la publicación de la obra Decretum, en la cual recopila la normativa canónica a la vez que proporciona explicaciones de los textos seleccionados. Sobre el mismo los canonistas comienzan a desarrollar su exégesis a través del método de la glosa. A pesar del esfuerzo de Graciano, los juristas "continuaron considerando al Derecho canónico como una disciplina inferior a la suya. En su opinión, sólo el Derecho civil proporcionaba todas las técnicas necesarias para la correcta interpretación de cualquier género de Derecho, incluido el Derecho canónico. Hacia el año 1160, los juristas civilistas tuvieron que reconocer al Derecho canónico como disciplina homóloga al Derecho civil y merecedora de la misma consideración, si bien, a pesar de todo, trataron de mantener separado el estudio de uno y otro, incluso en aquellos casos en que el objeto de reflexión concernía a ambos sistemas"⁽¹²⁾.

A mi modo de ver, el "derecho común" continuó siendo el derecho romano recopilado por Justiniano, que abarca "ambos derechos" y que después lentamente comienza a separarse para constituirse en dos derechos perfectamente diferenciados en cuanto a contenido, objeto y estudio, el "derecho civil" y el "derecho canónico".

4. Escuela de los Posglosadores, Comentaristas o Bartolistas

Es fundada por Bartolo de Sassoferrato (1314-1357), natural de Umbría. Son también exponentes de ella los juristas Baldo de Ubaldis y Cino de Pistoia. Reciben la denominación de "Comentaristas" por cuanto sus integrantes no trabajan sólo con "la exégesis e interpretación" del Corpus, sino que realizan "comentarios" sobre sus instituciones. También se llaman "Posglosadores" por ser continuadores de la vieja "Escuela", incluso glosan las glosas de sus antecesores. Y reciben también el nombre de "Bartolistas" en honor a su fundador. Esta Escuela deja de lado "el método exegético" y aplica uno más moderno, "el escolástico", mediante el cual sus integrantes trabajan sobre los textos estableciendo generalizaciones de las materias, logrando ampliaciones, divisiones, subdivisiones y clasificaciones. Este sistema mejora el empleado por la "Escuela de Imerio", que presenta dificultades en la aplicación práctica para el estudio y el foro, sirviendo mejor el nuevo método a los jueces y estudiantes.

5. La Escuela Humanista

Hasta el movimiento renacentista, los estudios del derecho romano se encuentran únicamente circunscriptos al estudio del *Corpus Iuris Civile* por considerarlo "perfecto en sí mismo". Con el Renacimiento surge la Escuela Humanista, que se aparta del estudio de la letra del texto justiniano buscando "la razón de ser intrínseca del derecho romano", es decir, un "sentido más amplio que la mera letra de la ley". Con ello se quiere lograr "la propia razón de ser del derecho romano" por sobre "la razón imperial que le da origen". El humanismo, doctrina que se identifica con el movimiento renacentista, tiene como finalidad el descubrimiento del hombre y la obtención de la racionalidad de la vida, para lo que es menester enaltecer las cualidades inherentes a la naturaleza humana. Exponente de esta escuela es Cino de Pistoya (1270-1336) y, dentro del humanismo jurídico, Lorenzo Valla (1407-1457) y Angelo Poliziano (1454-1494), en Italia; Ulrico Zasius (1461-1535), en Alemania; Antonio de Nebrija (1447-1522), en España. Los máximos exponentes del humanismo jurídico han sido los juristas franceses Jacques Cujaccio (1522-1590), llamado el "nuevo Papiniano", por sus conocimientos, y Hugo Donello (1527-1591), continuadores ambos de la obra de Andrés Alciato (1492-1550).

6. La Escuela del Derecho Natural

Surge fundamentalmente en Holanda. Esta escuela avanza aún más que la "humanista francesa", evidenciándose en el desapego al estudio de la letra de los textos romanos. Según sus cultores, "el derecho es un producto puro de la razón humana que busca establecer los mejores criterios jurídicos". Señala Di Pietro al respecto que "si bien son llamados iusnaturalistas, no hay que confundir su noción con la del derecho natural clásico, que provenía de la Antigüedad grecorromana. La diferencia principal era la impronta racionalista con la cual trabajan. Este racionalismo, del cual son tributarios todos sus autores, trata de buscar, examinar y aceptar en los textos romanos solamente aquello que puede ser considerado la *ratio scripta*"⁽¹³⁾. Es exponente de esta escuela en Holanda Hugo Grocio (1583-1645), autor de las obras *De iure belli ac pacis* (1625) e *Introducción a la ciencia del derecho holandés* (1641). Por su parte, en Alemania se destacan Puffendorf (1623-1694) y Christian Wolf (1679- 1754). A fines del siglo XVII encontramos las figuras de Juan Domat (1625-1696), Roberto José Pothier (1699-1772) y Juan Teófilo Heinecius (1681-1741).

7. La Escuela Histórica

Surge a fines del siglo XVIII como reacción a la escuela iusnaturalista. Sostiene que el derecho "es un producto vivo nacido del espíritu del pueblo", "no originado por la razón humana". Por tal motivo considera que el derecho no consiste en "reglas jurídicas permanentes", sino que éstas se van estableciendo según el transcurso del tiempo a través del pueblo. Por dicho motivo, el derecho romano es considerado como "aquel que estuvo vigente en Roma" y concentran sus esfuerzos en la evolución de éste hacia el presente. La Escuela Historicista tiene su auge fundamentalmente en Alemania, en razón de que en la misma, hasta el año 1900, en que se sanciona por vez primera el Código Civil, se utilizó como derecho positivo el *Corpus Iuris Civile*.

Entre los exponentes de la Escuela Historicista se encuentran Gustavo Hugo (1764-1844), Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), Rudolf von Ihering (1818-1892) y Georg Friedrich Puchta (1798-1846). Pero sin lugar a dudas, el más relevante de todos es Savigny, autor de varias obras, como *Sistema del derecho romano actual*⁽¹⁴⁾, *Derecho de la posesión*, *De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y ciencia del derecho*, etc. Ihering es autor de *El espíritu del derecho romano en las diversas fases de su desarrollo*⁽¹⁵⁾, *De la voluntad de la posesión*, *El fin en el derecho*, etc. Puchta, por su parte, escribe *Manual de Pandectas*. Justamente este último es considerado el iniciador de la corriente historicista denominada "Pandectística Alemana". Ésta estudia de un modo singular el *Corpus Iuris Civile*, como dije, derecho vigente en Alemania hasta 1900, por cuanto lo hace a través del "iluminismo racionalista" que introduce la denominada "jurisprudencia de conceptos", logrando en verdad el alejamiento del "derecho romano clásico", por cuanto analiza la

obra de Justiniano de modo diferente, teniendo en mira, obstinadamente, una "filosofía jurídica netamente voluntarista", el hombre como "sujeto de derecho" y la teoría de los "derechos subjetivos". Principal exponente de esta corriente es Bernard Windscheid (1817-1892). Destaco, siguiendo a Di Pietro, que "la Pandectística se basa en los textos justinianeos, pero en su interpretación es tributaria de todas las ideas modernistas del Iluminismo"⁽¹⁶⁾. Para finalizar el tema, añado que Ihering se diferencia del resto de la Pandectística en razón de que sostiene una postura de tinte más sociológico, enarbolando la "jurisprudencia de intereses".

III. EL DERECHO ROMANO EN ESPAÑA

En modo particular he de referirme, aunque de manera sucinta, a la evolución del derecho romano en la Península Ibérica, por cuanto el derecho en España ha tenido incidencia en América a propósito de sus posesiones, incluido nuestro país.

La dominación romana en España tiene inicio a partir del siglo III a.C. Una vez incorporada a sus dominios, es dividida en dos provincias, Lusitania y Celtiberia; y luego, en el año 38 a.C., tras una nueva reforma administrativa, pasa a ser provincia romana toda la Península Ibérica⁽¹⁷⁾. En primer lugar, el derecho romano se aplica en España como derecho provincial por la legislación especial dictada a tales efectos. Esto es así, por un lado, por la ley local ordenada por el emperador Marco Aurelio para la colonia de Urso (lex iulia de coloniæ Genetive) (176 d.C.); y, por el otro, mediante la legislación común sancionada para todo el imperio. Después se produce la invasión de la región hispánica por parte de los pueblos bárbaros, suevos, vándalos y alanos, hasta que los visigodos se instalan definitivamente en ella y la dominan por completo. Pero el derecho romano no se deja de aplicar, por cuanto los visigodos toman el derecho de Roma para dictar su propia legislación. Así, el rey visigodo Eurico sanciona en la ciudad de Tolosa un código que lleva su nombre (año 475), contemplando costumbres de los godos y principios romanos. Posteriormente, su hijo Alarico II promulga para los habitantes de la Península, romanos y godos, la recopilación de leyes romanas-bárbaras denominada Breviario de Alarico o lex Romana-visigotorum (año 506)⁽¹⁸⁾. Esta última legislación rige en España hasta que el rey Recesvinto sanciona un Código en latín llamado Liber iudiciorum, que reemplaza a la lex Romana-visigothorum (año 654). Más tarde, el Liber iudiciorum adopta el nombre de Fuero Juzgo, también redactado en latín, rigiendo en España durante varios siglos, conteniendo las más variadas materias, tales como derecho civil, comercial, penal, político, etc. Luego, los sarracenos toman España, derrotando a los godos en la batalla de Guadalete (año 711), ocupándola por espacio aproximado de siete siglos, tiempo durante el cual se aplica el Fuero Juzgo con algunas modificaciones insertas por los moros. A partir del siglo XII comienza a sentirse en España la influencia de la Escuela de Bolonia, como aconteciera en toda Europa⁽¹⁹⁾. Encontrándose en el trono Alfonso X "el Sabio", encarga una importante reforma jurídica a distintos romanistas, entre los cuales se encuentran Jacobo Ruiz y Fernando Martínez de Zamora, que origina la recopilación de Las Siete Partidas (1263). Previamente a la sanción de esta última, Alfonso X ordena el Fuero Real (1254) y el Speculum (1258), obras de marcado sesgo municipal.

La promulgación de Las Siete Partidas indica la introducción del derecho romano en España, y en homenaje al Digesto se encuentra dividida también en siete partes, de allí su nombre. Esta magnífica obra, que contiene aspectos jurídicos, filosóficos y morales, presenta en su contenido la jurisprudencia laica (derecho romano) y la jurisprudencia canónica (decretales). Han dicho al respecto los maestros romanistas argentinos Peña Guzmán y Argüello que "es tan evidente el abolengo romanista de las Partidas que los glosadores de la gran obra alfonsina están contestes en afirmar que cuando sus redactores consideraron necesario apartarse de las fuentes romanas, estimaron del caso consignarlo expresamente, dando al mismo tiempo los fundamentos de su disidencia en homenaje al respeto que les merecía la legislación de Roma"⁽²⁰⁾.

Otro papel relevante ha tenido para la difusión del derecho romano en España la creación de las universidades, aun en tiempos de los árabes, puesto que en estos centros de estudios las principales cátedras de jurisprudencia enseñaban el derecho romano y el derecho canónico. La más importante de las universidades españolas es la de Salamanca, fundada por Alfonso IX y erigida al rango de tal por Fernando III (1224). La Universidad de Salamanca es la que más se destaca por sus estudios y enseñanza de derecho romano, creando los cursos de Institutas, Código y Digesto en la impartición del derecho civil, siguiendo el modelo de la Escuela de Bolonia, con la cual mantenía una profunda identidad cultural. Sostienen Peña Guzmán y Argüello que "fue tanta la difusión que

dicha Universidad dio a la legislación romana que temiéndose que ésta llegara a absorber al derecho local, el Consejo de Castilla se preocupó de lograr un mayor incremento de los estudios de la legislación puramente nacional, llegando Felipe V a ordenar que los catedráticos y profesores de derecho debían tener especial cuidado en enseñar, a la par que el derecho de los romanos, las leyes del reino correspondientes a la materia que explicaren"⁽²¹⁾.

De aquí en más, el estudio, investigación y difusión del derecho romano en la Península se incrementa sin detenerse, pudiendo citar de modo sucinto a los siguientes autores y obras. Durante el siglo XV se destacan, entre otros, Alfonso Díaz de Montalvo, autor de Ordenanzas Reales de Castilla y Comentario sobre Las Siete Partidas; Lorenzo Galíndez Carvajal y Palacios Rubios, redactores de Las Leyes de Toro. En el transcurso del siglo XVI se encuentran Antonio Agustín y Diego y Antonio de Covarrubias y Leyva, el primero (Diego) es llamado el "Bartolo Español" por su excelencia de conocimiento, ejerciendo cátedra en Salamanca. En el siglo XVII sobresalen Francisco de Amaya, autor de Observaciones Jurídicas, Antonio Picardo de Vinuesa, Francisco Ramos del Manzano y Nicolás Antonio. Durante el siglo XVIII tenemos a José de Finestres y Monsalvo. En el siglo XIX se destaca, entre tantos otros, Eduardo de Hinojosa, autor de Estudio del derecho romano en Cataluña e Historia del derecho romano.

IV. EL DERECHO ROMANO EN FRANCIA

Cumpliendo con el requerimiento que me exige la impartición de la asignatura en el plan de estudios de las Universidades Sorbonne-París I y Del Salvador, he investigado sucintamente la evolución del derecho romano en Francia y su influencia, aunque indirecta, en nuestra legislación.

Durante los siglos VI a XII en las Galias o reino de los Francos, el derecho romano se aplica como legislación normal en la parte meridional. Es objeto de algunas publicaciones y comentarios, tal el caso de las fórmulas de d'Angers, de París, compiladas por el monje francés Marculfo; de Sirmond; las de Baluze; las de Lindenbrong, un "Apéndice" de Marculfo. A fines del siglo XI se publica en Valence un compendio elemental de derecho romano llamado Petrus, dividido en cuatro libros, donde se combinan los principios de la legislación romana extraídos del Corpus Iuris Civile, las costumbres locales y el derecho canónico. También se debe destacar la labor del Placentino, discípulo de Irnerio, que en el año 1180 se traslada de Bolonia a la ciudad de Montpellier para fundar la primera Escuela Francesa de Derecho.

La Escuela Humanista recalca en Francia con nuevas y vigorosas ideas cuando Andrés Alciato (1492-1550) se traslada de Milán a la Universidad de Bourges, fundando la cátedra de Derecho Civil, continuando la obra iniciada por los fundadores de la Escuela Humanista en Italia (Valla, Poliziano, etc.). Alciato forma un gran número de discípulos que siguen con gran entusiasmo su método y disciplina, que consistía en establecer combinaciones entre las investigaciones filológicas y el análisis jurídico de la legislación romana, teniendo en cuenta la estrecha vinculación que guarda con los usos y costumbres de la época de su formación. Alciato es autor de Emblemata, obra escrita en latín, y también conforma la Escuela Francesa de Derecho. Asimismo, Alciato es considerado fundador de la "jurisprudencia elegante", denominación que se le confiere a la ciencia humanista del derecho romano. Después de Alciato surgen las dos figuras máximas del humanismo jurídico: Cujacio y Hugo Donelo.

Jacques Cujacio (1522-1590) es un reconocido profesor de derecho que enseñó en Bourges, Tolosa, París, Turín y Valencia. Se lo conoce como el "nuevo Papiniano" por su talento y profundos estudios que lleva a cabo, pasaje por pasaje, del Código y del Digesto y de otras fuentes romanas. Es el fundador del "método exegético". Sus obras más importantes son las siguientes: Observaciones, comentarios y recitaciones al Código de Justiniano; Comentario y recitaciones sobre las obras de Papiniano, Paulo y Juliano y Comentario exegético de los libros del Corpus Iuris Civile.

Hugo Donelo (1527-1591) es también profesor en Bourges, destacándose por la pulcritud de su estilo y el método histórico-crítico que emplea en su obra. Es el primero que encara el derecho romano de manera dogmática. Su obra más importante es Comentarios de derecho civil, Libro XXVIII".

Más tarde, surgen en Francia, dentro de la Escuela Humanista, los siguientes cultores:

Dionisio Godofredo (1549-1622), que publica en 1583 una edición de la obra de Justiniano bajo el nombre de Corpus Iuris Civilis, denominación con la cual se la conoce en la actualidad.

Jacobo Godofredo (1582-1652), hijo del anterior, edita el Código Teodosiano, en seis volúmenes.

Antonio Favre (1557-1624), que se especializa en el estudio de las interpolaciones, confirmadas en su mayoría por la crítica posterior. Su obra más importante es Conexiones de derecho civil.

Posteriormente, dentro de la Escuela Natural, encontramos en Francia los estudios de Domat y Pothier.

Juan Domat (1625-1696) es uno de los juristas franceses más importantes que intensifica el estudio de la razón en la jurisprudencia de un modo distinto. Considera al derecho romano como de posible aplicación a todos los pueblos. Sus obras más importantes son Las leyes civiles dentro del orden natural y Derecho Público. He de destacar que su obra es claro antecedente del Código de Napoleón.

Roberto José Pothier (1699-1772). Es uno de los grandes profesores franceses de derecho romano, además de importante latinista. Demuestra gran conocimiento de las Ordenanzas Reales y de las costumbres que conforman el antiguo derecho de Francia. Publica en latín la obra Pandectas de Justiniano y nuevo orden del Digesto en veinticuatro tomos. La obra presenta la particularidad de que "conserva el orden de títulos y libros del Digesto, pero en cada título aparecen los fragmentos sistematizados y completados con notas explicativas para cuya exposición se apoya directamente en los textos"⁽²²⁾. Otra de sus obras importantes es Tratado de las obligaciones, que ha tenido gran influencia en el Código Civil Francés y que ha sido traducida a varios idiomas.

FRANJA

1. Código Napoleón (1804)

Señalan los maestros argentinos Peña Guzmán y Argüello que una vez "producida la Revolución francesa, con la caída del Antiguo Régimen, comienza la revisión del derecho existente, elaborándose de 1789 a 1804 (año en que se sanciona el Código Civil), una serie de normas jurídicas que constituyen el derecho intermedio o revolucionario. Este derecho tuvo por primordial finalidad consagrar tres principios fundamentales: la unidad del Estado, que debía traer aparejada la unidad legislativa, la total separación entre el poder civil y el eclesiástico, con la consiguiente secularización de diversas instituciones, y la igualdad absoluta de todos los ciudadanos, con lo que venían a quedar abolidos los antiguos privilegios feudales"⁽²³⁾.

Napoleón Bonaparte, en ejercicio del Consulado (año 1801), designa una comisión de notables juristas compuesta por Tronchet, Portalis, Bigot de Premeneu y Maleville a los efectos de preparar un Proyecto de Código Civil para ser presentado a la Asamblea Legislativa. Luego de ser debatido y tras algunas enmiendas que se le practicaron, finalmente fue aprobado el 20 de marzo de 1804 el "Código Civil Francés", luego promulgado con la denominación de "Código Napoleón".

Los autores del Código Civil Francés tuvieron en cuenta para su redacción, enseñan los romanistas Peña Guzmán y Argüello, "no sólo los principios que informan el derecho intermedio y los que consagra el derecho canónico, así como las ordenanzas reales de la época de Luis XIV, sino muy especialmente el derecho consuetudinario que se aplicaba en las regiones del Norte y Este de Francia formado por los usos y costumbres locales y el derecho escrito vigente en el Sur y Oeste de dicho país y que estaba fuertemente influido por el derecho romano a través del Código Teodosiano y del Breviario de Alarico"⁽²⁴⁾.

Añaden puntualmente los autores citados que "los redactores del Código Napoleón se valieron del derecho romano como una de las principales fuentes de que se nutrió dicho cuerpo legal, por lo cual es indudable la influencia que éste ejerció tanto en lo que a su método se refiere como a la captación de instituciones jurídicas fundamentales que han sido íntegramente trasladadas al Código"⁽²⁵⁾.

Los autores del Código Napoleón han seguido el método empleado por Justiniano en las Institutas, es decir, "que todo el derecho que usamos se refiere a las personas, a las cosas o a las acciones". De este modo el contenido del Código es el siguiente: "Título Preliminar": que legisla sobre la publicación, efectos y aplicación de las leyes en general. "Libro Primero": sobre las

personas y la familia. "Libro Segundo": sobre los bienes y la propiedad, incluyendo la clasificación de cosas, propiedad y servidumbres. "Libro Tercero": sobre las diferentes maneras de adquirir la propiedad, comprendiendo sucesiones, donaciones, testamentos, contratos, obligaciones, contrato de matrimonio, privilegios, hipotecas y prescripción.

Sostienen Peña Guzmán y Argüello que respecto de "las instituciones romanas incorporadas al Código Civil Francés, puede afirmarse que ocupan una gran parte de su articulado, pues se han adoptado innumerables disposiciones como las relativas a las donaciones, testamentos y sustituciones, el derecho de familia en el que se conservó el régimen dotal de la legislación romana y, muy especialmente, en materia de obligaciones en que se siguió la obra Pothier, aquel eminente romanista que es considerado el "guía habitual de los redactores del Código Civil Francés"⁽²⁶⁾.

Siguiendo las opiniones de los autores citados, es innegable la extraordinaria influencia que ha tenido la sanción del Código Civil Francés, tanto en Europa como en América, en el movimiento general de la codificación de las leyes civiles. "De esta manera van apareciendo sucesivamente los códigos civiles de Italia, España, Portugal, de los Estados Iberoamericanos, del Estado de Luisiana, de Bélgica, Luxemburgo y Holanda, y de otros países que tuvieron como modelo el referido Código"⁽²⁷⁾.

V. LA RECEPCIÓN DEL DERECHO ROMANO EN EL DERECHO ARGENTINO

Al decir de Elguera, el derecho romano "ha ejercido una innegable y profunda influencia en nuestro derecho nacional, influjo que penetra con el derecho de la época hispánica, que luego se proyecta en las normas del derecho patrio en la etapa de la emancipación y organización política y que tiene su máxima expresión con la sanción del Código Civil de 1869"⁽²⁸⁾.

Por su parte, Díaz Bialeto divide la recepción del derecho romano en nuestro país en cuatro períodos definidos. El primero abarca desde mediados del siglo XVI (inicio de la organización político-jurídica) hasta 1614 (fundación de la Universidad de Córdoba). En este período los medios de difusión del derecho romano son escasos, destacándose la Glosa de Gregorio López a las Partidas, y un conjunto de obras y tratados de juristas, historiadores y geólogos, que contienen extensas referencias a las instituciones romanas. El segundo período, desde 1614 hasta 1791 (creación en la Universidad de Córdoba de la primera cátedra para la enseñanza del Derecho Civil que se llamó Institutas). Se caracteriza porque el fenómeno histórico-jurídico de la recepción del derecho romano se intensifica en la aplicación y en la enseñanza. A la bibliografía citada del período anterior se agrega la edición del Corpus Iuris de Dionisio Godofredo, de 1628, y las obras de Vinnius, Heinecius, Cujacio y Faber. El tercer período, desde 1791 hasta 1834 (año en que se realizan los trabajos científicos de Vélez Sarsfield sobre concordancias entre el derecho romano y el derecho patrio). Encontramos la figura de Pedro Antonio Alcántara de Somellera, autor de Principios de derecho civil, que sigue el método de las Institutas de Justiniano. También la creación de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires (1814), de la cual luego fuera presidente el propio Vélez, que requería para ingresar la aprobación de examen de latín y las Institutas. El cuarto período, desde 1834 hasta 1869 (sanción del Código Civil Argentino), en el cual el derecho romano se consolida mediante la obra de Vélez Sarsfield.

Es interesante añadir la investigación realizada por el jurista italiano Schipani respecto de la recepción de las fuentes del derecho romano, señalando que "para el sistema de las fuentes del derecho antes de la independencia en Iberoamérica, a grandes rasgos se puede decir que se aplicaban las normas del Reino de Castilla, a las cuales se antepusieron las que se dictaban concretamente para las Indias a nivel general y local". Sostiene Schipani que "en el Reino de Castilla, a su vez, el sistema comprendía la compilación de leyes como las Leyes de Toro y más tarde las Recopilaciones, y los anteriores Fuero Real del siglo XIII, Fuero Juzgo, Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, y en última instancia la referencia al rey"⁽²⁹⁾; a su juicio, "el derecho romano, por tanto, es un elemento unificador, también en las diversas posiciones formales en las que se encuentra", y "los juristas que participan en el proceso de codificación en América efectivamente se proveyeron de las diversas fuentes, con libertad todavía más plena de la permitida por el citado sistema de las fuentes"; además, "la común pertenencia al derecho romano en la actividad codificadora de la Independencia y su común búsqueda por reformularlo es lo que caracteriza el trabajo, lo delimita y guía"⁽³⁰⁾.